



Fundamentos básicos de las normativas de administración pública



Facultad:

Ciencias Jurídicas y Políticas



Carrera:

Administración Pública



Autora:

Sandra Patricia Ramírez Gómez

Universidad Técnica Particular de Loja

Fundamentos básicos de las normativas de administración pública

Guía didáctica

Sandra Patricia Ramírez Gómez

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital – 978-9942-47-503-9

Año de edición: abril, 2026

Edición: Primera edición

El autor de esta obra ha utilizado la inteligencia artificial como una herramienta complementaria. La creatividad, el criterio y la visión del autor se han mantenido intactos a lo largo de todo el proceso.

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** – copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** – remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento**– debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Abril, 2026

Índice

1.	Datos de información	6
1.1.	Presentación de la asignatura	6
1.2.	Competencias genéricas de la UTPL.....	6
1.3.	Competencias del perfil profesional.....	6
2.	Metodología de aprendizaje.....	7
3.	Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje	8
	Primer bimestre	8
	Resultado de aprendizaje 1	8
	Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	8
	Semana 1.....	9
	Unidad 1. Análisis constitucional de la Administración Pública.....	9
1.1.	Principios constitucionales que rigen la función administrativa: legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas.....	12
1.2.	El Estado como garante de derechos y su relación con la Administración Pública: límites, control y responsabilidad del poder público	24
	Actividades de aprendizaje recomendadas.....	36
	Semana 2.....	38
1.3.	La supremacía constitucional y el principio de separación de funciones en la gestión pública: Interpretación de la Constitución como norma fundamental y sus efectos sobre la legalidad administrativa.....	38
1.4.	El principio de separación de funciones y la organización del poder público: distribución de competencias entre las funciones del Estado y su incidencia en la Administración Pública.	45
	Actividades de aprendizaje recomendadas.....	50

Autoevaluación 1	52
Semana 3.....	56
Unidad 2. Fiscalización gubernamental.....	56
2.1. Mecanismos de control interno y externo en la gestión pública: funciones de la Contraloría General del Estado y auditorías gubernamentales.	56
2.2. Transparencia y control social: participación ciudadana en la vigilancia del uso de recursos públicos y lucha contra la corrupción	66
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	73
Semana 4.....	75
2.3. El rol del Legislativo y la Contraloría General del Estado en la fiscalización pública: control político y control técnico -administrativo.....	75
2.4. Responsabilidad administrativa, civil y penal por manejo indebido de recursos públicos: mecanismos legales para la sanción y recuperación de bienes del Estado.....	80
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	84
Autoevaluación 2	86
Resultado de aprendizaje 2	89
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	89
Semana 5.....	90
Unidad 3. Régimen del Servicio Público	90
3.1. Derechos y deberes del servidor público: ética, imparcialidad, responsabilidad y evaluación del desempeño.	90
3.2. Régimen disciplinario y responsabilidad administrativa: infracciones, sanciones y procedimientos establecidos en la LOSEP y el COA.....	101
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	108
Semana 6.....	110
3.3. Reclutamiento, selección y evaluación del talento humano en el sector público: principios meritocráticos y procesos regulados por la LOSEP.	110

3.4. Capacitación, profesionalización y desarrollo de carrera administrativa: formación continua como herramienta de eficiencia institucional.	118
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	127
Autoevaluación 3	129
Semana 7	133
Unidad 4. Regímenes autónomos descentralizados	133
4.1. Estructura y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): autonomía política, administrativa y financiera.....	133
4.2. Participación ciudadana y planificación local: mecanismos de cogobernanza y desarrollo territorial sostenible.....	142
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	148
Semana 8.....	151
4.3. Coordinación intergubernamental entre el Estado central y los GAD: mecanismos de cooperación y articulación de competencias.	151
4.4. Financiamiento y autonomía fiscal de los GAD: fuentes de ingresos, transferencias y responsabilidad en el gasto público.....	158
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	164
Autoevaluación 4	166
4. Solucionario.....	171
5. Glosario.....	181
6. Referencias bibliográficas	187
Anexos.....	193



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

Emplear estrategias colaborativas, de resolución de conflictos y de comunicación efectiva, para alcanzar un alto desempeño en equipos de trabajo, promoviendo entornos solidarios con empatía, respeto y compromiso.

1.3. Competencias del perfil profesional

Planificar el modelo de gestión de gobierno abierto en las instituciones públicas mediante la aplicación de los pilares fundamentales de Gobierno Abierto y las normativas vigentes, promoviendo la participación ciudadana en la gestión pública y toma de decisiones para el diseño de política pública, con base en la ética, transparencia, integridad y corresponsabilidad.



2. Metodología de aprendizaje

En la asignatura se implementará el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como metodología activa para el logro de los resultados de aprendizaje. Esta metodología promueve la construcción del conocimiento a partir del análisis de situaciones problemáticas reales o simuladas vinculadas con la administración pública, permitiendo que el estudiante investigue, interprete y aplique el marco jurídico que regula la función administrativa del Estado. A través del estudio y resolución de problemas relacionados con la gestión pública, el estudiante analizará normativa, revisará fuentes doctrinarias y desarrollará propuestas fundamentadas en el ámbito del Derecho Administrativo y la gestión pública ecuatoriana.

Complementariamente, se aplicará el Aprendizaje Colaborativo (AC), el cual promueve la construcción colectiva del conocimiento mediante el trabajo en equipo, el intercambio de ideas y la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas jurídicos. Esta metodología favorece el desarrollo de habilidades como la argumentación jurídica, el análisis crítico, la toma de decisiones y la responsabilidad compartida, fortaleciendo la comprensión de los fenómenos administrativos desde diferentes perspectivas.

Asimismo, se fomentará el autoaprendizaje, entendido como el proceso mediante el cual adquirirá conocimientos, habilidades y actitudes de manera autónoma mediante el estudio, la investigación y la reflexión crítica (Mendo et al., 2019). Este enfoque permitirá fortalecer la responsabilidad académica y la capacidad del estudiante para analizar normas jurídicas, comprender el funcionamiento de la administración pública y aplicar los principios del Derecho Administrativo en contextos reales de la gestión pública.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Explica los principios constitucionales y los mecanismos de fiscalización que rigen la Administración Pública ecuatoriana, a través del análisis de su marco normativo y su aplicación en la gestión estatal.

El resultado de aprendizaje se alcanzará mediante el análisis histórico, constitucional y normativo del desarrollo de la Administración Pública en el Ecuador, con énfasis en los principios que sustentan la función administrativa y en las normas que regulan la actuación de las instituciones del Estado. Este enfoque permitirá comprender la evolución del marco jurídico ecuatoriano hacia un modelo de gestión pública basado en la legalidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, así como identificar las competencias, potestades y responsabilidades que orientan el accionar de las entidades públicas y de sus servidores.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 1

Durante el proceso formativo se examinarán instrumentos normativos fundamentales como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otros cuerpos legales que estructuran el régimen jurídico de la función administrativa. A partir de este análisis, el estudiante reflexionará sobre el rol del Estado como garante de derechos, la relación entre la Administración Pública y la ciudadanía, y los mecanismos de control, participación y fiscalización que fortalecen la gobernanza democrática dentro del modelo de gestión pública descentralizada del Ecuador.

Antes de iniciar, reflexione:



- ¿Ha experimentado alguna vez dificultades en la atención de una institución pública?
- ¿Qué elementos considera que influyen en la calidad del servicio público?

Estas preguntas le permitirán conectar los contenidos teóricos con situaciones reales de la Administración Pública Ecuatoriana y comprender la importancia de los principios constitucionales en la gestión pública.

Unidad 1. Análisis constitucional de la Administración Pública

Estimado/a estudiante:

Para adentrarnos en esta primera unidad, es necesario comenzar explicando que el análisis constitucional de la Administración Pública constituye una de las áreas de estudio alrededor de la cual giran los principios más centrales del derecho público. En este sentido, nos introduce la forma en la que las actuaciones del poder administrativo, es decir, la

Administración Pública están condicionadas, guiadas y legitimadas por los principios, valores y disposiciones consagradas en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. En primer lugar, esta área del conocimiento refiere a la relación entre la Constitución como la norma suprema y la organización y el funcionamiento de la Administración Pública desde una óptica jurídico-política. Por lo tanto, es preciso entender que toda autoridad administrativa actúa subordinada al mandato democrático consagrado en la Constitución, lo que fortalece la legitimidad del Estado y asegura la protección y el respeto de los derechos fundamentales.

Supremacía constitucional y principio de juridicidad.

El principio de la supremacía constitucional es el que precede al análisis de todos los casos de actuación administrativa; en primer lugar; en este sentido, el principio no es diferente a la del artículo 424 de la Constitución civil. No debe estar contrario a lo que se establece a la Constitución. Nada puede estar en contra de la Constitución, ni destruir, ni cambiar parte del contenido; por lo tanto, la actuación administrativa, desde su inicio, no se ajusta a la ley, sino a la Constitución. Tal como señalan Romboli (2021) y Aguiló (2020), en un Estado constitucional la validez del derecho depende directamente de su conformidad con los derechos fundamentales, lo cual amplía el concepto clásico de legalidad hacia una juridicidad sustantiva.

El principio, por lo tanto, no solo amplía significativamente el concepto tradicional de legalización, como se menciona en el sentido de coerción. No solo está sujeta a la legalización; la administración también está restringida por tales derechos fundamentales, interés público, proporcional, sólido, equitativo, eficaz, etc. Según se desprende del artículo 226 de la misma Constitución, las autoridades y funcionarios públicos solo pueden realizar actuaciones que hayan sido reguladas legalmente. En este punto, Prieto Sanchís (2021) recuerda que los principios constitucionales funcionan como mandatos de optimización, lo que exige que cada decisión administrativa sea razonada y proporcional.

Por lo tanto, evitan abusos y aclaran las áreas de discrecionalidad. Lo que significa que cada decisión administrativa debe ser razonable y motivada, proporcional, no en torno a lo que es mejor, sino de acuerdo con el bien común. Es una forma de lo que es oportuno, según la propia jerarquía – explícitamente establecida en la Constitución, y coherente con lo sostenido

por Bernal Pulido (2020), quien afirma que la discrecionalidad solo es válida cuando se ejerce en función del interés general y dentro del marco constitucional.

Estado constitucional de derechos y justicia

El Ecuador transita por un escenario en el que la actual Constitución le pone fin al modelo tradicional de Estado de Derecho, donde imperaba la ley, para colocarse en el Estado constitucional de derechos y justicia, y, por ende, en el que se presupone una convención en los derechos humanos fundamentales y su protección efectiva. Como explican Ferrajoli (2021) y Aguiló (2020), este modelo traslada el centro del sistema jurídico desde la ley hacia los derechos, que pasan a ser parámetros de validez y límites de toda actuación administrativa.

La Administración Pública, otrora mera ejecutora de la voluntad de la norma, se instala como un sujeto activo en la garantía y realización de los derechos. Así, aludir al artículo 1, que plantea un Estado soberano, plurinacional e intercultural y que se organiza en forma de república "con el objetivo de garantizar el Buen Vivir", es suficiente para referir bases de actuación en el ámbito administrativo.

De tal modo, la actuación administrativa estará limitada a la dignidad humana, la igualdad, la justicia social y la interculturalidad. Mucho más cuando la Corte Constitucional ha manifestado que ningún servidor público ni ninguna autoridad "tienen, en caso alguno, la posibilidad de resguardarse detrás de la rigidez formal de la norma para sustentar toda decisión arbitraria, discriminatoria o lesiva de derechos". Este enfoque coincide con lo señalado por Bernal Pulido (2020), quien sostiene que el constitucionalismo contemporáneo exige a la Administración un diálogo permanente con los derechos y no una simple obediencia formal.

Dentro del mismo orden de ideas, el principio pro-persona y la aplicación directa de los derechos fundamentales situarán parámetros ineludibles a la actividad administrativa, siguiendo el estándar definido por la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana, especialmente en *Lhaka Honhat vs. Argentina* (CIDH, 2020), donde se reafirma que los Estados deben interpretar y aplicar toda norma administrativa de la manera más favorable a la efectividad de los derechos humanos.

1.1. Principios constitucionales que rigen la función administrativa: legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas.

El artículo 227 dice que la Administración Pública se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. No son solo postulados abstractos, sino definiciones que permiten encuadrar o adecuar la conducta estatal.

En esta línea, Pérez Hualde (2021) enfatiza que los principios de eficiencia y eficacia se han convertido en mandatos constitucionales de optimización, que obligan a un uso racional, proporcional y estratégico de los recursos públicos orientados a resultados verificables. La transparencia, por su parte, está intrínsecamente vinculada con la rendición de cuentas, como lo sostiene Transparencia Internacional (2022), al señalar que la apertura informativa es condición indispensable para prevenir abusos y fortalecer la integridad en la gestión pública.

La planificación y la coordinación interinstitucional se refieren a cómo entender un enfoque coherente de gestión pública. En cambio, se registra como un marco normativo que facilita comprender el comportamiento institucional, porque los profesionales de servicios públicos e instituciones del Estado deben guiarse por un modelo de gobernanza colaborativa. Esto coincide con lo planteado por Kuhlmann y Wayenberg (2020), quienes argumentan que el Estado moderno actúa mediante redes interinstitucionales, sistemas cooperativos y mecanismos de gobernanza multinivel, más que a través de estructuras aisladas y jerárquicas tradicionales.

Control constitucional y responsabilidad del Estado.

El control constitucional de la administración pública radica en la Corte Constitucional del Ecuador. Este control no solo es formal, sino que consagra la eficacia real de los derechos e implica la modificación de actos que los afectan directamente. Esto coincide con el planteamiento de Romboli (2021), quien sostiene que el control constitucional es el núcleo del Estado de derecho garantista y que la revisión judicial de la actuación administrativa es indispensable para asegurar la supremacía de los derechos fundamentales.

Las garantías jurisdiccionales permiten que la ciudadanía impugne decisiones administrativas. Finalmente, respecto a la responsabilidad del Estado, el artículo 11 numeral 9 dispone que el

Estado será responsable por los daños que realicen las autoridades. En esta línea, Bernal Pulido (2020) explica que la responsabilidad estatal es un pilar democrático, pues asegura que ningún ciudadano deba cargar con las consecuencias dañinas de la actividad pública y que el Estado garantice reparación efectiva frente a violaciones de derechos.

Principios Constitucionales que Rigen la Función Administrativa

Los elementos que resurgen de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, también mencionan la función administrativa que, en este caso, se sitúa en una posición privilegiada dentro del Estado constitucional de derechos y justicia. En efecto, el Estado, como corporación política que define los fines de bienestar del Buen Vivir, desarrollo, coexistencia y protección de la diversidad cultural, se articula –del otro lado– a través de la función administrativa. En esta línea, Rivas (2021) sostiene que la función administrativa es el vehículo operativo mediante el cual el Estado ejecuta sus fines constitucionales, convirtiéndose en el espacio donde los derechos dejan de ser declaraciones normativas para transformarse en garantías efectivas.

Otro aspecto se refiere a la vigencia–tutela de los derechos fundamentales definidos por la Constitución de 2008 a través de dicha función: “La función administrativa no se limita a perseguir, a través de políticas y servicios públicos determinados fines o cometidos, sino que es puente y vía regular de acceso de la Constitución y la legalidad para todos y cada uno de los ciudadanos”. Esta concepción es coherente con Denhardt y Denhardt (2020), quienes afirman que la Administración Pública es el lugar donde “el Estado cobra vida”, pues traduce los mandatos constitucionales en acciones que afectan directamente a la ciudadanía.

Quiere decir que la función administrativa lleva a cabo no sólo políticas y servicios públicos, sino que constituye el enlace directo entre la Constitución y la ciudadanía. Cada inclinación, cada procedimiento o cada actuación administrativa es una manifestación de la obligación de la corporación política de producir bienestar. Esta visión coincide con lo señalado por Bernal Pulido (2020), quien explica que la actividad administrativa debe orientarse permanentemente al interés general y a la realización efectiva de los derechos fundamentales.

Pero esta función fortalece la corporación política y la obliga a ejecutar bienestar para todas las personas, desarrollarse conforme a las reglas de la democracia y cumplir con los derechos

del orden constitucional. Se lleva a cabo mediante un importante número de órganos, entidades y funcionarios públicos que ejercen la función de la administración pública.

Todos están sujetos al marco constitucional definido en la corporación política, que es la base de su actuar y del hacer administrativo: claros, transparentes, eficaces y responsables de cambios. Esto se alinea con lo señalado por Romboli (2021), para quien la Administración debe funcionar bajo estándares de buena administración, transparencia, coherencia institucional y control ciudadano. Define no sólo el actuar, sino que también establece un marco en el cual el ejercicio del poder público se desarrolla con límites claros.

La socialización está garantizada mediante normas de coherencia entre la Constitución y la actuación administrativa (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, arts. 227–233). Dos caracteres tienen la administración dentro de tal marco. Por un lado, está la contención de las posibles arbitrariedades y excesos. En este punto, Aguiló (2020) destaca que el Estado constitucional establece límites sustantivos al poder administrativo para prevenir abusos y garantizar la protección de los derechos.

Por otro lado, se trata de establecer un marco coherente con el fin mismo de la función jurídica. En este sentido, la administración se convierte en la agencia operativa de la corporación política y, más aún, en el taller de un Estado que se vuelve constantemente a la Constitución para formar una normativa donde la protección y salvaguardia de los derechos de la persona, así como los fines comunes, se constituyen en parámetros esenciales de validez, tal como sostiene Prieto Sanchís (2021) respecto del rol de los principios constitucionales en la actividad administrativa.

Fundamento constitucional de la función administrativa

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un verdadero servicio orientado a la colectividad. Desde este punto de vista, la actuación de la Administración Pública no es discrecional ni espontánea; más bien, se rige por y ajusta un conjunto de principios constitucionales, a saber: “la eficacia, la eficiencia, la calidad, la jerarquía, la desconcentración, la descentralización, la coordinación, la participación, la planificación, la transparencia y la evaluación”. Esto coincide con lo expuesto por Romboli (2021), quien afirma que la Administración moderna se fundamenta en principios

que limitan y orientan su actividad para garantizar una *buena administración* materialmente sometida a la Constitución.

La Constitución no permite entenderlos como meros preceptos o instrucciones generales; por el contrario, los considera como mandatos legales plenamente inviolables y exigibles que estructuran la forma en que el Estado debe actuar e informan igualmente la forma en que quienes ejercen el poder público deben comportarse. La existencia de estos preceptos es la encarnación misma de la moderna concepción de la función administrativa como instrumento destinado a fomentar el Buen Vivir o el Sumak Kawsay, que es un discernimiento consensuado de bienestar, igualdad social, desenvolvimiento de organización y vivir democrático. Esta visión encuentra eco en lo planteado por Ponce y Rivas (2020), quienes sostienen que la función administrativa es esencialmente un servicio a la ciudadanía orientado a materializar los fines constitucionales y garantizar condiciones de vida digna.

De esta manera, los principios constitucionales orientan el contenido de las decisiones políticas, pero también establecen mínimos que deben respetarse en cada actuación pública y que, por consiguiente, establecen argumentos convincentes en torno a la responsabilidad y la legitimidad de la acción estatal. Ello se alinea con Prieto Sanchís (2021), quien explica que los principios constitucionales actúan como *mandatos de optimización* que exigen ponderación, razonabilidad y motivación reforzada por parte de la Administración.

Además, el artículo 226 de la Constitución prescribe que las instituciones del Estado “y los servidores públicos no podrán ejercer sus competencias sino en los casos y con los requisitos” que la Constitución y la ley expresamente veten. Esta regla coincide con lo expuesto por Bernal Pulido (2020), quien afirma que la competencia administrativa no es un poder libre, sino un deber jurídico estrictamente delimitado por el ordenamiento para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica.

En otras palabras, este precepto presupone la voluntad de legalidad del acto administrativo; con esto en mente, nadie puede hacer algo fuera de la ley, lo cual es un garante frente a la arbitrariedad y a la violación de los derechos ciudadanos. Por último, la actuación de la Administración Pública se lleva a cabo, en todos los aspectos, dentro de los límites de lo constitucionalmente obligado: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento” y por lo tanto, prevalece sobre cualquier acto normativo. En este punto, Aguiló (2020) enfatiza que el

principio de supremacía constitucional convierte a los derechos fundamentales en parámetros sustantivos de validez que limitan directamente al poder administrativo y estructuran su juridicidad.

Así, no solamente es necesario que la decisión administrativa se ajuste al mandato legal; tiene que hacerlo plenamente con los valores, derechos y principios extendidos constitucionalmente, creando en esta última norma el sustento y límite de toda decisión administrativa.

Principio de legalidad y juridicidad

El principio de legalidad ha sido tradicionalmente apuntado como el pilar del Derecho Administrativo, en la medida que esto supone que solo puede actuar la Administración Pública dentro de los límites de las competencias constituidas por el ordenamiento jurídico, lo que supone una protección frente a posibles destemplanzas. Como explica Bernal Pulido (2020), esta limitación no es un mero formalismo, sino una garantía sustantiva frente a la arbitrariedad administrativa y un mecanismo que obliga al poder público a actuar dentro del marco constitucional.

Pero en el ámbito del Estado constitucional de derechos, el principio se transforma en una noción más amplia y profunda que se introduce en la *juridicidad*, término que implica que la legalidad no puede reducirse al cumplimiento estricto de la ley, sino a la conformidad plena con los valores y derechos constitucionales. Esto coincide con lo señalado por Prieto Sanchís (2021), quien afirma que los principios constitucionales actúan como *mandatos de optimización* que orientan y limitan la actuación administrativa más allá del simple cumplimiento normativo. En todo caso, la legalidad se integra en un marco axiológico cuyo centro es la dignidad humana, entendida como la base estructural de todo el ordenamiento jurídico.

En esta línea, Aguiló (2020) sostiene que la juridicidad implica la subordinación plena del poder administrativo no solo a normas formales, sino a un sistema integral de garantías que aseguran libertades y derechos fundamentales frente al poder del Estado. Desde esta perspectiva, el Derecho Administrativo no debe ser visto como mera aplicación mecánica de normas, sino como un instrumento para realizar el proyecto constitucional basado en la dignidad y los derechos.

Por consiguiente, el principio de legalidad, una vez incorporado dentro de la juridicidad constitucional, se convierte en un garante sustantivo de la ciudadanía. También exige que toda decisión pública debe ser razonada, motivada, proporcional y orientada al interés general. Esta visión coincide con lo expresado por Pérez Hualde (2022), quien sostiene que la motivación reforzada y la proporcionalidad constituyen garantías indispensables para la validez de los actos administrativos en un Estado constitucional.



Eso significa que no se limita a decir que debe atenderse a la forma en la medida en que hay que cumplir las normas, sino también a la realidad material de la ley fundamental, que pone de manifiesto los valores y derechos que reconoce y protege la Constitución.

Principio de eficiencia y eficacia

La eficiencia y la eficacia son los dos principios más elementales en la actuación administrativa, ya que suministran pautas concretas acerca de cómo se deben usar los recursos públicos para lograr los objetivos de una institución. La eficacia es, por regla general, el rendimiento de los efectos y resultados previstos con antelación por parte de la Administración Pública, mientras que la eficiencia es convertir estos mismos resultados y efectos al usar los recursos públicos de una manera óptima, racional y transparente. Esta distinción conceptual coincide con lo expuesto por Ponce Solé (2021), quien sostiene que la eficiencia es hoy un verdadero principio jurídico que obliga a la Administración a optimizar los recursos asignados y justificar su uso conforme al interés general.

Los principios de ambas siguen el mismo objetivo: mientras el Estado esté actuando de manera socialmente responsable, no debe estar asignando los recursos ni realizando los mismos esfuerzos, ni generando burocracia innecesaria o excesiva. De acuerdo con el artículo 227 de la Constitución, esta perspectiva define gran parte de la administración pública como la obtención de resultados en el interés general, es decir, para lo que se requiere del servicio público: una gestión pública dinámica, ordenada y planificada. Esta visión es reforzada por Velasco Caballero (2020), quien explica que la actividad administrativa debe orientarse a

resultados verificables y a una gestión racional basada en evidencia y planificación estratégica.

Es por ello que el Código Orgánico Administrativo refuerza esos mismos principios desde su primer artículo, al establecer que toda actividad administrativa debe basarse en criterios de racionalidad, eficiencia y orientación a resultados. Como señala Martínez Puón (2022), la racionalidad administrativa exige justificar las decisiones no solo en términos normativos, sino mediante argumentos técnicos que permitan evaluar su eficacia y pertinencia.

La legislación pone en perspectiva el hecho de que la mera satisfacción normativa no es suficiente para asegurar que se cumple con el interés general: la actuación administrativa debe ser valorada, ponderada y secuenciada. A medida que estas pautas se interiorizan, el servidor público está constantemente bajo la presión de mejorar, basando en hechos sus actos, fiscalizando y monitoreando la búsqueda innovadora de mejoras administrativas. Esta perspectiva coincide con la doctrina de la *cultura de resultados* promovida por CEPAL (2021), según la cual la gestión pública debe orientarse a impactos reales en la ciudadanía y no solo al cumplimiento formal de procedimientos.

La capacitación y la formación constante, acompañadas por la formalidad normativa que puede garantizarse a través de prácticas flexibles y contextualizadas, brindan tanto la formalidad cuya esencia se refleja en la administración misma como la capacidad de respuesta cuya esencia reside en el servicio público. Esta afirmación se alinea con lo expuesto por Bouckaert y Halligan (2020), quienes destacan que el servidor público debe desarrollar competencias que permitan responder de manera ética, eficiente y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía.

Principios de transparencia y participación

En otro orden de cosas, el principio de transparencia se trata de uno de los pilares en los que se sustenta la existencia misma de todo Estado democrático moderno, con el que se garantiza tanto la capacidad de la ciudadanía de poder controlar las instituciones con especial poder público patente como a la vez, se garantiza igualmente la confianza recíproca efusiva entre ciudadanía e instituciones y poderes públicos. Esto coincide con lo señalado por Sánchez-Morón (2021), quien destaca que la transparencia es un componente estructural del Estado constitucional contemporáneo porque permite el escrutinio permanente del poder.

Además, no se trata de ninguna idea de derecho abstracta, solo una forma de actuar que garantice que la ciudadanía pueda saber de qué manera está actuando el Estado, cómo lo hace y con qué medios. En todo ello coincide la carta magna de la República del Ecuador ya que predominan explícitos el derecho a saber de forma concreta que establecen en sus arts. 18 y 100. Como traducción más sencilla, que el Estado se abra para que la sociedad pueda mirar, preguntar, controlar y exigir explicaciones. Esta concepción dialoga con lo planteado por Ramírez-Alujas (2020), quien considera que el acceso a la información pública es el primer eslabón de cualquier ecosistema de integridad democrática.

Este principio, que no solo contribuye a la apertura del Estado, sino que también cumple una función particularmente importante en la prevención de la corrupción. La Organización de Estados Americanos y la ONU, con la Convención contra la Corrupción, se dan cuenta de que la apertura de la información estatal reduce las áreas de clandestinidad; esto es, es necesario reducir la capacidad de decisión gestiona y también otra obligación para los administradores. En esta línea, Calderón y Martínez (2022) destacan que la transparencia es un instrumento anticorrupción esencial, pues disminuye la discrecionalidad opaca y fortalece la trazabilidad de las decisiones públicas.

Pero, aunque sea necesario, la transparencia es incierta porque no es suficiente para garantizar un análisis público íntegro. Además, la Constitución de Ecuador también establece otro principio fundamental de la democracia en el artículo 95: la participación ciudadana. La declaración de lo que hace el Estado tiene derecho a "proponer alternativas" y tiene capacidades para hacerlo y "influir en la toma de decisiones", palabras de la Declaración de la Ciudadanía 2008. Los ciudadanos también tienen el deber de defender la "noción del uso de los recursos nacionales" y de "evaluar el rendimiento de las políticas" (HCA, 2016). Desde una perspectiva humanista, la participación ciudadana se considera una parte de la realidad en la vida cotidiana en cadena y se considera parte de la toma de decisiones debido a las realidades y necesidades. Este enfoque concuerda con la afirmación de Rueda y Ponce (2023), para quienes la participación constituye una dimensión sustancial del control democrático y no meramente un mecanismo consultivo.

En la misma dirección, y de acuerdo con la orientación de Denhardt y Denhardt, un Estado que puede escuchar a su ciudadanía puede también ser, en términos de correspondencia, equidad y eficacia, un Estado que solo compense a quienes lo construyeron. Esta perspectiva

ha sido actualizada por De la Cruz (2022), quien sostiene que la administración pública contemporánea debe estructurarse bajo modelos colaborativos que integren la voz ciudadana en todas las fases de la gestión pública.

Lo anterior se vuelve una máquina muy parecida que trabaja hace casi quinientos años con los mismos engranajes. Desde la perspectiva de la propia administración pública, pueden considerarse dos engranajes de esta maquinaria como transparencia y participación. Es decir, la transparencia sin participación solo se convierte en un acto de emisión de información; se queda meramente en la definición declarativa de acción sin impacto en la vida de las personas; la participación, sin transparencia, solo se convierte en participación de bajo perfil, puramente simbólica; al fin de cuentas tampoco la ciudadanía tiene capacidad deliberativa y de conciencia para verificar, fiscalizar y mucho menos proponer soluciones reales de la realidad administrativa, nos lo asegura también el BID.

En este caso, una tendencia internacional hace referencia al gobierno abierto, es decir, una sociedad que no solo usa la información encriptada, sino que también se vuelve, de alguna forma, co-gestor del interés, a través de la información de acceso, colaboración, diálogo y copatrocinador. Esta tendencia ha sido ampliamente documentada por Pinho et al. (2024), quienes destacan que el gobierno abierto constituye el estándar contemporáneo de gobernanza democrática en América Latina.



En definitiva, el gobierno abierto implica hacer transparente, comprensible y accesible lo que se hace; abrir la participación como parte del hacer; abrir las instituciones y asegurar que lo que la gente ponga se llene, es decir, que lo aportado tenga consecuencias, que se conviertan en factores que incidan en el propio proceso de toma de decisiones.

La transparencia combinada con la participación fortalece la democracia, mejora la administración pública, sana de forma natural la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Un Estado que informa, escucha y actúa con sus ciudadanos no solo es un Estado que se está renovando éticamente, sino que también es un Estado que se está haciendo representar legislativamente adecuadamente en relación con el sentir y vivir de la

ciudadanía. Como afirma Torres-Gómez (2021), la legitimidad democrática depende en gran medida de la capacidad del Estado para integrar transparencia, participación e integridad en sus procesos decisionales.

Principios de descentralización, desconcentración y coordinación

El principio que enuncia la coordinación, por ende, es uno de los elementos más básicos para asegurar el funcionamiento del Estado como un sistema de interconexiones, en vez de un conjunto de instituciones que cumplan funciones independientes y aisladas entre sí.

Coordinar, en términos simples, es actuar juntos, dar información cuando procede, hacer que las decisiones sean congruentes y evitar que una misma función sea realizada por más de una entidad pública, o que éstas decidan de forma contradictoria. Como señalan Pardo y Cortés (2021), la coordinación administrativa es la condición mínima para lograr coherencia estatal y evitar duplicidades que afectan la legitimidad pública. Cuando la coordinación no lo es, los recursos se gastan de forma poco racional, los trámites son redundantes y la política pública se hace en terreno de manera poco ordenada, congruente y eficiente.

El COA promueve este mandato diciendo que las instituciones del sector público tienen que funcionar de forma interconectada, jerárquica y normativamente, lo que se traduciría en decisión coherente ya que no habría contradicciones entre las entidades recogidas. Es decir, que el Estado debe abandonar su lógica fragmentaria y adoptar una lógica de gestión unitaria al servicio del interés general del Estado. Esta idea coincide con lo afirmado por Villacís (2022), quien sostiene que la articulación interinstitucional es indispensable para consolidar un verdadero Estado de derechos en la práctica administrativa.

La Constitución de la República del Ecuador va aún más allá, cuando dice en su artículo 227 que la Administración Pública estará en base a los principios de coordinación, planificación, eficiencia y eficacia. En este sentido, coordinar no sería un requisito meramente operativo, sino que sería la concreta interacción del Estado constitucional de derechos, que es aquel Estado que se organiza para garantizar derechos, promover el bienestar colectivo y contribuir al Buen Vivir o Suma Kawsay; la realización de estos principios sería, entonces, coordinar. Según Zambrano & Rojas (2023), la coordinación debe ser entendida como un deber constitucional que articula la gestión pública con la garantía de derechos, no como una simple técnica administrativa.

Desde un punto de vista más humano, el principio de la coordinación implica admitir que ningún organismo estatal está en capacidad de asumir en solitario los problemas complejos de la sociedad. “La inseguridad, el desigual acceso a los servicios públicos, la pobreza, la gestión ambiental y la planificación territorial, por mencionar algunos problemas, necesitan ser abordados con estrategias integradas, diálogo interinstitucional y trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno. Coordinar, en este sentido, implicaría escuchar, asumir responsabilidades y construir soluciones juntos”. Esta perspectiva coincide con lo planteado por Pineda & Espinoza (2024), quienes destacan la necesidad de enfoques colaborativos para enfrentar problemáticas estructurales en América Latina.

Así mismo, la coordinación, hoy, está relacionada a los modelos contemporáneos de gobernanza, que se basan en la descentralización responsable y en la participación de la ciudadanía, articulado de forma continua entre sus actores públicos, comunitarios y sociales: los Estados de la región que fomentan la articulación interinstitucional tienden a mejorar su capacidad de respuesta, avanzar en la construcción de su presencia en el territorio y en hacer política pública incluyente y contextual. Según Velasco & Molina (2022), la gobernanza multinivel permite superar la rigidez administrativa tradicional y adaptarse a las necesidades territoriales de forma más ágil.

Este principio está intrínsecamente relacionado con la concepción del Buen Vivir, ya que concebir la gestión pública como un proceso capaz de incidir directamente en el bienestar de la gente, la equidad territorial y el respeto por la diversidad cultural y ambiental reduce las desigualdades y construye un Estado eficaz, cercano y afín a los valores del propio proyecto constitucional. Esto se alinea con la interpretación reciente de Robalino (2021), quien sostiene que el Buen Vivir requiere necesariamente una coordinación estatal sólida y permanente para garantizar cohesión social y justicia territorial.

Principio de planificación y evaluación

El principio de planificación juega un rol de gran importancia en el derecho administrativo contemporáneo porque se asegura de que el Estado se comporte de manera ordenada, sistemática y planificada para llegar a los resultados esperados. Como señalan Gutiérrez y Molina (2021), la planificación constituye un elemento estructural del Estado social, pues orienta la acción pública hacia metas verificables y coherentes. En el artículo 280, la

Constitución de la República del Ecuador establece la obligación de planificar por parte de todas las instituciones del sector público; el último está obligado a argumentar los planes de desarrollo en diseño los de objetivos de desarrollo nacionales para garantizar la coherencia entre las políticas públicas y las prioridades establecidas por la democracia directa.

En pocas palabras, planificar es prever: pensar antes de actuar, fijar la dirección, asegurarnos de que cada una de las instancias del Estado se mueva en la misma dirección. En Ecuador, la planificación ha sido responsabilidad de la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, para abreviar. De hecho, SENPLADES es estratégico porque SENPLADES, el Plan Nacional de Desarrollo lo produce, es el documento rector que sirve como una hoja de ruta para la acción estatal, para priorizar la inversión pública y, finalmente, para definir sus objetivos, para guiar la acción de gobernar en todos los ámbitos. Esto coincide con lo expuesto por Rivas (2022), quien subraya que los planes nacionales de desarrollo son instrumentos de conducción estatal indispensables para conectar políticas sectoriales con metas de largo plazo.

La planeación solo justifica su sentido si se realiza el proceso asociado a la evaluación, ya que es la fase necesaria para revisar qué se ha hecho y cómo se ha hecho, con qué recursos y cuáles han sido los resultados. La evaluación logrará reconocer logros y brechas, corregirá errores, mejorará la eficiencia e iluminará la creciente relevancia de las políticas públicas. A juicio de lo que proponen los organismos internacionales, una planeación sin evaluación se parece a la navegación sin brújula: no se tiene evidencia de si se avanza o no hacia los destinos y si vale la pena corregir el rumbo. Según la CEPAL (2023), la evaluación es la única herramienta capaz de convertir la planificación en aprendizaje institucional y en rendición de cuentas efectiva.

Por lo tanto, estos dos procesos, planeación y evaluación, forman un circuito propicio para la inmejorable de las instituciones. Asimismo, esta visión humano-social enseña la cultura de resultados, una hermenéutica que sugiere que las instituciones públicas deben ser responsables de su rendimiento, y centrar los objetivos en el bienestar real de la gente. Esta idea se refuerza con lo planteado por Herrera & Rosales (2024), quienes afirman que la cultura de resultados es un requisito esencial para que la administración pública pueda responder a las demandas ciudadanas de manera justa y eficiente.

La perspectiva de la acción pública concuerda claramente con los preceptos del Buen Vivir, dentro de lo cual se considera necesario conducir la acción estatal por parte de los agentes públicos de manera eficaz, equitativa y con una clara intención de mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, en un marco de respeto a la diversidad territorial, social y cultural.

En definitiva, planificación-evaluación se constituyen como el motor que permitirá hacer posible una administración pública más profesional, más transparente y más responsable. La primera, aportando la dirección y continuidad, y la segunda, el aprendizaje y la mejora continua. Al Estado, en el tiempo, para crecer, adaptarse a los cambios y dar una mejor respuesta a las necesidades de la sociedad. La función administrativa será, por lo tanto, el engranaje de un proceso vivo, del cual la visión de futuro, la responsabilidad institucional y el compromiso democrático con el desarrollo nacional interactúan en el tiempo. Como sintetiza Paredes (2021), sin ciclos constantes de planificación y evaluación no existe gobernanza sostenible ni eficacia administrativa.

Para poner en práctica los principios estudiados le invito a participar en el siguiente juego de relacionar:

[Aplicación de los principios constitucionales en la función administrativa](#)

A partir de esta actividad, se evidencia que los principios constitucionales de la función administrativa operan como criterios prácticos que orientan la actuación del Estado en la realidad. Asimismo, se comprende que la legalidad ampliada hacia la juridicidad, la eficiencia orientada a resultados, la transparencia con participación, la coordinación interinstitucional y la planificación con evaluación constituyen elementos clave para garantizar una gestión pública coherente, legítima y centrada en el bienestar de la ciudadanía.

1.2. El Estado como garante de derechos y su relación con la Administración Pública: límites, control y responsabilidad del poder público

El Estado como garante de derechos y su relación con la Administración Pública

Dentro del Estado constitucional de derechos y justicia que proclama la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano asume un rol claramente humanista y

garantista: dejar de ser el principal destinatario de los derechos fundamentales no ya solo de las personas pensadas en su condición de individuos, sino de los colectivos, pueblos y comunidades que integra. En ese sentido, y como lo expresa la propia normativa en el artículo 3, numeral 1 de la Constitución, la orden comprende no solo la doble función del ser: producir normas y leyes, sino también y principalmente el compromiso activo y permanente de garantizar la efectiva vigencia, protección y promoción de los derechos humanos en toda su amplitud. Este enfoque coincide con lo planteado por Carbonell (2021), quien sostiene que el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo se caracteriza por un fuerte componente garantista orientado a la transformación social.

Desde esta concepción, la Administración Pública no puede resignarse a ampliarse como un mero aparato técnico separado o como el poder separado de la burocracia. Es la mano de obra operativa del Estado en la cual las órdenes de la Constitución se desarrollan y se aprovechan para producir efectos en la vida de las personas. Todo programa, política o servicio decidido por el poder público debe orientarse a garantizar derechos, promover la justicia social y fortalecer el respeto a la dignidad humana, tal como señala Martínez-Puón (2022), para quien la administración es el “espacio de realización efectiva del constitucionalismo transformador”.

La relación, entonces, entre el Estado garantista y la Administración Pública es una relación estructural y esencial. Si bien el Estado fija principios, fines y obligaciones que inspiran la convivencia democrática y el cambio, es la práctica administrativa la que los materializa en el espacio social: en las escuelas que educan, en los centros de salud que protegen la vida, en los servicios básicos que garantizan bienestar, en los programas de inclusión social que reducen desigualdades y, finalmente, en los mecanismos de participación que fortalecen la democracia local. Tal como destacan Bouckaert y Halligan (2020), la Administración contemporánea es un actor central en la construcción de cohesión social y confianza institucional.



En esta línea, Denhardt y Denhardt –tal como reinterpretados por Denhardt (2021)– afirman que “el funcionalismo administrativo en un Estado democrático verdadero exige atención y respuesta a la complejidad comunitaria”, lo que supone una administración sensible, orientada al servicio y al bienestar colectivo. Este abordaje holístico se articula con el Buen Vivir o Sumak Kawsay, presente en el Plan Nacional del Ecuador. Por su parte, la SENPLADES ha sostenido –en actualizaciones recientes de planificación estratégica– que el Buen Vivir constituye un paradigma orientado al bienestar integral, la equidad territorial, la sostenibilidad ambiental y la convivencia armoniosa entre personas y naturaleza (SENPLADES, 2020).

En esta medida, la Administración Pública ecuatoriana no solo debe desarrollarse conforme a las leyes, sino inspirarse en principios éticos, de responsabilidad social y en un enfoque de derechos como eje transversal. Toda decisión administrativa, incluso la aparentemente mínima, puede contribuir a que el Estado avance hacia su misión constitucional o, por el contrario, se aleje de ella. Esta visión coincide con lo sostenido por Ponce Solé (2021), quien afirma que la Administración Pública en un Estado constitucional tiene una responsabilidad reforzada respecto de la igualdad sustantiva y el bienestar general.

Es decir, el Estado constitucional de derechos y justicia no puede entenderse solo desde su dimensión jurisdiccional, sino como un proyecto social que convoca a construir un país más igualitario, inclusivo y democrático, donde el ejercicio del poder público responda al interés general y se oriente siempre a las personas. Esta idea ha sido reafirmada por Uprimny (2020), quien indica que el constitucionalismo de derechos en América Latina exige una administración comprometida con la reducción de desigualdades y con la realización efectiva de los derechos fundamentales.

El Estado constitucional de derechos y justicia

El paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia en Ecuador después de la Constitución de 2008 introduce una auténtica ruptura con el modelo del anterior Estado de

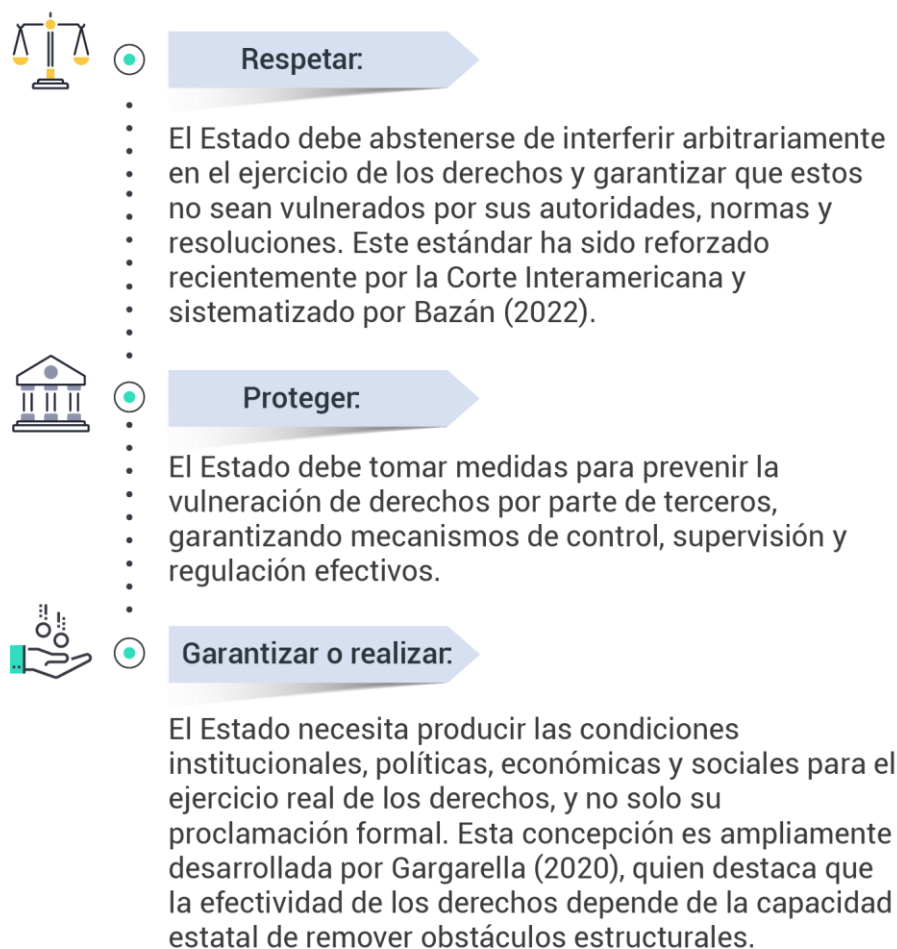
derecho legal, en el cual la ley jugaba el papel esencial y casi exclusivo dentro del sistema jurídico. En ese sistema anterior, bastaba para que una determinada actuación estatal se considerara legítima el cumplimiento formal de la ley, incluso cuando normas vigentes podían ser complacientes respecto de los derechos fundamentales. En cambio, el Estado constitucional pone el respeto y la centralidad de los derechos fundamentales como eje del modelo jurídico, en tanto estos dejan de ser elementos accesorios para convertirse en parámetros superiores que informan, limitan y evalúan toda la acción pública. Esta visión coincide con lo expuesto por Carbonell (2021), quien sostiene que el constitucionalismo latinoamericano actual desplaza el eje normativo desde la ley hacia los derechos, otorgándoles fuerza estructurante.

No se trata de que baste con que la Administración actúe “conforme a la ley”, sino que corresponde actuar conforme a la Constitución, respetando los valores de dignidad, igualdad, proporcionalidad e interés general. Dentro de esta forma de comprensión, el Estado garantista deja de ser una noción pasiva para convertirse en un concepto activo y dinámico. Esta lectura coincide con Uprimny (2020), quien sostiene que los Estados constitucionales contemporáneos exigen una administración comprometida con la vigencia efectiva de los derechos y con la superación de desigualdades estructurales.

En sintonía con la argumentación propia del constitucionalismo contemporáneo, con la doctrina vigente y con los estándares de derechos humanos aplicables al derecho público, es posible desplegar nuevamente al Estado a través de la triple obligación que se muestra en la figura que sigue:

Figura 1

Triple obligación del Estado frente a los derechos



Nota. Elaboración propia a partir de Bazán (2022); y de Gargarella (2020).

Esta descripción no procede únicamente del desarrollo doctrinario del constitucionalismo, sino que también se consagra en la Constitución ecuatoriana, según la cual "entre los deberes del Estado se encuentra garantizar sin ninguna discriminación el efectivo goce de los derechos consagrados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos". En otras palabras, este es un modelo en el cual la formulación teórica de los derechos no se agota en la letra: se necesita su plasmación mediante acciones concretas, políticas públicas idóneas, instituciones sólidas y una Administración Pública que trabaje para

erradicar desigualdades contemporáneas y fomentar la justicia social. En esta línea, Ponce Solé (2021) afirma que los Estados constitucionales requieren administraciones orientadas a la igualdad sustantiva y no únicamente a la legalidad formal.

De ahí que el Estado no pueda ser un mero “regulador” o un “gestor”, sino que también debe ser un actor activo en la generación de oportunidades, la habilitación de servicios adecuados y la garantía de que todas las personas, sin distinción alguna, puedan vivir dignamente.

El pasaje a un Estado constitucional de derechos es una revolución jurídica y una revolución ética: mientras lo jurídico implica un desplazamiento desde un enfoque formalista a uno centrado en la vida real de las personas, lo ético subraya la obligación estatal de asegurar que los derechos sean experiencias vividas y no simples proclamaciones. Tal como señala Martínez-Puón (2022), este modelo es el único camino posible hacia una sociedad más justa, democrática e inclusiva.

La Administración Pública como instrumento garante

La Administración Pública o la Administración en sí es el campo operativo a través del cual el Estado ejerce su función, sea a través de sus instituciones, sus servidores públicos o la implementación de líneas y programas de política dirigidos hacia el bienestar social. En este orden de ideas, la Administración Pública es el medio específico por el cual los mandatos constitucionales se transforman en las acciones concretas que afectan la vida de los individuos. Esta concepción coincide con lo señalado por Martínez-Puón (2022), quien afirma que la Administración es el “espacio vital donde los derechos se realizan cotidianamente”.

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador: “la función administrativa está al servicio de la comunidad” guiándose por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, participación y planificación, entre otros (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). Esto implica que la Administración Pública no tiene valor en sí misma o como un fin; su misión radica en asegurarse de que los derechos de las personas sean respetados. Esta idea se relaciona con lo expresado por Ponce Solé (2021), quien sostiene que en un Estado constitucional la administración solo se justifica en la medida en que contribuye a la efectividad de los derechos fundamentales.

Toda política pública, decisión administrativa e intervención institucional debe estar encaminada a la efectivización de los derechos fundamentales de las personas. En otras palabras, la función administrativa es instrumental en la materialización del proyecto de un Estado de derechos y justicia. Por tanto, cuando el Ministerio de Salud implementa campañas de vacunación, está protegiendo el derecho a la salud; cuando el Ministerio de Educación aumenta el acceso a la educación formal, democratiza el derecho a la educación; cuando los gobiernos municipales suministran servicios básicos (agua potable, saneamiento, gestión ambiental), protegen derechos como el acceso al agua, al medio ambiente y a la vida digna. Esta conexión directa entre la acción administrativa y la vigencia material de los derechos ha sido destacada por Carbonell (2021) en su análisis del constitucionalismo transformador.

Estas situaciones son prueba de que la justicia no solo está en normas abstractas, sino también en la realidad que crean los servidores públicos diariamente. Esta idea se confirma con el artículo 5 del COA, que señala que la actuación administrativa debe respetar los derechos de las personas y tratar de garantizarlos, convirtiéndose en un imperativo legal y moral (Ecuador, 2017). De esta manera, el servidor público se convierte en un agente constitucional de garantía, actuando responsablemente, sin tomar partido y con un sentido social, dejando de concebir los derechos como una lista estática y entendiéndolos como mandatos exigibles en cada acto administrativo. Esta visión es coherente con Bouckaert y Halligan (2020), quienes afirman que la administración contemporánea debe actuar con responsabilidad social, transparencia y orientación al bien común.

Por tanto, la actuación administrativa ecuatoriana se convierte en la clave para la realización del Estado social y democrático, donde las decisiones sobre el poder público están orientadas hacia el interés común y las acciones institucionales juegan un papel central en la construcción de los derechos reconocidos en la Constitución. Este enfoque ha sido reforzado recientemente por Uprimny (2020), quien destaca que la efectividad de los derechos depende directamente de la capacidad administrativa para transformarlos en bienes y servicios accesibles para toda la población.

La relación entre el Estado garante y la Administración Pública

Defino la relación del Estado con la Administración Pública. En este caso, no se trata solo de La relación entre una vinculación funcional y una vinculación organizativa no se agota en

describir estructuras administrativas, sino que se considera una relación estructural donde los derechos y las garantías reconocidos por las Constituciones se concreten o no efectivamente en la vida de las personas; es decir, es el marco institucional mediante el cual un grupo de determinadas personas da vida real a los derechos y a las garantías para la ciudadanía. Esta idea coincide con lo expuesto por Martínez-Puón (2022), quien sostiene que la Administración Pública es el dispositivo operativo que convierte los mandatos constitucionales en experiencias concretas.

En nuestro contexto, el Estado establece derechos, deberes y objetivos democráticos en la Constitución, y la Administración Pública los activa mediante políticas públicas, servicios, programas, regulaciones y decisiones administrativas. Tal como han señalado autores contemporáneos del campo administrativo, la función administrativa constituye el puente entre el orden normativo y la realidad social. Esta concepción coincide con la reinterpretación de Denhardt y Denhardt realizada por Denhardt (2021), quien afirma que la Administración Pública es el lugar donde “el Estado cobra vida”, es decir, donde los derechos dejan de ser declaraciones abstractas y se transforman en resultados tangibles para las personas.

Entonces, mi primer énfasis: una definición conceptual de la relación entre el Estado y la Administración Pública basada en la idea de realización efectiva de derechos.



Reconociendo la mayor generalidad posible, se puede afirmar –siguiendo criterios consolidados en decisiones constitucionales y en la doctrina reciente– que, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, “la Administración Pública es la vía principal por la cual se materializa la garantía estatal de los derechos reconocidos”. Esta formulación es coherente con lo planteado por Carbonell (2021), quien sostiene que el Estado constitucional solo adquiere sentido cuando la Administración convierte los derechos en prácticas reales de inclusión, igualdad y justicia

El Estado define la dirección y las obligaciones fundamentales; pero es la Administración la que crea, estructura y ejecuta las condiciones para que ello sea posible. En esta línea, autores como Uprimny (2020) subrayan que la garantía efectiva de los derechos depende

directamente de la capacidad administrativa para operar políticas, servicios y decisiones que reduzcan desigualdades y fortalezcan la justicia social.

Por ello, pueden identificarse tres dimensiones clave en la definición estructural de esta relación: la capacidad estatal, la operatividad administrativa y la eficacia garantista en el territorio.

1. Dimensión jurídica

La primera dimensión jurídica supone que solo debe tener lugar una administración en subordinación debida a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales de derechos humanos. Pero esto no se constituye simplemente en que la norma sea cumplida formalmente, sino que debe interpretarse conforme a un valor superior: los derechos fundamentales, cuya fundamentación se encuentra en el modelo de *juridicidad ensanchada* que caracteriza a los Estados constitucionales. Esta visión coincide con lo expuesto por Prieto Sanchís (2021), quien sostiene que la legalidad clásica se transforma en una juridicidad sustantiva orientada por valores y principios constitucionales.

Asumido este término, el principio de legalidad de la acción administrativa se convierte en un principio de juridicidad constitucional, que exige que todo acto administrativo sea jurídico, conforme a la ley, legítimo y congruente con los derechos humanos. Este enfoque ha sido reforzado por Bernal Pulido (2020), quien señala que los derechos fundamentales se convierten en parámetros directos de validez de toda decisión pública, desplazando la visión formalista que caracterizó al antiguo Estado legal.

Desde esta perspectiva, los derechos individuales y colectivos han de fungir como criterios de validez de todo actuar administrativo, al reforzar la motivación, la proporcionalidad y la razonabilidad como exigencias esenciales del Estado constitucional. Esta interpretación encuentra respaldo en Ponce Solé (2021), quien afirma que la motivación reforzada y la proporcionalidad son garantías indispensables para asegurar que la Administración actúe de manera constitucionalmente adecuada.

2. Dimensión política

El aspecto político, entonces, constituye la segunda dimensión, ya que esta dimensión de la Administración Pública solo se deja identificar con la obligación de ejecutar las políticas públicas que derivan de los instrumentos de fines del Estado. Con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Secretaría Nacional de Planificación, es al Estado al que se le permite determinar objetivos y priorizar políticas, comenzando con que esas políticas públicas luego serán encargadas de realizar por la Administración Pública, convirtiéndose en alimentos, servicios y programas territorializados. Esta concepción coincide con lo expuesto por Kuhlmann y Wayenberg (2020), quienes sostienen que la administración contemporánea es el engranaje operativo que traduce los objetivos estratégicos del gobierno en acciones concretas dentro del territorio.

Por lo tanto, las obligaciones positivas del Estado, es decir, aquellas que requieren actuar para garantizar un derecho son transmitidas y materializadas por la gestión administrativa. Esta idea se encuentra alineada con Ponce Solé (2021), quien afirma que en el Estado constitucional las políticas públicas constituyen mecanismos de cumplimiento de derechos y no simples directrices de gobierno.

Siendo así, me atrevería a explicar que la Administración Pública es la que nos permite consumir los servicios básicos de educación, salud, agua potable, ambiente, seguridad, infraestructura e incluso los programas sociales, únicamente porque es la Administración la que los realiza y organiza con carácter permanente. Esta función instrumental ha sido destacada por Martínez-Puón (2022), quien señala que la administración es el dispositivo estatal que garantiza la continuidad y efectividad de los servicios públicos esenciales, haciendo posible el ejercicio real de los derechos fundamentales.

3. Dimensión ética y social

La Administración debe mantenerse al margen de limitarse a las normas, pero también actuar con responsabilidad, honestidad, integridad y compromiso público. La acción pública es moral, debe interpretarse en tanto reflejo del principio de Buen Vivir, en tiempos modernos de la ordenación constitucional de actuar en beneficio de la colectividad. Esta visión coincide con lo señalado por Villoria (2021), quien sostiene que la ética pública constituye el fundamento indispensable de toda Administración democrática y que la integridad es condición para la vigencia del Estado constitucional.

La corrupción no es mera infracción administrativa. La mala conducta o el abuso del poder no son simples infracciones administrativas, sino delitos o situaciones penadas por la ley. Es una violación al deber que tienen las personas encomendadas a hacer valer los derechos; es una violación a la dignidad del ser humano, afectando su seguridad y bienestar (Transparencia Internacional, 2023). Este enfoque es consistente con lo planteado por OCDE (2020), que advierte que la corrupción erosiona la confianza pública, debilita la legitimidad democrática y afecta desproporcionadamente a los grupos más vulnerables.

En este orden de ideas, la ética pública se convierte en un elemento imprescindible para que la Administración realice su papel legítimo y garantice la confianza de la ciudadanía. La Administración honesta puede incrementar la confianza ciudadana, someter la gestión del servicio público a la justicia y robustecer la cohesión social; mientras que la Administración no íntegra puede subvertir la democracia y afectar negativamente los derechos humanos. Esta reflexión coincide con lo expresado por Ponce Solé (2021), quien destaca que la integridad administrativa es una condición estructural para asegurar que la acción pública se oriente verdaderamente al interés general.

Mecanismos de control y responsabilidad estatal

Por la garantía en su sentido de que el Estado es capaz de garantizarlo, la Constitución contiene mecanismos de control, de protección y de responsabilidad; a nivel jurisdiccional, la Corte Constitucional del Ecuador es la encargada de llevar a cabo lo anterior por medio de: la acción de protección, la acción de acceso a la información pública, la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Estos mecanismos buscan que desde la actividad administrativa se garantice la constitucionalidad y, a su vez, pretenden que el Estado sea responsable por actos de omisión que vulneren efectivamente derechos. Esta concepción coincide con lo expuesto por Romboli (2021), quien destaca que las garantías jurisdiccionales son instrumentos esenciales para asegurar la supremacía de los derechos frente a omisiones estatales.

En la misma línea, el artículo 11, inciso 4, numeral 9 de la Constitución establece que *“el Estado responderá por los daños que causen sus agentes”*, configurando un régimen de responsabilidad objetiva. Es decir, no se exige acreditar dolo o culpa del funcionario, sino demostrar el daño y su nexo con la función pública. Este enfoque ha sido reforzado por Bernal

Pulido (2020), quien señala que los modelos constitucionales contemporáneos imponen sistemas de responsabilidad estatal orientados a garantizar reparación efectiva y evitar la impunidad administrativa.

El orden jurídico instaurado en 2008 integra, como referentes, la Constitución de la República del Ecuador, que fija una “carta mínima” de reglas contenidas en códigos y leyes, pero que se complementa con desarrollos normativos que amplían los estándares de responsabilidad, integridad y control. Desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo (COA) en 2017, la aplicación del procedimiento disciplinario y del procedimiento sancionador ha permitido fortalecer la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas en la gestión pública. En esta línea, Ponce Solé (2021) explica que los procedimientos sancionadores son expresiones del principio de juridicidad y de la obligación estatal de controlar internamente el ejercicio del poder.

Asimismo, la incorporación de nuevos deberes éticos y administrativos establecidos por la LOSEP, y especialmente desde la *Ley Orgánica de Integridad Pública* (LOIP, 2019), ha sofisticado los estándares de integridad, prevención de conflictos de interés y control de la conducta ilícita dentro de la función pública. Sobre este punto, Villoria (2021) sostiene que las leyes de integridad pública en América Latina constituyen herramientas esenciales para combatir la corrupción y reforzar la confianza ciudadana.

En sus pronunciamientos, la Corte Constitucional ha destacado que la potestad sancionadora solo podrá ser ejercida observando estrictamente los principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y motivación, además de impulsar investigaciones internas e informar adecuadamente a los ciudadanos. Este estándar coincide con lo señalado por Martínez-Puón (2022), quien afirma que la potestad disciplinaria del Estado debe entenderse como un mecanismo de control constitucional, cuyo fin es asegurar que la Administración actúe conforme al interés general y a los derechos fundamentales.



Como recurso complementario, para el estudio del marco jurídico que sustenta la organización del Estado y el funcionamiento de la Administración Pública en el Ecuador, es fundamental que revise directamente la norma suprema del ordenamiento jurídico. En este sentido, se propone el documento [Constitución de la República del Ecuador](#) (2008), elaborado por la Asamblea Nacional del Ecuador. Este recurso permite conocer los principios constitucionales que regulan la estructura del Estado, la separación de funciones, la garantía de derechos y el rol de las instituciones públicas.

Para finalizar esta primera semana y poner práctica los conocimientos adquiridos, le invito a participar en el siguiente caso de estudio:

[Decisiones administrativas y garantía de derechos](#)

A partir de esta actividad, se evidencia que el Estado constitucional de derechos exige una actuación pública orientada no solo al cumplimiento normativo, sino a la garantía efectiva de los derechos en la realidad. Asimismo, se comprende que la Administración Pública constituye el espacio donde estos derechos se materializan, lo que implica una responsabilidad reforzada en la toma de decisiones, especialmente frente a situaciones que afectan directamente a la ciudadanía.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

- 1. Situación problemática:** Un ciudadano ha reportado deficiencias en el servicio de la Empresa Eléctrica, señalando específicamente la falta de claridad en los requisitos y tiempos de espera excesivos. Estas quejas evidencian debilidades críticas en la gestión administrativa que requieren atención inmediata.

Instrucciones de la Actividad:

- Evalúe el caso e identifique la vigencia o vulneración de los principios constitucionales de la administración pública (legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas).
 - Diseñe un organizador gráfico que vincule estos principios con situaciones de la realidad nacional.
 - Herramienta interactiva: Publique su trabajo en [Padlet](#).
 - Participe en el foro interactivo comentando las propuestas de al menos dos compañeros.
- 2.** Revise la [Video-Aula 1](#) sobre: Principios constitucionales que rigen la función administrativa, que refuerza los conceptos clave y consolida lo aprendido.



Semana 2

1.3. La supremacía constitucional y el principio de separación de funciones en la gestión pública: Interpretación de la Constitución como norma fundamental y sus efectos sobre la legalidad administrativa.

En términos generales, el enmarcamiento del Estado constitucional de derechos y justicia, conformado por la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008), asienta el orden jurídico sobre dos pilares básicos que fundan el ejercicio del poder público y que lo orientan y lo limitan. Estos principios no son simples límites programáticos, sino garantías reales del Estado de Derecho y revisten centralidad en tanto se dirigen a la protección de los derechos, a la limitación del poder y al otorgamiento de legitimidad democrática. Esta concepción coincide con lo planteado por Carbonell (2021), quien resalta que los principios estructurales del constitucionalismo contemporáneo operan como auténticas garantías materiales del Estado democrático.

Desde esta perspectiva, la supremacía de la Constitución, explícitamente regulada en el artículo 424, señala que ninguna norma o decisión estatal o administrativa puede oponerse a la propia Constitución. Por ende, uno de los deberes de cualquier acto de las autoridades públicas, incluso de la Administración, es adecuar su ejercicio a los derechos fundamentales, a los valores constitucionales y a las finalidades del Estado mediante la dignidad, igualdad, participación y Buen Vivir o Sumak Kawsay. Esta lectura es congruente con lo expuesto por Prieto Sanchís (2021), quien sostiene que la Constitución opera como parámetro superior que orienta y limita la actuación administrativa en clave de derechos.

Entendido de esta forma, la Constitución en los Estados constitucionales contemporáneos no solo estructura, sino también limita y orienta efectivamente el poder mediante la centralidad de los derechos humanos, tal como afirma Bernal Pulido (2020) en su teoría de la juridicidad constitucional.

En segundo término, el principio de separación de funciones, regulado en los artículos 225 y siguientes de la Constitución, configura una distribución del poder que dialoga entre cinco funciones del Estado: la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la electoral y la de transparencia y

control social. En términos institucionales, esta delineación evita la concentración del poder en un único órgano, promueve la colaboración entre ellos y refuerza los mecanismos de control recíproco (*checks and balances*) imprescindibles para evitar abusos y garantizar el ejercicio responsable del poder. Esta lógica institucional ha sido reforzada por Uprimny (2020), quien destaca la importancia del equilibrio funcional como elemento constitutivo de la democracia constitucional.

En el caso de la Administración Pública, ubicada dentro de la Función Ejecutiva, el obrar dentro del marco regulativo implica respetar los límites propios de sus competencias y el equilibrio institucional que da forma a la organización constitucional. Siguiendo un enfoque humanístico, ambos principios funcionan como un sistema de protección ciudadana:

- La *supremacía constitucional* impide que cualquier autoridad se sitúe por encima de los derechos.
- Mientras que la *separación de funciones* evita que los poderes se concentren en un solo órgano, favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad.

La experiencia comparada ha demostrado que los Estados con instituciones más confiables, políticas públicas más estables y mejores respuestas han sido aquellos que aplican rigurosamente estos principios. Autores como Kuhlmann y Wayenberg (2020) subrayan que los sistemas administrativos más eficaces son precisamente los que integran controles constitucionales robustos y prácticas coordinadas entre funciones del Estado.

Sin embargo, es aún más evidente que estos dos pilares tienen un impacto directo sobre la organización y funcionamiento de la Administración Pública, porque ambos determinan cómo debe estructurarse, qué competencias puede ejercer y bajo qué parámetros debe actuar. Así, la Administración se convierte en el instrumento mediante el cual la Constitución se aplica en la práctica cotidiana: presta servicios públicos, ejecuta políticas públicas, regula actividades y toma decisiones que afectan directamente la vida de las personas.



Su legitimidad dependerá, entonces, de su capacidad de cumplir con la Constitución, coordinarse con las demás funciones y emprender acciones eficaces, transparentes y éticas, lo cual se alinea con lo planteado por Denhardt (2021), quien afirma que la gestión pública democrática requiere integridad, vocación de servicio y orientación permanente al interés general. Las tres caras con significativo peso normativo y axiológico constituyen el andamiaje institucional que regula la posibilidad de acción de la Administración Pública democrática y garante de derechos. Son principios que organizan y limitan al Estado, pero también lo humanizan al situarlo en relación con el valor de la dignidad de las personas

La supremacía constitucional y su impacto en la gestión pública

Concepto y fundamento jurídico

Cuando este principio parte de la realidad de las naciones, se dice abiertamente que la Constitución de la República del Ecuador constituye la norma prima, unitaria y suprema del ordenamiento jurídico. Así se establece que ninguna persona puede refutar lo dispuesto en la Constitución mediante leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas o cualquier acto administrativo (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). Este principio ha sido reafirmado en la doctrina contemporánea: Bernal Pulido (2020) sostiene que la supremacía constitucional configura el eje estructurante del Estado constitucional, en tanto todas las manifestaciones del poder público deben someterse a ella.

La supremacía de la Constitución, por tanto, no es un postulado abstracto ni un principio meramente declarativo; se concreta en exigencias institucionales vinculantes para todas las entidades públicas. Todas las instituciones de la nación, así como el conjunto del aparato estatal, deben adecuar su conducta, decisiones y políticas al marco constitucional, lo que coincide con lo expuesto por Prieto Sanchís (2021), quien afirma que la Constitución funciona como parámetro directo de validez y como límite material del poder administrativo.

Es decir, que la implementación de la ley, en los términos de los actos de la administración pública, no debe ser entendida como aplicación mecánica del texto legal, sino como

actuación estrictamente enmarcada en los valores, principios y derechos que la Constitución reconoce como norma fundamental. Esta conclusión se corresponde con lo señalado por Carbonell (2021), quien indica que en los Estados constitucionales contemporáneos la juridicidad no se agota en la legalidad, sino que exige respeto pleno a los derechos fundamentales.

La función administrativa, entonces, no solo debe estar sometida al principio de juridicidad, sino que debe respetar los derechos humanos y los fundamentos axiológicos del Estado, tales como la dignidad humana, el derecho al auxilio estatal y los principios del Buen Vivir. En otras palabras, la Constitución se convierte en el patrón último para orientar la labor administrativa. Esta idea se alinea con lo expresado por Uprimny (2020), quien sostiene que toda actuación estatal debe ser compatible con la Constitución material, es decir, con los derechos y principios que esta consagra como fundamento del orden democrático.

La demanda básica, en definitiva, es que toda actuación del Estado se mida permanentemente frente al derecho y frente a los derechos de la generalidad, lo que constituye una garantía estructural y un límite imprescindible para el ejercicio legítimo del poder público.

Interpretación constitucional y legalidad administrativa

Por un lado, la actividad administrativa está condicionada por la interpretación constitucional de las normas, ya que esta define cómo deben interpretarse y aplicarse las leyes para facilitar el adecuado funcionamiento del Estado. En este sentido, tal como señala Bernal Pulido (2020), la interpretación constitucional opera como un parámetro directo de validez que condiciona todo ejercicio del poder administrativo. A partir de este modelo, la Corte Constitucional —de conformidad con los artículos 429 y siguientes de la Constitución ecuatoriana— es la autoridad suprema encargada del control, defensa e interpretación oficial de la Constitución. Sin perjuicio de la capacidad prudencial y la independencia que caracteriza a los jueces, todas las decisiones, dictámenes y sentencias de la Corte deben ser consideradas de obligado cumplimiento para todas las autoridades, incluida la Administración Pública. Esta obligatoriedad ha sido reafirmada por Uprimny (2020), quien sostiene que la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional es esencial para garantizar coherencia y supremacía constitucional.

Dicho de otra manera, los criterios de la Corte son vinculantes en la actividad administrativa. Por otro lado, al interpretar la Constitución, la Corte cumple también una función integradora o “de llenado”, permitiendo que las normas legales y reglamentarias se interpreten conforme a los valores, principios y derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución. Esta idea coincide con lo planteado por Prieto Sanchís (2021), para quien la interpretación conforme es una exigencia estructural del Estado constitucional y obliga a todas las autoridades, no solo a los jueces.

Por todo lo anterior, ya no se puede interpretar el principio de legalidad administrativa de manera aislada ni, mucho menos, en detrimento de los derechos fundamentales. Esta afirmación está en sintonía con la teoría contemporánea del constitucionalismo, según la cual toda actividad pública debe ser interpretada desde la perspectiva de los derechos constitucionales y de la centralidad de la persona humana, como sostiene Carbonell (2021). Hasta hace poco, la legalidad administrativa era entendida como simple sumisión del poder público a la ley; sin embargo, esta visión ha sido superada.

En la actualidad, dentro del Estado constitucional de derecho, el concepto de legalidad se ha ampliado y transformado en el principio de juridicidad constitucional: es decir, la sujeción de la autoridad no solo a la ley, sino también a la Constitución, a los principios jurídicos y a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Esta evolución doctrinaria se alinea con lo expuesto por Ponce Solé (2020), quien sostiene que la juridicidad robusta es la base del control de poder en la Administración Pública contemporánea.

Con relación a su aplicación, los administradores ya no pueden basarse únicamente en disposiciones secundarias para justificar sus decisiones, puesto que la actuación administrativa debe armonizarse con los estándares internacionales de derechos humanos, que actúan como normas supralegales interpretativas. Esta orientación se encuentra reforzada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y por los estándares señalados en la doctrina reciente (Gargarella, 2021).

Así, surge que la supremacía de la Constitución impone una cualidad orientadora y material sobre la función administrativa: no solo exige legalidad, sino también respeto pleno de los derechos y prevalencia del bien común. De este modo, la carga suprema del orden constitucional deja de ser una perspectiva formal y pasa a convertirse en una directriz

profunda y vinculante de la gestión pública, tal como recalca Denhardt (2021) al referirse al servicio público basado en valores y derechos.

Efectos sobre la gestión pública

Efectivamente, la supremacía constitucional en la actividad pública es ingente y se reviste de varios planos de actuación del Estado. En un Estado constitucional –como lo es el ecuatoriano– ya no basta con que las instituciones “cumplan la ley”; tienen, además, que cumplir –antes que nada– con la Constitución y con los derechos fundamentales que ella dispone. Esta exigencia ha sido reforzada por la doctrina contemporánea: Bernal Pulido (2020) sostiene que la supremacía constitucional obliga a que toda actuación administrativa se mida directamente frente a los derechos fundamentales, convirtiendo a la Constitución en un parámetro de validez inmediato.

Este principio revoluciona el modo de funcionar de la Administración Pública en su organización, en su actividad decisoria y en su relación con el ciudadano. En esta misma línea, Carbonell (2021) señala que el constitucionalismo moderno transforma la Administración en un agente garante de derechos y no simplemente en una ejecutora de la ley. Asimismo, Prieto Sanchís (2021) afirma que la juridicidad constitucional exige que la Administración actúe no solo conforme a la norma legal, sino conforme al proyecto axiológico de la Constitución.

Por su parte, Uprimny (2020) complementa esta visión indicando que la supremacía constitucional impone límites sustantivos al poder administrativo, obligando a que toda decisión pública sea compatible con la dignidad humana, el principio de proporcionalidad y el interés general.

Para comprender cómo la supremacía constitucional incide de manera concreta en la gestión pública, es necesario observar sus efectos en distintos niveles de actuación del Estado. A continuación, en la siguiente presentación interactiva se muestra una síntesis que permite identificar cómo este principio orienta las normas, la organización institucional y el desempeño cotidiano de los servidores públicos.

[Efectos de la supremacía constitucional en la gestión pública](#)

A partir de esta revisión, se comprende que la supremacía constitucional se proyecta de manera integral en la gestión pública, influyendo en la creación de normas, la organización institucional y la actuación de los servidores públicos. Asimismo, se evidencia que este principio convierte a la Constitución en un criterio operativo que orienta decisiones concretas y garantiza la protección efectiva de los derechos en la práctica administrativa.

Una Administración Pública con enfoque garantista

Este conjunto de efectos otorga a la Administración Pública una nueva concepción. Ya no estamos ante una Administración Pública ejecutora de normas y preceptos ni ante una mera técnica estatal subordinada. Nos enfrentamos, entonces, a un mecanismo garantista cuya función primordial es realizar los valores, principios y derechos que el sistema constitucional reconoce y protege. Esta transformación ha sido resaltada por Carbonell (2021), quien sostiene que la Administración contemporánea deja de ser un simple órgano de ejecución para convertirse en un agente activo de garantía de derechos.

Todo ello implica que la Administración debe responder a una lógica de derechos, ética pública y responsabilidad institucional; es decir, su quehacer consiste en convertir los mandatos constitucionales –como la igualdad, la no discriminación, la transparencia, la participación y el Buen Vivir– en políticas, servicios o decisiones que inciden directamente en la vida de las personas. En esta línea, Denhardt y Denhardt (2021) enfatizan que el servicio público debe concebirse como una práctica orientada a valores democráticos y centrada en el ciudadano, en la que la Administración actúa como puente entre la Constitución y la sociedad.

Asimismo, Bernal Pulido (2020) refuerza esta visión al afirmar que la Administración Pública en un Estado constitucional es un instrumento esencial de realización de derechos fundamentales y no simplemente una estructura burocrática. De forma complementaria, Villoria (2021) destaca que la ética pública y la responsabilidad institucional se vuelven elementos indispensables para que la Administración cumpla con su rol garantista y consolide la confianza ciudadana.



Para profundizar en la comprensión de los fundamentos constitucionales que orientan la actuación de la Administración Pública, se propone el siguiente recurso audiovisual que aborda el proceso de [constitucionalización del Derecho Administrativo](#). Este recurso tiene como finalidad pedagógica permitir que el estudiante comprenda cómo los principios constitucionales influyen en la organización, funcionamiento y control de la administración pública, así como en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación del Estado.

1.4. El principio de separación de funciones y la organización del poder público: distribución de competencias entre las funciones del Estado y su incidencia en la Administración Pública.

Fundamento constitucional

El principio de separación de funciones está consagrado en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, la cual prevé una organización estatal que, a pesar de estar inspirada en la clásica teoría de la división de poderes, no se confunde con ella en sus términos. En efecto, a diferencia del modelo tripartito clásico, la Constitución ecuatoriana propone un modelo funcional, con cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de Transparencia y Control Social, y Electoral. Cada una de ellas posee competencias especiales y absolutamente delimitadas, articuladas mediante relaciones de colaboración, coordinación y control recíproco. Este principio cumple dos misiones esenciales para la vida democrática: primero, evita la formación de centros concentrados de poder y, por lo mismo, el abuso o la arbitrariedad. Esta idea coincide con lo señalado por Carbonell (2020), quien enfatiza que la distribución funcional del poder es una garantía estructural contra la concentración y un mecanismo indispensable para proteger los derechos.

Este objetivo se alinea con la tradición constitucional que ha visto en la distribución del poder un instrumento elemental de protección y una de las garantías centrales del Estado de derecho. En segundo lugar, este principio asegura la eficacia y el equilibrio institucional: la actividad estatal es un poder limitado tanto por sus destinatarios como por sus instrumentos. Sin embargo, no propone una división rígida del poder, sino una separación funcional y

cooperativa, en la que las relaciones inter-funcionales permiten corregir, coordinar y complementar la acción pública. Esta lectura coincide con lo planteado por Villoria (2021), quien sostiene que las democracias contemporáneas requieren arquitecturas institucionales flexibles, capaces de generar controles efectivos, pero también cooperación responsable.

En esta línea, los Estados buscan establecer estructuras más flexibles que promuevan la corresponsabilidad, la cooperación y el diálogo; justamente, esto es lo que promueven Denhardt y Denhardt (2021), al subrayar que la gobernanza moderna exige instituciones que trabajen en redes colaborativas, orientadas a la resolución conjunta de problemas públicos y a la construcción de confianza democrática.

Distribución de competencias y su incidencia en la Administración Pública



La Función Ejecutiva tiene un papel muy honorable, en especial, en lo vinculado a la conducción del Estado ecuatoriano, ya que la Carta Magna establece que tal institución es la llamada a llevar adelante la conducción de la política pública, así como la de organizar la administración del Estado, según describe el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador.

Esto significa que la Función Ejecutiva, por un lado, es el nombre que se aplica a la función realizada en la aplicación de la forma de gobierno que consiste en llevar a cabo los mandatos del gobierno en acción y, por el otro, es la forma en que se ejecutan, de forma oportuna, de acuerdo con principios y criterios administrativos orientados al interés general, aquellos planes, programas y políticas públicas. La Función Ejecutiva desarrollará aquello que no debe hacerse desde la iniciativa legislativa pero sí desde la capacidad de acción estatal: educación, salud, seguridad, infraestructura, inclusión social, protección ambiental, entre otros, mediante ministerios, secretarías y organismos adscritos. Esta forma de hacer está guiada por el principio de necesidad y eficiencia administrativa, cuyo fundamento contemporáneo como señala Villoria (2021) es la obligación estatal de actuar con responsabilidad, resultados verificables y gestión pública orientada al bien común.

Esto, tal como lo aseveran Denhardt y Denhardt (2021), implica que la administración actual debe saber ubicar en justo equilibrio lo técnico, lo ético y la vocación de servicio; solo así es posible acercar la realización de los fines del Estado. La Función Ejecutiva es, entonces, el instrumento más adecuado para llevar a cabo la realización del constitucionalismo y, más exactamente, no solo de los derechos fundamentales, sino también del derecho al Buen Vivir o Sumak Kawsay.

No obstante, el funcionamiento de la nación en su totalidad no puede justificarse únicamente en la Función Ejecutiva. La Función Legislativa inicia el funcionamiento normativo del Estado, ya que promulga las leyes marco de la Administración, sanciona, reforma, delibera y controla la forma en que se administra el poder público. Por su parte, la Función Judicial y los órganos de control, como la Contraloría General del Estado o la Defensoría del Pueblo, son necesarios para garantizar que la acción administrativa se mantenga dentro de la ley y respete los derechos de las personas. La Contraloría vigila el correcto uso de los recursos públicos, mientras que la Defensoría del Pueblo protege los derechos de la ciudadanía en sus diversas facetas. Estas funciones responden a lo que Carbonell (2020) denomina “arquitecturas de control democrático”, indispensables para frenar el abuso de poder y asegurar la juridicidad constitucional.

En esta medida, la interinstitucionalidad se refiere a la relación entre instituciones públicas, que es un componente esencial de una buena gestión pública. La colaboración evita la duplicación de actividades, la competencia innecesaria entre agencias y asegura la unidad de acción pública. La cooperación interinstitucional, según reportes recientes de la OCDE (2021), incrementa la calidad del trabajo público, fortalece la transparencia y mejora la capacidad estatal para responder a los ciudadanos. Por lo tanto, la interacción entre acción pública y colaboración interinstitucional debe llevar a una gestión pública actual, responsable y garantista. De igual forma, cada función cumple su papel en enlace con las otras: la democracia se consolida, los servicios públicos se ofertan adecuadamente y la ciudadanía recibe la respuesta estatal que la Constitución exige.

Control y equilibrio del poder administrativo

Por lo tanto, la división de poderes en el Estado constitucional no es un simple esquema organizativo. Representa, específicamente, un mecanismo *sine qua non* de subordinación y de

control recíproco entre autoridades, de modo que ninguna de ellas concentre el poder o actúe sin supervisión. Como señala Ferrajoli (2020), la distribución del poder y su sometimiento a controles institucionales constituye un elemento estructural del constitucionalismo contemporáneo y una garantía frente a la arbitrariedad estatal.

Este sistema puede desplegarse en una estructura de múltiples niveles que se muestra en la siguiente figura y que permite a cada una de las funciones controlar y contrarrestar a las demás:

Figura 2

Sistema de control del poder público



Nota. Adaptado de Principios de gobernanza pública [Ilustración], por OCDE, 2021, OCDE Publishing; de Constitución de la República del Ecuador [Ilustración], por Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, Registro Oficial 449; y de Constitucionalismo contemporáneo [Ilustración], por Carbonell, M., 2020, UNAM, CC BY 4.0.

Esa red de controles que opera al estilo del sistema de *checks and balances* funciona como una barrera protectora contra el riesgo de concentración de poder y obliga a la Administración Pública a operar dentro de los límites de la Constitución, con responsabilidad y transparencia. A través de esta arquitectura institucional, la legalidad administrativa se fortalece y la ciudadanía dispone de mecanismos para restablecer el funcionamiento constitucional cuando sus derechos se ven afectados.

Sin embargo, el control del poder administrativo no depende únicamente de la separación de funciones: es solo a través de ella que el sistema de control puede operar. De tal modo, tanto el COA como la separación de funciones colaboran decisivamente en el control de la actuación estatal. Esto ocurre principalmente porque el primero establece procedimientos claros, garantías ciudadanas y límites concretos a la actuación administrativa. Asimismo, el COA incorpora principios esenciales de la legitimidad administrativa, como la transparencia, la motivación, la proporcionalidad y la posibilidad de impugnar los actos administrativos, principios que, como señala Bernal Pulido (2020), son indispensables para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales en sede administrativa.

Estos no son meros requisitos formales: constituyen herramientas imprescindibles para la efectividad de los principios constitucionales y permiten que las personas se defiendan cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. En consecuencia, la separación de funciones, por un lado, y el COA, por otro, deben interactuar para consolidar un Estado administrativo garantista, es decir, un Estado en el que el poder se ejerce dentro de un marco claro, controlado y orientado al interés general. Se trata, en suma, de un sistema que favorece la democracia, fortalece la confianza ciudadana y contribuye a un país más estable, legítimo y cercano a las personas, características esenciales de un auténtico Estado de derecho responsable.



Como **recurso complementario** para comprender de manera integral la **organización del poder público y [la relación entre las funciones del Estado en el Ecuador](#)**, se propone la revisión de este documento. La finalidad pedagógica de este material es que analice cómo se articulan las diferentes funciones del Estado dentro del sistema democrático ecuatoriano, así como el papel que desempeñan los mecanismos de control y equilibrio institucional en la gestión pública. Este recurso permite fortalecer la comprensión del principio de **separación y coordinación de funciones**, elemento esencial para el estudio del Derecho Administrativo y la organización del Estado.

¡Muy bien, hemos finalizado la primera unidad! Antes de avanzar, le invito a poner a prueba los conocimientos adquiridos durante esta semana mediante el siguiente juego de relacionar

[Organización del poder público y funciones del Estado en la gestión pública](#)

Mediante esta actividad, se comprende que la organización del poder público en el Estado ecuatoriano no responde a una división rígida, sino a una distribución funcional que combina especialización, control y cooperación. Asimismo, se evidencia que cada función del Estado cumple un rol clave en la gestión pública y en la garantía de derechos, lo que permite entender cómo la estructura institucional contribuye al equilibrio del poder y al funcionamiento democrático.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. **Situación problemática:** Se presenta una controversia jurídica derivada de una decisión administrativa cuya constitucionalidad ha sido cuestionada. Este escenario genera una tensión institucional entre las distintas funciones del Estado, poniendo a prueba el equilibrio de poderes.

Directrices de la Actividad:

- Evalúe el caso bajo la óptica del principio de supremacía constitucional y determine cómo opera la separación de funciones para la resolución efectiva de este conflicto.
- Redacción de un ensayo breve o análisis argumentado que sustente su postura con base en la normativa vigente.
- Foro académico en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Publique su análisis y realice una retroalimentación crítica a las intervenciones de al menos dos compañeros.

2. Revise el video: [Separación de poderes ¿Qué es y de dónde viene?](#)

Estos recursos permiten al estudiante comprender cómo se distribuye el poder en el Estado ecuatoriano y cuál es la importancia del principio de separación de funciones para garantizar el equilibrio institucional, el control entre los órganos del Estado y la protección del sistema democrático.

3. Revise la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece la supremacía constitucional y sus efectos sobre la legalidad administrativa; para ello observe el video titulado: [Supremacía Constitucional](#)

Este recurso permite analizar la **Constitución de la República del Ecuador**, donde se establece el **principio de supremacía constitucional y sus efectos sobre la legalidad administrativa**, comprendiendo que todas las actuaciones de la administración pública deben sujetarse a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. De esta manera, podrá identificar cómo la supremacía constitucional orienta la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en la gestión pública y garantiza que las decisiones administrativas se ajusten al marco constitucional vigente.

4. Ahora, y de una manera motivadora, valore sus conocimientos, contestando correctamente las preguntas sobre la Unidad 1. Para lo cual, usted debe tomar en cuenta la siguiente estrategia:

- Para asegurar un excelente desempeño en la Autoevaluación 1 de esta unidad, le invito a realizar un ejercicio de inmersión en los contenidos. Esta actividad no es solo un

repaso; es la base que le permitirá responder con seguridad y criterio técnico las preguntas planteadas, conectando la teoría con la realidad administrativa.

- Inicie revisando los contenidos de la Unidad 1 en esta guía. Potencie su comprensión consultando la bibliografía básica y complementaria en nuestra biblioteca virtual. Recuerde que un administrador informado es un administrador que decide con base en la norma.
- Identifique las ideas fuerza sobre la estructura del Estado y los límites del poder público.
- Le sugiero registrar sus reflexiones y conceptos clave en su cuaderno de apuntes o en un documento digital. Tener estas ideas organizadas le servirá como una "guía de consulta rápida" para analizar y fundamentar cada respuesta durante el desarrollo del quiz.
- Finalmente, proceda a resolver el cuestionario. Utilice los argumentos claros y fundamentados que ha construido durante su revisión bibliográfica para garantizar que sus respuestas reflejen un dominio sólido de la asignatura.
- Desarrolle esta preparación metódica le permitirá no solo obtener un buen puntaje, sino desarrolle la agilidad mental necesaria para identificar la normativa aplicable en casos reales, una competencia esencial en la gestión pública.

¡Éxitos!



Autoevaluación 1

Seleccione la respuesta correcta para cada una de las interrogantes planteadas:

1. **¿Qué artículo de la Constitución de la República del Ecuador establece los principios que rigen la función administrativa del Estado?**
 - a. Artículo 147
 - b. Artículo 227

- c. Artículo 284
- d. Artículo 11

2. ¿El principio de juridicidad implica que la Administración Pública?

- a. Solo actúa cuando la ley expresamente lo permite.
- b. Puede actuar libremente si no contraviene la ley.
- c. Debe actuar conforme a la Constitución, los derechos y los principios del orden jurídico.
- d. Se sujeta únicamente a la jerarquía institucional.

3. ¿Según la Constitución ecuatoriana, el deber primordial del Estado como garante de derechos es?

- a. Promover el desarrollo económico.
- b. Sancionar a los servidores públicos que incumplan la ley.
- c. Garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos constitucionales y humanos.
- d. Centralizar las competencias del poder público.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la relación entre el Estado garante y la Administración Pública?

- a. La Administración actúa con autonomía absoluta respecto del Estado.
- b. La Administración es el instrumento mediante el cual el Estado garantiza los derechos.
- c. La Administración Pública sustituye al poder judicial en la garantía de los derechos.
- d. El Estado y la Administración cumplen funciones independientes sin coordinación.

5. ¿Qué acción constitucional permite a los ciudadanos impugnar actos administrativos que vulneren derechos fundamentales?

- a. Acción de repetición

- b. Acción de protección
- c. Acción extraordinaria de revisión
- d. Acción de amparo administrativo

6. ¿Qué establece el principio de supremacía constitucional en el orden jurídico ecuatoriano?

- a. Que la ley es la fuente principal del Derecho Administrativo.
- b. Que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra.
- c. Que las decisiones administrativas pueden modificar la Constitución.
- d. Que los reglamentos tienen el mismo rango que la Constitución

7. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el impacto de la supremacía constitucional en la gestión pública?

- a. Permite que la Administración Pública actúe sin control judicial.
- b. Obliga a la Administración Pública a ejecutar únicamente normas legales.
- c. Exige que toda gestión pública se oriente a la realización de los derechos constitucionales.
- d. Sustituye el principio de legalidad por el de discrecionalidad administrativa.

8. ¿Cuál es la principal diferencia entre el principio de legalidad y el principio de juridicidad en la Administración Pública?

- a. La legalidad se basa en la Constitución y la juridicidad solo en la ley.
- b. La legalidad exige obedecer la ley; la juridicidad exige además respetar la Constitución y los derechos.
- c. La juridicidad reemplaza completamente la legalidad.
- d. No existe diferencia práctica entre ambos principios.

9. En el modelo constitucional ecuatoriano, el principio de separación de funciones busca principalmente:

- a. Concentrar el poder en la Función Ejecutiva para agilizar la gestión pública.
- b. Permitir que cada función del Estado intervenga libremente en las demás.
- c. Distribuir las competencias entre las cinco funciones del Estado y evitar la concentración del poder.
- d. Reducir el control político y judicial sobre la Administración Pública

10. ¿Cuál de los siguientes órganos ejerce el control constitucional sobre los actos administrativos del poder público?

- a. La Contraloría General del Estado.
- b. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
- c. La Corte Constitucional del Ecuador.
- d. El Consejo Nacional Electoral.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 2. Fiscalización gubernamental

2.1. Mecanismos de control interno y externo en la gestión pública: funciones de la Contraloría General del Estado y auditorías gubernamentales.

La dirección pública contemporánea en un Estado constitucional de derechos y justicia exige a las instituciones no solo hacer su trabajo de manera ética y profundamente responsable, sino también basarse en parámetros de eficacia y eficiencia, y sobre todo transparentar completamente su gestión. Dentro de ese marco de funcionamiento, no basta con cumplir sin más la ley: la labor del sector público debe articularse con principios como la probidad, la responsabilidad y la función social. Su uso de los recursos estatales solo puede ser eficiente, racional y sostenible si está orientado al bienestar de toda la ciudadanía. Tal como señala OCDE (2021), la integridad pública es hoy un componente funcional indispensable para garantizar confianza y eficacia en el sector público.

En este sentido, la Constitución ecuatoriana es clara. Su artículo 227 dispone que la Administración Pública se sujetará a los principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia e igualdad. Si las instituciones se organizan alrededor de su propia gestión, cada decisión debe tomarse considerando las necesidades de la población y la consagración de los derechos de las personas. Así, la ética pública ya no es un ideal abstracto: se convierte en un mandato constitucional que debe expresarse en la gestión, el servicio y la acción gubernamental. Esta visión coincide con lo planteado por Denhardt y Denhardt (2020), quienes afirman que la administración pública contemporánea debe integrar técnica, ética y vocación de servicio para responder a los fines democráticos del Estado.

Asimismo, el sistema ecuatoriano cuenta con controles internos y externos. El control interno se ejerce a través de los propios organismos del Ejecutivo, que revisan procedimientos para prevenir errores o detectar irregularidades. El control externo recae principalmente en la

Contraloría General del Estado, encargada de verificar el correcto uso de los recursos públicos, prevenir actos de corrupción y sancionar conductas irregulares. Esta visión coincide con Transparencia Internacional (2023), que advierte que, sin sistemas robustos de auditoría y responsabilidad, la corrupción erosiona derechos y debilita la legitimidad democrática.

Pero los controles institucionales no son suficientes por sí solos. Otro componente esencial del engranaje democrático es la participación ciudadana. El artículo 95 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a participar en la planificación, ejecución y evaluación de la actividad pública. La participación es un mecanismo vivo de control social, deliberación, fiscalización y formulación conjunta de soluciones, que refuerza la legitimidad de la gestión pública e incrementa la confianza institucional. Esta función participativa es coherente con lo señalado por Carbonell (2020), quien explica que la democracia constitucional requiere una ciudadanía activa que colabore en el control del poder.



Todo ello evidencia que un sistema eficiente de lucha contra la corrupción requiere de la conjunción de controles internos, controles externos – realizados por entes públicos conforme a la normativa jurídica– y mecanismos de participación social. Como destaca la OCDE (2021), fortalecer estos instrumentos genera un mejor servicio público, reduce la discrecionalidad indebida y contribuye a construir instituciones basadas en integridad.

Así, toda esta malla ética, de controles, participación y transparencia no responde solo a requerimientos legales, sino al proyecto nacional del Buen Vivir (Sumak Kawsay), que no solo está consagrado en la Constitución, sino que es un modelo de desarrollo basado en dignidad, justicia social, sostenibilidad ambiental y respeto por la diversidad. La lucha contra la corrupción y la ética pública, por tanto, son condiciones indispensables para que el Buen Vivir sea una realidad y no únicamente un propósito inscrito en el texto constitucional.

Naturaleza del control público

El control en la gestión pública, en efecto, es una de las funciones esenciales que debe satisfacer el Estado, puesto que constituye el medio para verificar la legalidad, la eficiencia y

la transparencia en el uso de los recursos públicos. De acuerdo con la Asamblea Constituyente del Ecuador, su finalidad es prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y la ley imponen a las instituciones públicas. Esta concepción coincide con lo señalado por la OCDE (2021), que sostiene que los sistemas de control son pilares indispensables para garantizar integridad, disminuir riesgos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión estatal.

La Constitución ecuatoriana, en su artículo 211, establece que la Contraloría General del Estado es el organismo técnico legalmente competente para llevar a cabo el control externo posterior del sector público. Según Transparencia Internacional (2023), las entidades superiores de control cumplen un rol decisivo en la vigilancia del gasto público, la prevención del abuso del poder y la identificación de prácticas que vulneren los derechos ciudadanos. Asimismo, autores como Karsten y Lucica (2020) enfatizan que los órganos de control deben operar con independencia técnica y metodológica para asegurar evaluaciones objetivas que contribuyan a la rendición de cuentas y a la mejora continua en la administración pública.

Este sistema de control se despliega en dos ámbitos complementarios:

- **Control interno**

Entidades propias: son las propias entidades públicas que hacen revisiones, seguimientos y demás actuaciones desde sus áreas administrativas, financieras y de auditoría interna; mucho antes de que se pueda cometer un error, fraude o irregularidades, con el objetivo de que se puedan prevenir mediante la comprobación constante de los procesos y la mejora de los servicios institucionales. Este enfoque coincide con lo señalado por OCDE (2021), que destaca que los sistemas de control interno constituyen la primera línea de defensa para garantizar integridad y eficiencia administrativa. Asimismo, Transparencia Internacional (2023) subraya que la detección temprana y el seguimiento continuo son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y fortalecer la gestión pública. De igual forma, autores como Karsten y Lucica (2020) resaltan que la auditoría interna moderna debe anticiparse a los riesgos y operar como un sistema preventivo, orientado a la mejora continua y a la corrección oportuna de fallas institucionales.

- **Control externo**

Independientemente del agente del control, todos los órganos supervisados están sujetos a dos modalidades de control: interno y externo. El control interno es llevado a cabo por entidades del órgano controlado, siendo la modalidad más notoria la ejercida por las unidades de auditoría interna, que cumplen un rol preventivo y correctivo. Este enfoque coincide con lo señalado por la OCDE (2021), que destaca que el control interno constituye la primera línea de defensa para la integridad institucional y la mejora continua.

Por su parte, el control externo involucra principalmente al sistema de la Contraloría General del Estado, a la Asamblea Nacional y a las organizaciones ciudadanas como parte de los órganos de control social. Tal como afirma Transparencia Internacional (2023), la combinación de control estatal y control ciudadano fortalece la rendición de cuentas y limita el riesgo de abuso de poder. Asimismo, autores recientes como Karsten y Lucica (2020) subrayan que la interacción entre controles internos y externos permite fortalecer la objetividad, la transparencia y la eficacia en la administración de los recursos públicos.

Funciones y competencias de la Contraloría General del Estado

La empresa pública Contraloría General del Estado es considerada una de las instituciones más significativas en el sistema de control público del Estado ecuatoriano. Junto con la Función de Transparencia y Control Social, según los artículos 204 y 211 de la Constitución de la República del Ecuador, constituye una función estratégica para promover una administración pública íntegra, eficaz y responsable. Tal como señala la OCDE (2021), las entidades superiores de control son pilares esenciales para la integridad del sector público, ya que reducen riesgos de corrupción, fortalecen la rendición de cuentas y consolidan la confianza institucional. En este sentido, la Contraloría General del Estado no es solo un órgano técnico, sino una institución insustituible para responder a la necesidad ciudadana de vigilar cómo se utilizan los recursos estatales y, al mismo tiempo, para fortalecer la relación de confianza entre ciudadanía y ejercicio gubernamental.

La misión fundamental de la Contraloría General del Estado debe ser no solo la de vigilar el ejercicio de administración y uso eficiente de los recursos públicos, sino también la de promover una auténtica cultura de rendición de cuentas, noción imprescindible para la consolidación de democracias y Estados orientados al Sumak Kawsay. Según Transparencia Internacional (2023), la rendición de cuentas es uno de los instrumentos más efectivos para

prevenir el abuso de poder y mejorar la gestión pública. En este contexto, la Contraloría General del Estado no puede limitarse a encontrar anomalías, sino que debe prevenirlas, contribuir a la mejora de la administración y estimular la participación de una ciudadanía activa que denuncie prácticas contrarias a la integridad pública. Esta visión es coherente con lo señalado por Karsten y Lucica (2020), quienes sostienen que las entidades superiores de auditoría deben adoptar un enfoque dual: correctivo y preventivo, orientado a fortalecer capacidades institucionales y garantizar la buena gobernanza.

La Contraloría General del Estado, de acuerdo con el artículo 212 de la Constitución y el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, posee una lista de funciones y atribuciones destinadas a asegurar el control, la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, las cuales se presentan a continuación como parte de su mandato legislativo.

Control externo posterior y concurrente

El control que realiza la Contraloría es el control externo que ejerce luego de la ejecución de las actividades públicas –es decir, un control posterior–, así como el control externo que ejerce durante la ejecución de dichas actividades, desarrollado de manera simultánea. Este sistema de control, tanto posterior como concurrente, se extiende a todas las instituciones del sector público y a las entidades privadas que administran fondos públicos. Como señalan la OCDE (2021) y Transparencia Internacional (2023), los sistemas de control externo resultan esenciales para asegurar la correcta utilización de los recursos públicos, prevenir el abuso de poder y promover la eficiencia administrativa.

Al respecto, esta modalidad mixta de supervisión constituye la manera adecuada de llevar a cabo el control externo del uso de los recursos asignados para la ejecución de las actividades públicas, garantizando transparencia, objetividad y rendición de cuentas. Autores como Karsten y Lucica (2020) destacan que los organismos superiores de auditoría deben combinar enfoques posteriores y concurrentes para maximizar la detección temprana de riesgos e impulsar mejoras continuas en la gestión estatal.

- **Auditorías integrales**

La CGE lleva a cabo auditorías gubernamentales, financieras, operativas, ambientales y de gestión. Estas no solo verifican la legalidad del uso de los recursos, sino también su eficiencia, eficacia, pertinencia y sostenibilidad, elementos indispensables para una administración moderna y responsable. Según la OCDE (2021), los organismos superiores de control deben adoptar enfoques integrales de auditoría que evalúen no solo el cumplimiento normativo, sino también el desempeño institucional y el impacto de las políticas públicas. De igual manera, Transparencia Internacional (2023) subraya que la evaluación multidimensional –incluida la sostenibilidad y la eficiencia– es clave para prevenir riesgos, fortalecer la integridad y mejorar la calidad de la gestión pública.

- **Determinación de responsabilidades**

Detección de irregularidades: la responsabilidad administrativa de la Contraloría, de conformidad con los resultados de la auditoría respectiva, se limita a determinar si las personas son responsables desde el punto de vista administrativo y civil, o si existen indicios de responsabilidad penal que ameriten remitir los casos a las autoridades competentes. Esta labor constituye una función clave en la lucha contra la corrupción y en la protección del patrimonio y del progreso del Estado. De acuerdo con Transparencia Internacional (2023), la detección temprana y la derivación oportuna de casos a las instancias judiciales son pilares esenciales para romper ciclos de impunidad en la gestión pública. Asimismo, la OCDE (2021) destaca que los organismos superiores de control deben actuar como articuladores entre la supervisión administrativa y la justicia, asegurando que las irregularidades identificadas se procesen conforme a los estándares de integridad y responsabilidad estatal. Autores como Karsten y Lucica (2020) refuerzan esta idea al señalar que la eficacia del control público depende de la capacidad de las entidades de auditoría para activar mecanismos sancionatorios y garantizar que los hallazgos generen consecuencias reales.

- **Emisión de normas técnicas**

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, la interventoría general es el organismo encargado de emitir normas técnicas de auditoría y control que son obligatorias para todas las entidades del sector público con las que opera. Estas normas estandarizan los criterios, reducen la discrecionalidad y, al mismo tiempo, aumentan la transparencia del servicio y su profesionalidad. Este enfoque coincide con lo señalado por la OCDE (2021), que sostiene que

la emisión de estándares técnicos unificados fortalece la integridad institucional, mejora la calidad de las auditorías y contribuye a una gestión pública más coherente y verificable. Asimismo, Karsten y Lucica (2020) destacan que la existencia de normas técnicas actualizadas permite profesionalizar los procesos de control y garantiza que las entidades públicas actúen bajo parámetros objetivos, consistentes y auditables

- **Promoción de la transparencia y la rendición de cuentas**

Otro de los ejes de la CGE es alcanzar la transparencia a través de la información de auditorías y la difusión de los reportes correspondientes que deben entregar los sujetos fiscalizables. El acceso público fortalece la vigilancia ciudadana y se refiere a los principios consagrados en los artículos 18 y 100 de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Constituyente del Ecuador en 2008. Esta perspectiva coincide con lo señalado por Transparencia Internacional (2023), que sostiene que la publicidad de los informes de control es una herramienta indispensable para combatir la corrupción y reforzar la confianza pública.

Además de realizar el juicio sancionador, la Contraloría asume un rol preventivo y pedagógico mediante la producción de recomendaciones, instrucciones técnicas, procesos de formación y asesoramiento institucional, con el propósito de fortalecer capacidades administrativas, evitar la repetición de errores y promover una gestión eficiente y transparente. En esta línea, OCDE (2021) resalta que los sistemas de control modernos deben integrar mecanismos de aprendizaje organizacional que permitan corregir fallas estructurales y mejorar procesos continuamente. Asimismo, Karsten y Lucica (2020) afirman que un buen sistema de control no solo detecta irregularidades, sino que también genera conocimiento y prácticas que contribuyen a la prevención y al fortalecimiento institucional.

La Contraloría General del Estado se asemeja, así, a un órgano clave para garantizar la corrección de la administración pública, incentivar la cultura de apertura y contribuir a la consolidación democrática del país.

Auditorías gubernamentales como instrumento de control

Sin lugar a dudas, las auditorías gubernamentales constituyen uno de los pilares esenciales del control externo de la administración pública. Con arreglo a la LOCGE y al NEAG, una

auditoría es un procedimiento de control mediante el cual se comprueba si la administración de los recursos públicos se ha realizado de conformidad con los principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad que gobiernan la actividad pública. Esta concepción se alinea con lo señalado por la OCDE (2021), que afirma que las auditorías públicas deben evaluar tanto la legalidad como el desempeño institucional, integrando criterios de eficiencia y resultados.

Así, se reconocen varios tipos de auditoría, cada uno de los cuales tiene objetivos específicos:

Figura 3

Tipos de auditoría en la gestión pública



Nota. Ramírez. S. (2026)

Autores como Karsten y Lucica (2020) destacan que la diferenciación de tipos de auditoría permite abarcar integralmente el funcionamiento de las entidades públicas, fortaleciendo la transparencia y el control.

Los resultados de las auditorías se registran y se informan mediante informes de auditoría públicos, que pueden contener recomendaciones, glosas e incluso la determinación de responsabilidades administrativas. En caso de que los equipos de auditoría descubran indicios de actividad delictiva durante la revisión documental, tienen el deber de remitir la evidencia a la Fiscalía General del Estado, la cual debe iniciar el proceso penal correspondiente. Este enfoque coincide con lo planteado por Transparencia Internacional (2023), que subraya la importancia de la articulación entre entidades de control y el sistema de justicia para prevenir impunidad y garantizar la responsabilidad estatal.

Control interno en la gestión pública



El control interno es una de las herramientas prioritarias para verificar que las instituciones del Estado cumplan sus finalidades de una forma ordenada, responsable y transparente. Desde la perspectiva legal, en el Ecuador el control interno lo rige la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y las Normas de Control Interno (NCI), cuya aplicación establece parámetros mínimos de organización y supervisión.

La obligación de aplicar este instrumento recae en las más altas autoridades de cada una de las entidades del sector público –ministros, directores, gerentes, entre otros– quienes deben velar no solo porque los procesos y procedimientos internos se desarrollen con componentes técnicos adecuados, sino también con estándares éticos que prevengan errores, irregularidades o actos de corrupción, y garanticen una gestión eficaz conforme a la ley. Esta perspectiva coincide con lo señalado por la OCDE (2021), que afirma que el control interno no debe considerarse como un procedimiento aislado o una formalidad administrativa, sino como un proceso dinámico e integral que permea todas las estructuras institucionales, guiando el comportamiento ético, la eficiencia operativa y la protección de los recursos públicos.

Asimismo, autores como Karsten y Lucica (2020) destacan que el control interno es un componente esencial para asegurar una administración eficaz, pues permite la detección temprana de fallas, la prevención de riesgos y la consolidación de una cultura organizacional

basada en integridad. De forma complementaria, Transparencia Internacional (2023) subraya que los sistemas de control interno robustos son la primera barrera frente a la corrupción y un requisito indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Para su adecuado funcionamiento, las Normas de Control Interno establecen cinco componentes fundamentales, los cuales se presentan en la siguiente infografía:

[Componentes del control interno en la gestión pública](#)

A partir del análisis de esta infografía, se comprende que el control interno no es un proceso aislado, sino un sistema integral compuesto por elementos interrelacionados que garantizan la transparencia, la eficiencia y la integridad en la gestión pública. Asimismo, se evidencia que su correcta aplicación permite prevenir riesgos, fortalecer la toma de decisiones y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

El control interno y la importancia de la transparencia se refuerzan con el control social, que permite que los ciudadanos vigilen activamente que los recursos públicos se apliquen de manera correcta. El artículo 95 de la Constitución prevé que este control social es un derecho, y su ejercicio contribuye al gobierno abierto y al fortalecimiento de los principios del Buen Vivir (Sumak Kawsay). Esta visión coincide con enfoques contemporáneos de gobernanza participativa, como señala la OCDE (2021), en los cuales la colaboración entre instituciones y ciudadanía es clave para mejorar la rendición de cuentas y la gobernanza democrática.



Para comprender los mecanismos de control y fiscalización de la gestión pública, se propone el siguiente recurso audiovisual que explica el concepto y la importancia de [la auditoría gubernamental](#) dentro del sector público. La finalidad pedagógica de este material es que el estudiante identifique cómo se examinan y evalúan las actividades financieras, administrativas y operativas de las instituciones públicas, así como el papel que desempeñan las auditorías en la transparencia y rendición de cuentas del Estado

La auditoría gubernamental consiste en un examen objetivo y sistemático de las operaciones de las entidades públicas, cuyo propósito es verificar el uso adecuado de los recursos y evaluar la gestión institucional. Transparencia y control social participación ciudadana en la vigilancia del uso de recursos públicos y lucha contra la corrupción.

2.2. Transparencia y control social: participación ciudadana en la vigilancia del uso de recursos públicos y lucha contra la corrupción

La transparencia es un principio fundamental del orden constitucional en Ecuador. La carta magna lo menciona expresamente en los artículos 18, 204 y 227; estos establecen que el acceso a la información pública y la rendición de cuentas son responsabilidades perpetuas del Estado y de sus servidores. En esta lógica, todo servidor debe actuar de manera abierta, clara y susceptible de ser evaluada por la ciudadanía. La gestión pública no es un espacio reservado; es una actividad sometida al juicio permanente de la sociedad. Esta visión coincide con lo señalado por la OCDE (2021), que afirma que la apertura informativa es la base para prevenir abusos de poder y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.

Este principio cumple con varias funciones esenciales. Por un lado, le permite a la sociedad juzgar la legalidad, la moralidad y la pertinencia de las decisiones del Estado. Cuando la información es accesible y comprensible, la población monitorea el ejercicio del poder, pregunta por el uso de los recursos y examina la ejecución de políticas públicas. Por otro lado, la transparencia reduce la desconfianza en las instituciones: al limitar las oportunidades de discrecionalidad indebida, disminuye la posibilidad de actos arbitrarios o ilícitos. Transparencia Internacional (2023) subraya que el acceso a la información pública es uno de los mecanismos más efectivos para prevenir corrupción y promover integridad estatal.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública refuerza esta disposición constitucional al estipular que las instituciones deben publicar de manera activa información sobre su gestión. Entre otros aspectos, deben revelar presupuestos, ejecuciones, contrataciones, remuneraciones, planes institucionales, auditorías e indicadores. Esta obligación se alinea con lo expuesto por Karsten y Lucica (2020), quienes sostienen que la divulgación sistemática de información favorece la fiscalización social y fortalece la cultura de rendición de cuentas.

Cuando la sociedad tiene acceso a esta información de manera regular, le resulta más fácil vigilar el uso de los recursos públicos y activar alertas tempranas sobre posibles irregularidades. A nivel más amplio, la transparencia promueve una cultura de responsabilidad del Estado hacia la sociedad. La experiencia comparada reciente indica –como reporta la OCDE (2021)– que los Estados que incorporan prácticas sólidas de transparencia tienden a mejorar la calidad de los servicios públicos y a reducir la incidencia de corrupción. Por lo tanto, la transparencia no es solo un mandato constitucional: es un pilar esencial de la legitimidad democrática.

Control social y participación ciudadana



El control social es una de las formas más dinámicas de participación ciudadana en un Estado de derecho. No es solamente la actitud de ciertos grupos u organizaciones; es el hábito de los ciudadanos de observar, juzgar, cuestionar o interrogar las acciones del Poder Público, convirtiéndose en actores activos del sistema democrático

El ciudadano deja de ser un espectador para transformarse en partícipe directo de la tarea de control social, cuyo fin es asegurar que la administración del Estado responda a los postulados de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. En concordancia con ello, la Constitución ecuatoriana –en su artículo 204– establece que la Función de Transparencia y Control Social debe generar políticas de participación ciudadana destinadas a prevenir la corrupción y fortalecer la responsabilidad pública.

Este control se complementa con el control institucional ejercido por los órganos fiscalizadores como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía o la Asamblea Nacional. Se basa en el principio de que los ciudadanos tienen no solo el derecho, sino también la responsabilidad de realizar seguimiento de los asuntos públicos, especialmente aquellos que afectan directamente su vida cotidiana. Como señala la OCDE (2021), las sociedades que promueven comunidades activas desarrollan instituciones más transparentes, legítimas y resistentes a la corrupción, fortaleciendo así los sistemas democráticos.

De acuerdo con la normativa ecuatoriana y con los estándares internacionales de gobierno abierto, la participación ciudadana expresada a través del control social se materializa en diversas formas reconocidas por marcos comparados recientes como los estudiados por Transparencia Internacional (2023), destacándose entre otras las que se describen a continuación como: la vigilancia ciudadana, la auditoría social, los observatorios ciudadanos, los mecanismos de veeduría y el acceso a la información pública como herramientas esenciales para asegurar la fiscalización democrática del poder.

- **Veedurías ciudadanas**

Las veedurías son agrupaciones de ciudadanos reconocidas y validadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aunque en algunas ocasiones pueden incluir el acompañamiento técnico de servidores públicos especializados. Su finalidad es realizar el control social de obras, contratos, servicios públicos o procesos administrativos, actuando bajo los pilares de transparencia, eficiencia y legalidad, tal como lo ha reforzado el CPCCS en sus directrices de participación ciudadana (CPCCS, 2021).

Por este motivo, las veedurías no solo buscan fortalecer la participación ciudadana, sino también generar información pertinente y verificable que permita sustentar una toma de decisiones basada en el interés público y en la prevención de la corrupción. En esta línea, organismos internacionales como la OCDE (2021) y Transparencia Internacional (2023) destacan que los mecanismos de control social aumentan la calidad de la gobernanza democrática al promover la vigilancia activa, reducir la discrecionalidad indebida y fortalecer la rendición de cuentas en la gestión pública.

- **Observatorios sociales**

En este sentido, en el ámbito de la investigación, los observatorios serían instalaciones de encuentro técnico, académico y comunitario cuyo fin es el análisis, seguimiento y observación de las políticas públicas, las actuaciones institucionales y los problemas sociales. En los últimos años, organismos como la CEPAL (2020) y la OCDE (2021) han destacado que los observatorios constituyen instrumentos clave para producir información verificable, promover la transparencia y fortalecer la evaluación de políticas públicas.

Así, los observatorios funcionan como entidades administrativas de informe, alerta temprana y recomendación basada en evidencia, lo cual contribuye a mejorar la deliberación pública y a dinamizar la toma de decisiones. Además, como señalan Transparencia Internacional (2022) y Hevia (2021), estos espacios favorecen la participación informada de la ciudadanía y pueden asistir de manera decisiva en el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión del Estado, al servir como puentes entre el conocimiento técnico, la acción institucional y las demandas sociales.

- **Denuncias ciudadanas**

La ciudadanía también puede denunciar ante la Contraloría del Estado, la Fiscalía o las entidades que correspondan sobre las investigaciones realizadas en caso de supuestas irregularidades, uso inapropiado de recursos o actos de corrupción. En los últimos años, organismos como Transparencia Internacional (2022) y la OCDE (2021) han destacado que los mecanismos de denuncia ciudadana son esenciales para fortalecer los sistemas de integridad pública y mejorar la capacidad institucional de respuesta frente a abusos de poder.

Por lo tanto, "desde un punto de vista instrumental, el control ciudadano no es solo democratizante en cuanto al acceso a los mecanismos de control público, sino que también agudiza el comportamiento institucional regulado por sujeción a normas rigurosas", como enfatizan Hevia (2021) y CEPAL (2020) al señalar que la participación activa de la ciudadanía incrementa la transparencia, reduce las zonas de opacidad administrativa y contribuye a que las instituciones actúen bajo estándares más estrictos de legalidad y rendición de cuentas.

- **Audiencias públicas**

Por una parte, las auditorías y las audiencias públicas constituyen espacios donde las autoridades presentan informes, explican las decisiones adoptadas, responden preguntas y escuchan a la ciudadanía. En los términos de los estándares internacionales recientes, las audiencias públicas son reconocidas como herramientas esenciales para la rendición de cuentas y para el diálogo directo entre el Estado y la sociedad (OCDE, 2021; CEPAL, 2020). El lugar que ocupan estas formas de participación hace que el ciudadano sea el verificador del Estado cuando se trata de proteger el bien público.

El control social fortalece a la democracia, construye una cultura de corresponsabilidad y alimenta la integridad institucional. En esta línea, Transparencia Internacional (2022) sostiene que la participación activa de la ciudadanía es uno de los factores más decisivos para reducir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la ética pública dentro de las instituciones.



En consecuencia, el control social se convierte en un puente vital en el Estado constitucional: extiende los dispositivos de control del poder, fortalece la labor institucional y comunica las decisiones públicas de manera informada, legítima y coherente con los principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay, tal como también recomiendan los enfoques contemporáneos de gobernanza democrática (Hevia, 2021).

Lucha contra la corrupción y responsabilidad institucional

La corrupción es también un peligro para el Estado de derecho y para la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones. En consecuencia, la Constitución ecuatoriana, en su artículo 83, numeral 13, estipula que cada persona debe esforzarse por la honesta administración de los recursos públicos y denunciar todo acto de corrupción del que tenga conocimiento (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). Es decir, además de ser una responsabilidad negativa para el Estado, también es un deber ciudadano positivo proteger el interés público de buena fe.

En términos institucionales, el Sistema Nacional de Prevención de la Corrupción y la Contraloría General del Estado trabajan juntos para promover la ética pública, la digitalización de procesos y una cultura sólida de rendición de cuentas. En los últimos años, el apoyo de organizaciones internacionales como Naciones Unidas (2021), la OEA (2022) y Transparencia Internacional (2023) ha impulsado la adopción de estrategias centradas en la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, destacando la necesidad de estándares más estrictos en la gestión pública.

Por su parte, la administración pública debe implementar de manera enérgica políticas que reduzcan las oportunidades para la práctica corrupta. Algunas buenas prácticas recientes

señaladas por la OCDE (2021) y la CEPAL (2020) incluyen la disponibilidad proactiva de información, la gestión del riesgo de integridad, la formación de servidores públicos en valores éticos, la protección de la integridad institucional y el fortalecimiento del control interno y externo.

Los controles internos y externos, sumados a la contraloría y al control social ejercido por la ciudadanía, constituyen factores fundamentales para alcanzar una buena gobernanza. Por otro lado, los auditores gubernamentales de la Contraloría General del Estado, mediante auditorías gubernamentales, garantizan el uso adecuado de los recursos públicos y fomentan la preparación de los servidores para rendir cuentas.

Asimismo, la ciudadanía, mediante veedurías, denuncias formales y diversas vías de control social, mejora su capacidad para vigilar el poder y evitar casos de corrupción. En el Estado constitucional de derechos y justicia, la gestión pública tiene una finalidad: administrar el poder y ejecutar la política no como un fin en sí mismo, sino para mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad en general. En este sentido, la lucha contra la corrupción es indispensable para asegurar que los recursos se administren con honestidad y que las instituciones actúen de manera legítima y orientada al bienestar colectivo.



Como futuro profesional de la administración, su éxito no dependerá solo de aplicar leyes, sino de generar confianza. Para ayudarle a comprender este desafío, le invito a explorar el siguiente recurso académico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado: [El mundo actual de la ciudadanía, el Estado y la administración pública.](#)

Al revisar este documento, no solo estará leyendo teoría; estará fortaleciendo su capacidad para:

- Analizar la transparencia como el motor que impulsa la gobernanza democrática y permite que el ciudadano se convierta en un aliado de la gestión pública.
- Identificar herramientas reales para prevenir la corrupción y asegurar que las instituciones rindan cuentas de forma clara y efectiva.

- Mejorar la calidad de la gestión pública, entendiendo que un Estado abierto es un Estado que genera bienestar y confianza.

Al finalizar la lectura, será capaz de visualizar cómo aplicarías estos principios en tu entorno laboral. Recuerda que la transparencia no es solo una obligación legal, es tu mejor herramienta para fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

Para finalizar la semana y asegurar un excelente desempeño en el siguiente Quiz, le invito a seguir esta ruta de aprendizaje diseñada para consolidar sus conocimientos de manera práctica y efectiva:

- Comienza explorando los contenidos clave en su guía didáctica. Para obtener una visión más profunda, complementa su lectura con la bibliografía básica y los recursos de nuestra biblioteca virtual. Recuerde que dominar diversas fuentes le dará una ventaja crítica al analizar casos complejos.
- Mientras estudie, le sugiero capturar las ideas fuerza y las relaciones entre conceptos mediante un esquema, mapa mental o una síntesis personal. Organizar la información visualmente no solo facilita la memoria, sino que le permite "conectar los puntos" entre la norma y su aplicación.
- Esta capacidad de llevar el concepto a la práctica es lo que fortalecerá su criterio como administrador y le dará la seguridad necesaria para responder cualquier pregunta.
- Con su esquema a mano y sus reflexiones claras, proceda a desarrollar el Quiz. Este es el momento de demostrar su capacidad de análisis y aplicación, fundamentando cada respuesta en el sólido estudio que ha realizado.

Más allá de una nota, este ejercicio entrena su mente para la toma de decisiones informadas, una competencia vital para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión pública.

[Control público, transparencia y participación ciudadana en la gestión estatal](#)

Con este recurso se consolida la comprensión de que el control en la gestión pública no depende de un solo actor, sino de un sistema articulado que incluye instituciones de control,

normas jurídicas y participación ciudadana. De igual manera, se evidencia que la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones esenciales para fortalecer la confianza en el Estado y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.

¡Estoy segura de que su participación fue muy enriquecedora y valiosa para su formación académica!



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. **Situación problemática:** existen señales de que los recursos públicos podrían estar siendo utilizados de forma incorrecta por la Empresa de Agua Potable. Este tipo de situaciones no solo afecta las finanzas del país (el fisco), sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Para corregir esto, es necesario poner en marcha los procesos de vigilancia y control que establece la ley, asegurando que cada centavo sea utilizado para el beneficio de la sociedad y no para fines particulares.

Instrucciones de la Actividad:

- Evalúe el escenario e identifique los mecanismos de control (interno y externo) aplicables.
- Precise el rol de la Contraloría General del Estado y la importancia de la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y veeduría.
- Diseñe un mapa conceptual estructurado que sintetice estos mecanismos.
- Herramienta interactiva: Utilice la herramienta [MindMeister](#).
- Realice un ejercicio de análisis comparativo con la producción de un compañero, señalando coincidencias técnicas o diferencias de enfoque.

2. Revise la [Video-Aula 2](#) sobre: Mecanismos de control interno y externo en la gestión pública, para identificar los conceptos clave y reforzar tu comprensión de la materia.
3. Para fortalecer el aprendizaje sobre transparencia, control y supervisión en la gestión pública, se propone la revisión del video: [Sistema de Control Interno en la Administración Pública](#), con la finalidad pedagógica de este recurso es que el estudiante analice experiencias y reflexiones sobre gestión pública, transparencia y supervisión institucional, relacionando estos contenidos con los conceptos estudiados en la asignatura.

Como actividad formativa, deberá seleccionar un episodio relacionado con transparencia o control institucional, identificar las ideas principales y elaborar un breve análisis en el que relacione el contenido del episodio con los principios de la administración pública, planteando además un ejemplo o caso práctico que evidencie la aplicación de estos conceptos en la gestión estatal, fortaleciendo así su capacidad de análisis y aplicación del conocimiento en contextos reales.

Nota. Por favor complete la actividad en un cuaderno o documento



Semana 4

2.3. El rol del Legislativo y la Contraloría General del Estado en la fiscalización pública: control político y control técnico -administrativo.

La función Legislativa del Estado ecuatoriano, desempeñada por la Asamblea Nacional, es esencial para el equilibrio democrático y la contraposición al poder público. De acuerdo con la Constitución, la labor del Parlamento no consiste únicamente en producir legislación, sino que también implica vigilar el trabajo del Ejecutivo y el de la Administración Pública. Conforme al artículo 120, la Asamblea tiene la facultad de interpelar a ministros, aprobar el Presupuesto General del Estado, estudiar políticas públicas y demandar la presentación de informes y rendición de cuentas a las autoridades.

El control político se ejerce a través de interpelaciones, censuras, pedidos de información, aprobación del presupuesto y supervisión permanente de las actividades gubernamentales. En síntesis, el papel del Parlamento es controlar que la Administración guarde los objetivos del Estado constitucional de derechos y justicia, promueva el bienestar común y oriente su actuación a los fines del Buen Vivir como metas prioritarias de la función pública. Al pedir informes, cuestionar decisiones o examinar políticas, la Asamblea no cumple únicamente una función institucional, sino que también actúa como un mecanismo de representación y tutela ciudadana frente a posibles abusos.

Según análisis recientes de la OCDE (2021) y de la CEPAL (2020), los parlamentos modernos cumplen un rol indispensable en los sistemas de control democrático, ya que fortalecen los pesos y contrapesos, previenen la concentración del poder y promueven estándares de transparencia en la gestión pública.

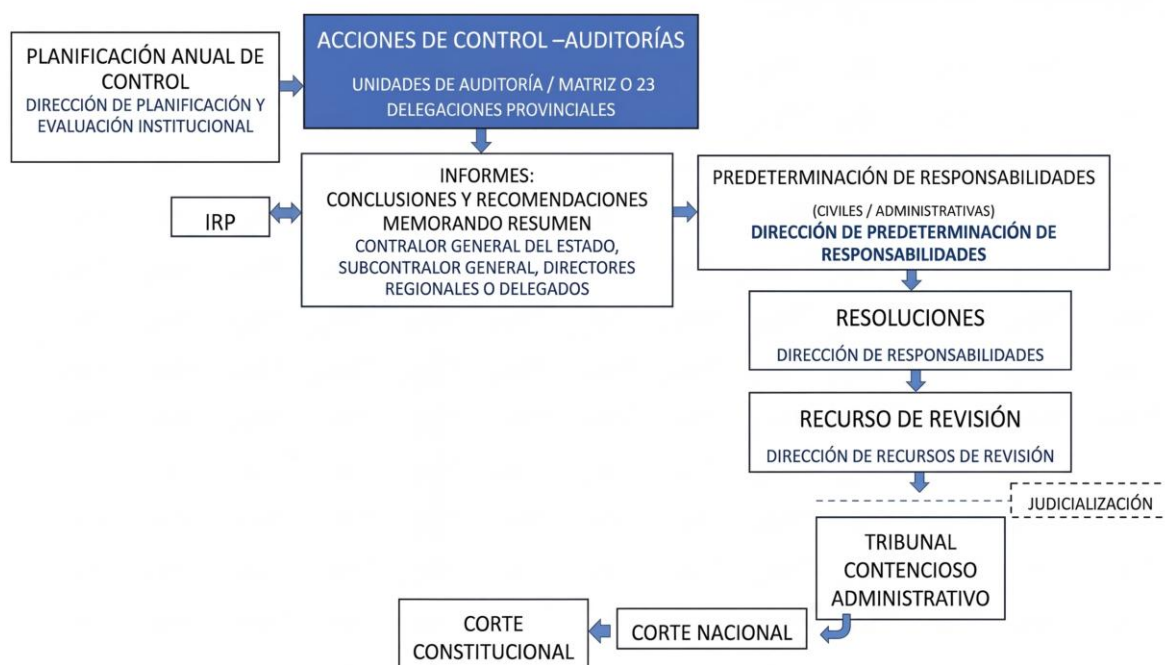
Ese control político parlamentario corresponde al rédito de los pesos y contrapesos clásico del constitucionalismo democrático, donde las entidades del Estado se controlan mutuamente para evitar la centralización del mando y promover la rendición de cuentas. En esta lógica, la Asamblea encarna la voz institucionalizada de la ciudadanía, examinando al Gobierno y exigiendo explicaciones sobre sus medidas, decisiones y actos administrativos. Como señala Hevia (2021), un sistema democrático robusto requiere parlamentos activos,

capaces de ejercer control sustantivo y no meramente formal, como garantía del equilibrio institucional.

Para comprender el proceso de control y determinación de responsabilidades en la gestión pública, se presenta la siguiente figura que describe de manera esquemática las etapas que conforman el procedimiento de auditoría y control gubernamental realizado por la Contraloría General del Estado.

Figura 4

Proceso de control y responsabilidades administrativas



Nota. Adaptado de *Diapositiva institucional sobre funciones de control y fiscalización* [Ilustración], por Contraloría General del Estado, s.f., [CGE](#), CC BY 4.0.

Este recurso pedagógico tiene como finalidad que identifique las fases del proceso de control institucional, desde la planificación anual de control y la ejecución de auditorías, hasta la emisión de informes, la predeterminación de responsabilidades y los mecanismos de revisión o judicialización. La representación gráfica facilita la comprensión del funcionamiento del sistema de control estatal dentro del marco del Derecho Administrativo.

Control técnico-administrativo de la Contraloría General del Estado

La Contraloría General del Estado participa activamente en la estructura institucional de Ecuador, responsabilizándose de vigilar tanto el dinero público como la administración estatal en general. La Carta Magna establece, en su artículo 211, que la Contraloría es el “organismo técnico superior de control”, señalando, por tanto, que en esta materia no existe una entidad más especializada ni con mayor autoridad. Además, el artículo 212 aumenta esta potestad al otorgar a la CGE la exclusiva responsabilidad de determinar las responsabilidades administrativas, civiles culposas e incluso indicios de responsabilidad penal en casos de manejo irregular de fondos públicos. Por ello, dicha institución es considerada un actor vital en la protección del patrimonio nacional y la lucha anticorrupción. Estudios recientes –como los de Transparencia Internacional (2023) y la OCDE (2021)– subrayan que los organismos superiores de control son esenciales para garantizar integridad pública y prevenir la captura institucional.

Los límites de autoridad a los que se refiere la Constitución se encuentran en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En esta normativa se prevé que la CGE lidera el sistema nacional de control, fiscalización y auditoría, basándose en los principios de legalidad, transparencia, economía, eficiencia y eficacia. Dentro de estos términos se incluyen auditorías financieras, operativas, ambientales, de cumplimiento, exámenes especiales, revisión de cuentas y análisis sobre contratación y convenios públicos. Si bien la opinión pública suele asociar a la Contraloría con la malversación y el control sancionador, esta institución posee un abanico mucho más amplio de competencias.

Así, la CGE no solo audita para encontrar errores, sino que también formula recomendaciones, impulsa la mejora de procesos e incrementa capacidades e institucionalidad. De acuerdo con CEPAL (2020), los sistemas de control público modernos combinan funciones sancionadoras con tareas de prevención y fortalecimiento institucional, lo que coincide plenamente con el modelo ecuatoriano. Estos mecanismos preventivos, correctivos y formativos son fundamentales para la buena administración del Estado. Incluso, su ámbito de supervisión se extiende a empresas privadas cuando estas manejan recursos públicos.



Por tal razón, cualquier contrato, programa o inversión financiado con fondos públicos debe ser controlado por la institución. Su función es complementaria a la del control político de la Función Legislativa. Mientras la Asamblea Nacional controla al Ejecutivo desde una posición institucional-política, la Contraloría lo hace desde una posición técnico-especializada. Este es un ejemplo claro del sistema de pesos y contrapesos: ambas formas de control no son antagónicas sino complementarias. Donde termina la acción política empieza la técnica y viceversa. Como señalan Hevia (2021) y OCDE (2021), los sistemas democráticos robustos dependen de controles múltiples que actúan de forma coordinada para limitar el poder y garantizar la rendición de cuentas

Este es el verdadero peso del contralor, porque su trabajo refuerza el ejercicio del poder público desde el ángulo de la integridad, la responsabilidad y la eficiencia. En resumen, la CGE es parte del “núcleo duro” de la institucionalidad ecuatoriana, pues permite que la recaudación de impuestos sea utilizada conforme a marcos jurídicos y principios éticos. Y es precisamente esto lo que la ciudadanía espera en un Estado constitucional de derechos y justicia.

Sinergias y articulación entre los dos tipos de control

La relación entre el control político y el control técnico-administrativo es uno de los ejes fundamentales para lograr que la gestión pública se realice de forma transparente, legal y responsable. A pesar de ser dos formas diferentes de control, la interacción entre ambas garantiza que el ejercicio del poder se mantenga conforme a la Constitución y orientado hacia la ciudadanía a la cual sirve. En el caso ecuatoriano, la Asamblea Nacional ejerce el control político sobre el Ejecutivo y sobre las entidades de la Administración Pública.

Este control se basa en herramientas como la interpelación, la solicitud de informes, la aprobación del Presupuesto General del Estado y la evaluación de políticas públicas, con el fin de determinar si la conducta de los funcionarios y las actividades estatales se ajustan a los principios constitucionales. Esta forma de control depende del contexto político y social y, por

ello, se clasifica como control político. De manera complementaria, la Contraloría General del Estado realiza control técnico-administrativo mediante auditorías, exámenes especiales y determinación de responsabilidades, para verificar la correcta administración de los recursos públicos y evaluar la eficiencia, eficacia y legalidad de la gestión. Este enfoque coincide con estándares internacionales recientes, como los señalados por la OCDE (2021) y la CEPAL (2020), que destacan el rol de los órganos técnicos de control para asegurar integridad y buena gobernanza.

A pesar de ser controles distintos, no solo coexisten, sino que se complementan mutuamente. En pocas palabras, la Asamblea se enfoca en el rumbo político y en las decisiones gubernamentales, mientras que la Contraloría se concentra en la evidencia documental, la técnica y la evaluación de los procesos administrativos. En muchos casos, una auditoría de la Contraloría puede servir como insumo para una interpelación legislativa; del mismo modo, la Asamblea puede solicitar a la CGE que rinda informes o profundice investigaciones cuando existan sospechas de irregularidades en el uso de fondos públicos. Como señala Hevia (2021), los sistemas democráticos más robustos operan mediante mecanismos de control dual político y técnico que se retroalimentan para fortalecer la rendición de cuentas.

Por eso, el control político se convierte en un apoyo para el control técnico y viceversa. Este sistema dual produce una mayor transparencia, mejora la capacidad del Estado para corregir fallas, detectar usos indebidos de la función pública y subsanar decisiones incorrectas. Además, fomenta una cultura institucional orientada al interés general y ofrece un equilibrio saludable del poder, evitando su concentración en un solo órgano y fortaleciendo la confianza ciudadana, en coherencia con las recomendaciones recientes de Transparencia Internacional (2022).

Para poner en práctica esta temática le invito a tomar las mejores decisiones en el siguiente caso de estudio:

[Control político y técnico en la gestión pública](#)

Este caso permite comprender que el control del poder público se construye a partir de la interacción entre distintas funciones del Estado. A partir de su análisis, se evidencia que el control político y el control técnico no actúan de forma aislada, sino que se complementan

para fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la gestión pública y garantizar que las decisiones estatales se ajusten a los principios constitucionales.

2.4. Responsabilidad administrativa, civil y penal por manejo indebido de recursos públicos: mecanismos legales para la sanción y recuperación de bienes del Estado.

Marco constitucional y legal de la responsabilidad

La Constitución de la República del Ecuador también establece sin lugar a dudas que ninguna autoridad pública puede esquivar la responsabilidad de sus actos. El artículo 233 dispone que “no habrá servidor público exento de responsabilidad”, lo que implica que cada acción u omisión dentro del servicio público debe ser controlada, limitada y, en general, sometida a un régimen efectivo de rendición de cuentas. Este mandato refleja uno de los pilares del constitucionalismo contemporáneo: el poder estatal debe ser controlado y sus actos deben generar consecuencias jurídicas en el marco de la responsabilidad administrativa sancionadora. Esta visión coincide con lo señalado por Carbonell (2020), quien sostiene que la responsabilidad es un componente estructural en los Estados constitucionales, pues permite vincular el ejercicio del poder con la garantía efectiva de los derechos.

Según el artículo 212 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría, la Contraloría General del Estado puede determinar responsabilidad administrativa y civil culposa y, cuando corresponda, remitir indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. De esta forma, la Contraloría se consolida como un actor clave en la integridad pública y en la protección del patrimonio estatal. A su vez, conforme al Código Orgánico Administrativo (COA), el servidor público es responsable cuando, por acción u omisión, vulnera el ordenamiento administrativo y causa daño a la Administración o a terceros. Esto se alinea con los estándares recientes recogidos por la OCDE (2021), que subrayan la importancia de la responsabilidad de los funcionarios para asegurar un sector público íntegro.

Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que cada servidor es responsable de la gestión de los bienes y recursos estatales, respondiendo por los daños que resulten de una administración deficiente. Tanto la LOSEP como el COA configuran, junto con la Constitución, un sistema coherente de responsabilidad pública que garantiza la protección del interés general y consolida una estructura de integridad institucional, en sintonía con las

recomendaciones de Transparencia Internacional (2022) sobre prevención de abuso de poder y promoción de responsabilidad funcional.

En resumen, la Constitución, la Contraloría, el COA y la LOSEP establecen un sistema tripartito de responsabilidades asociadas al servicio público:

- **Responsabilidad administrativa**, vinculada al incumplimiento de deberes y procedimientos.
- **Responsabilidad civil**, relacionada con los daños económicos causados al Estado.
- **Responsabilidad penal**, aplicable en casos de delitos cometidos durante el ejercicio de funciones.

Este esquema asegura una administración transparente, ética y eficiente, y garantiza que quienes ejercen el poder público lo hagan conforme a la ley, al interés colectivo y a los principios del Estado constitucional de derechos y justicia.

A partir del esquema planteado, a continuación, en la siguiente infografía se presenta una síntesis que permite comprender las características, alcances y efectos de cada tipo de responsabilidad en la gestión pública, facilitando su diferenciación y aplicación en el ejercicio del servicio público.

[Sistema de responsabilidades en el servicio público](#)

A partir de esta infografía, se comprende que la gestión pública se sustenta en un sistema integral de responsabilidades que permite controlar el ejercicio del poder y garantizar su adecuada orientación al interés general. Asimismo, se evidencia que las responsabilidades administrativa, civil y penal operan de manera complementaria para prevenir irregularidades, sancionar conductas indebidas y fortalecer la integridad institucional dentro del Estado constitucional de derechos y justicia.

Mecanismos legales para sanción y recuperación de bienes del Estado

Para que tales responsabilidades sean efectivas en la práctica, el sistema jurídico ecuatoriano proporciona un conjunto de mecanismos cuya finalidad es, por una parte, sancionar y, por otra, recuperar los bienes públicos que han sido mal utilizados. Entre los más importantes se

incluyen: auditorías gubernamentales y controles técnicos a cargo de la Contraloría General del Estado para detectar irregularidades; procedimientos disciplinarios establecidos en el Reglamento de Responsabilidades bajo competencia de la CGE; demandas de responsabilidad civil que permiten la restitución de los daños causados al patrimonio estatal; y procesos penales presentados ante la Fiscalía General del Estado para investigar delitos vinculados con la administración pública.

Asimismo, se contempla el decomiso de bienes, una forma de sanción aplicable cuando se adquieren activos de origen ilícito, mecanismo reforzado en las recomendaciones recientes de Transparencia Internacional (2023) para prevenir la apropiación indebida de recursos públicos. En términos generales, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) establece que todos los recursos públicos fondos, bienes, activos o títulos deben someterse a control desde su adquisición hasta su salida del dominio estatal, principio que coincide con los estándares internacionales de integridad financiera promovidos por la OCDE (2021).

Este sistema crea una estructura dual y complementaria de control: por un lado, el control político ejercido por la Asamblea Nacional, institución encargada de representar a la ciudadanía; y, por otro, el control técnico-administrativo ejecutado por la Contraloría General del Estado, que actúa de manera autónoma y evalúa los procesos con base en cuatro criterios fundamentales: legalidad, eficiencia, transparencia y economía. Autores recientes como Hevia (2020) destacan que este equilibrio entre control político y técnico constituye una garantía esencial del Estado democrático y contribuye a reducir la discrecionalidad indebida en la gestión pública.

Importancia del régimen de responsabilidad en el Estado ecuatoriano

En consecuencia, el régimen de responsabilidad administrativa, civil y penal es un elemento crucial para la rendición de cuentas y la protección del patrimonio estatal. Aquellos que intervienen en la gestión de los recursos públicos ya sea un gerente, un servidor público o una institución deben saber que existen consecuencias legales cuando no se cumplen los deberes o cuando se ocasionan perjuicios al Estado de manera dolosa o negligente. Estudios recientes, como los de OCDE (2021) y Transparencia Internacional (2023), subrayan que la existencia de regímenes claros de responsabilidad es un disuasivo efectivo frente a la corrupción y una pieza central del sistema de integridad pública.

Además, estas herramientas no solo permiten corregir fallos institucionales, sino que también facilitan la recuperación de activos públicos afectados por negligencia o corrupción, lo cual coincide con las recomendaciones de CEPAL (2020) sobre fortalecimiento de mecanismos de reparación patrimonial. Así, en un Estado constitucional y de justicia, la administración pública no se sostiene únicamente en el control de la autoridad o en el equilibrio político, sino en la confianza de la ciudadanía y en la vigencia real de los derechos fundamentales.

En esta línea, autores como Hevia (2020) destacan que el control gubernamental, la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa y penal conforman un sistema integral que refuerza la democracia, protege el bienestar común y fortalece la gestión pública en Ecuador. De esta manera, los mecanismos de responsabilidad no solo sancionan, sino que constituyen herramientas esenciales para consolidar instituciones más transparentes, eficientes y legítimas.

Para profundizar en el estudio de la responsabilidad del Estado en el marco constitucional ecuatoriano, se propone la revisión del documento titulado: [La responsabilidad estatal en la Constitución del Ecuador de 2008](#). La finalidad pedagógica de este material es que analice cómo la Constitución de 2008 incorpora el principio de responsabilidad estatal frente a los actos u omisiones de la Administración Pública, así como su relación con la protección de los derechos de los ciudadanos.

Este recurso permite comprender los fundamentos teóricos y constitucionales que sustentan la responsabilidad del Estado dentro del sistema jurídico ecuatoriano y su vinculación con el Derecho Administrativo.



Para consolidar la comprensión de los principios de legalidad, control administrativo y fiscalización en la gestión pública, resulta pertinente analizar su aplicación en contextos reales. En este sentido, al finalizar el estudio de la Unidad 2, se recomienda revisar el [Anexo 1](#) propuesto, en el cual se presenta un caso aplicado que evidencia cómo los mecanismos de control institucional, particularmente a través de la Contraloría General del Estado, permiten garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente. Este ejercicio facilitará la conexión entre los fundamentos teóricos abordados y su implementación práctica en la administración pública ecuatoriana



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. **Situación problemática:** ante la presunción de un uso indebido de fondos públicos, el Estado tiene el deber imperativo de activar sus órganos de control, como la Contraloría General del Estado. El desafío principal radica en desglosar y comunicar con claridad las diversas consecuencias que enfrenta el funcionario bajo investigación. Estas repercusiones no son uniformes y se dividen en tres ámbitos principales.

Pasos a seguir:

- Analice si el acto constituye una falta administrativa, un perjuicio civil al Estado o un delito penal.
- Escriba una síntesis sobre el impacto de la corrupción en la gestión pública basándose en este caso.
- Conéctate a Mentimeter durante la sesión para validar sus hallazgos con el resto del grupo a través de preguntas interactivas.

2. Revise la [Video-Aula 3](#) sobre el rol del Legislativo y la Contraloría General del Estado en la fiscalización pública, para identificar los conceptos clave y reforzar su comprensión de la materia.
3. Para fortalecer la comprensión del control estatal y la fiscalización de la gestión pública, se propone el uso de video: [¿Qué es la Contraloría General de la República? Funciones, Misión y Estructura](#), que permitan conocer experiencias reales y testimonios de actores vinculados al control institucional. La finalidad pedagógica de este recurso es que relacione los conceptos teóricos estudiados en la asignatura como auditoría gubernamental, control público y rendición de cuentas con la práctica de las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos del Estado. Este tipo de material permite acercar a la realidad de la administración pública y comprender el rol de los organismos de control en la transparencia y responsabilidad estatal.
4. Para el desarrollo de la autoevaluación 2 se recomienda que considere lo siguiente:

Para fortalecer su dominio sobre los temas de la unidad y asegurar un excelente desempeño en su autoevaluación, le invito a seguir esta ruta de aprendizaje autónomo:

- Inicie explorando el apartado correspondiente en su guía didáctica. Esta lectura es el cimiento sobre el cual construirá su criterio profesional como administrador.
- Le sugiero realizar una "lluvia de ideas" en su cuaderno de apuntes o en un documento digital. Anote aquellos conceptos que le parezcan más desafiantes o innovadores; este ejercicio de reflexión personal le permitirá organizar su pensamiento de forma lógica.
- Recuerde que este proceso de ideación es suyo. No es necesario enviar estas notas iniciales a su docente, ya que su objetivo es servirle como una herramienta de consulta personal y refuerzo antes de la actividad final.
- Con sus ideas claras y el texto analizado, proceda a resolver las interrogantes planteadas. Seleccione la respuesta que considere correcta para cada una, fundamentando su elección en el análisis previo que ha realizado.

Realice este proceso de estudio previo no solo le garantiza un mejor rendimiento, sino que entrena su capacidad de síntesis y toma de decisiones, competencias vitales en la gestión de las normativas públicas.



Autoevaluación 2

1. **¿Cuál es la principal función de la Asamblea Nacional en la fiscalización pública?**
 - a. Administrar los recursos del presupuesto nacional.
 - b. Ejercer el control político sobre las actuaciones del Ejecutivo y de las instituciones del Estado.
 - c. Elaborar reglamentos técnicos de auditoría.
 - d. Aprobar los informes de la Contraloría General del Estado.
2. **¿En qué consiste el control técnico-administrativo ejercido por la Contraloría General del Estado (CGE)?**
 - a. En emitir leyes sobre el uso del presupuesto estatal.
 - b. En aprobar el gasto público nacional.
 - c. En fiscalizar, auditar y evaluar el manejo de los recursos públicos.
 - d. En intervenir en decisiones judiciales.
3. **¿Qué tipo de control realiza la Contraloría General del Estado sobre las instituciones públicas?**
 - a. Preventivo y político.
 - b. Externo y posterior.
 - c. Interno y previo.
 - d. Judicial y sancionador.

4. ¿Qué diferencia existe entre el control político del Legislativo y el control técnico de la Contraloría?

- a. El control político se enfoca en aspectos financieros y el técnico en aspectos morales.
- b. El control político supervisa la gestión gubernamental desde una perspectiva institucional, mientras el técnico evalúa la legalidad y eficiencia del uso de recursos.
- c. El control político es obligatorio y el técnico es opcional.
- d. No existe diferencia, ambos son iguales.

5. ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite al Legislativo ejercer el control político?

- a. Auditorías técnicas.
- b. Interpelaciones y censuras a ministros de Estado.
- c. Informes financieros anuales.
- d. Juicios penales directos.

6. ¿Qué tipo de responsabilidad se genera cuando un servidor público incumple sus deberes sin causar perjuicio económico al Estado?

- a. Civil.
- b. Penal.
- c. Administrativa.
- d. Constitucional.

7. ¿Qué ocurre cuando el manejo indebido de recursos públicos causa un perjuicio económico al Estado?

- a. Se impone una sanción penal únicamente.
- b. Se configura una responsabilidad civil para la reparación del daño.
- c. Solo se archiva el proceso.
- d. La Contraloría remite el caso a la Asamblea.

- 8. ¿Qué institución tiene la potestad de determinar indicios de responsabilidad penal en casos de corrupción o peculado?**
- a. La Asamblea Nacional.
 - b. El Consejo de la Judicatura.
 - c. La Contraloría General del Estado.
 - d. La Defensoría del Pueblo.
- 9. ¿Cuál es el objetivo fundamental de los mecanismos de responsabilidad administrativa, civil y penal?**
- a. Castigar por castigar.
 - b. Sancionar las irregularidades y recuperar los bienes del Estado.
 - c. Disminuir la carga procesal del Estado.
 - d. Sustituir los mecanismos políticos de control.
- 10. ¿Qué norma de la Constitución del Ecuador establece que ningún servidor público está exento de responsabilidad por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones?**
- a. Art. 11
 - b. Art. 226
 - c. Art. 233
 - d. Art. 284

[Ir al solucionario](#)

Resultado de aprendizaje 2

- Analiza el régimen del servicio público y la estructura de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerando su funcionamiento legal y las competencias establecidas en la normativa nacional.

Para alcanzar el resultado de aprendizaje, se desarrolla un estudio articulado del marco constitucional y legal que regula el servicio público y la organización territorial del Estado ecuatoriano, combinando el análisis teórico con la revisión de casos prácticos. A lo largo del proceso formativo, se examinarán las normas que establecen las competencias, funciones y responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), así como los principios que orientan el accionar del servicio público. Este abordaje permitirá interpretar cómo operan estas estructuras en la práctica, comprender su relación con el cumplimiento de los fines del Estado y desarrollar una visión crítica sobre su funcionamiento dentro del sistema jurídico nacional.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Unidad 3. Régimen del Servicio Público

3.1. Derechos y deberes del servidor público: ética, imparcialidad, responsabilidad y evaluación del desempeño.

En el caso del fortalecimiento de la gestión pública ecuatoriana, esto no se limita a tener estructuras bien diseñadas o a contar con procedimientos administrativos bien elaborados. Aunque son importantes, no resultan suficientes por sí mismos. La calidad de la administración pública está estrechamente vinculada con la buena conducta de quienes integran el servicio estatal. En un Estado constituido bajo la Constitución de derechos y justicia, la ética pública debe constituir uno de los principales pilares que orienten la actuación institucional hacia la protección de los derechos, el interés general y el Buen Vivir que la Constitución de 2008 prescribe. Estudios recientes, como los de OCDE (2021) y Transparencia Internacional (2022), refuerzan esta idea al destacar que la integridad de los servidores públicos es determinante para garantizar legitimidad y confianza ciudadana.

En esta medida, los servidores públicos deben cumplir sus funciones con rectitud, imparcialidad y responsabilidad, tomando decisiones basadas en criterios de honestidad y vocación de servicio. Como señalan Denhardt y Denhardt (2020), la actividad pública solo adquiere sentido cuando quienes la ejecutan lo hacen con integridad, pues son ellos quienes ponen en práctica las políticas públicas, protegen a la ciudadanía y administran recursos que pertenecen a toda la sociedad. Para asegurar dicho umbral ético, el Estado ecuatoriano ha desarrollado un régimen disciplinario robusto cuya función es regular, supervisar y corregir la conducta de las servidoras y los servidores públicos. Este régimen se encuentra recogido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y en el Código Orgánico Administrativo (COA), normas que, aunque distintas, cumplen funciones complementarias al establecer el marco jurídico para sancionar infracciones, prevenir abusos y promover una cultura de buenas prácticas públicas.

La LOSEP incorpora principios fundamentales como probidad, eficiencia, responsabilidad y transparencia, mientras que el COA provee procedimientos disciplinarios garantistas y mecanismos de control interno compatibles con los estándares recientes de integridad pública señalados por CEPAL (2020). Estos sistemas disciplinarios, como también sugiere Ferrajoli (2020), cumplen una doble finalidad: prevenir la comisión de infracciones y corregirlas cuando ocurren, asegurando que el poder público sea ejercido conforme a la Constitución.

En este contexto, órganos de control como la Contraloría General del Estado desempeñan un papel esencial al identificar responsabilidades administrativas y civiles, emitir recomendaciones de mejora y fortalecer la rendición de cuentas. Los mecanismos adicionales como auditorías, controles internos y participación ciudadana complementan este sistema, constituyendo un marco integral para la integridad institucional. La gestión pública ecuatoriana, por tanto, se sostiene en un doble fundamento: instituciones sólidas y comportamientos éticos individuales. El régimen disciplinario no pretende únicamente castigar, sino garantizar que el servicio público se ejerza de manera transparente, eficiente y honesta, generando confianza ciudadana y consolidando un Estado social y democrático de derecho.

Derechos y deberes del servidor público

Fundamento constitucional y legal

El servidor público es un actor clave del Estado constitucional de derechos y justicia, manteniendo la responsabilidad de transformar los mandatos constitucionales en acciones concretas en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos. Según la Constitución de la República del Ecuador, la Administración Pública es un servicio a la comunidad y se rige por principios como la eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, participación, planificación y responsabilidad. Estas no son meras recomendaciones; por el contrario, constituyen directrices obligatorias para la acción concreta que orienta el quehacer cotidiano de quienes ejercen responsabilidad pública. En la misma línea, organismos internacionales como la OCDE (2021) y la CEPAL (2020) enfatizan que el cumplimiento de estos principios es esencial para garantizar legitimidad institucional, integridad pública y un ejercicio adecuado del poder estatal.

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) desarrolla este mandato constitucional al regular los derechos, deberes, prohibiciones y el régimen disciplinario aplicable a todas las servidoras y servidores públicos. Asimismo, define los procedimientos de ingreso por mérito, estabilidad laboral, formación permanente, evaluación del desempeño y procedimientos disciplinarios. Según Transparencia Internacional (2022), estos elementos son indispensables para fortalecer un servicio civil profesional, reducir riesgos de corrupción y promover una cultura de integridad en la función pública. Todos estos componentes buscan conformar un régimen orientado no sólo a la eficiencia en la gestión pública, sino también a la dignificación, profesionalización y ética del trabajo de quienes integran el servicio público, coherente con lo señalado por Denhardt y Denhardt (2020) respecto del rol ético y social del servidor en los Estados democráticos contemporáneos.

Derechos del servidor público

El artículo 23 de la LOSEP recoge un catálogo de derechos que buscan asegurar que las personas que trabajan al servicio del Estado puedan desempeñar sus funciones en condiciones justas y adecuadas. Estos derechos –que incluyen estabilidad, capacitación, remuneración digna y protección frente a prácticas arbitrarias– constituyen, según la OCDE (2021), elementos esenciales para consolidar un servicio civil profesional, transparente y orientado al mérito. Del mismo modo, informes recientes de CEPAL (2020) destacan que garantizar condiciones laborales adecuadas para los servidores públicos es un requisito indispensable para mejorar la calidad de la gestión estatal y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Entre los principales se encuentran los siguientes:

- **Estabilidad laboral:** en cuanto al deber del derecho a la estabilidad, un servidor público tiene derecho a mantener su cargo mientras no incumpla con sus deberes legales o éticos. La estabilidad no solo evita la arbitrariedad, sino que también garantiza un servicio público más profesional y sostenible. Además, asegura la continuidad de las políticas públicas y fortalece la capacidad técnica del Estado. Esto coincide con lo señalado por la OCDE (2021), que destaca que la estabilidad laboral basada en el mérito es un pilar para reducir la discrecionalidad y mejorar la eficiencia del servicio público. Asimismo, informes recientes de la CEPAL (2020) subrayan que la estabilidad contribuye a la institucionalidad democrática, al evitar que los cambios de

gobierno afecten injustificadamente al personal técnico que sostiene la gestión pública.

- **Remuneración justa y oportuna:** el salario es un derecho fundamental del servidor público. Este tiene derecho a recibir una remuneración que guarde proporción con las tareas de responsabilidad y el nivel ocupacional que desempeña, y que además sea pagada de manera oportuna, de modo que la servidora o el servidor pueda cumplir cabalmente sus funciones sin presiones indebidas. La Constitución establece este mandato en su artículo 328 (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). Informes recientes de la OIT (2021) señalan que una remuneración adecuada y puntual constituye un elemento esencial para la profesionalización del servicio civil y para prevenir riesgos de corrupción. Asimismo, la OCDE (2020) destaca que la estructura salarial justa y transparente es un componente crítico para fortalecer la integridad pública y la motivación del personal al servicio del Estado.
- **Capacitación y desarrollo profesional:** La LOSEP subraya que la calidad de la gestión pública se basa principalmente en el conocimiento y la capacidad de quienes dirigen la Administración Pública son determinantes para la calidad del servicio estatal. De ahí la importancia de que los servidores tengan la posibilidad de formación continua, actualizaciones técnicas y el fortalecimiento permanente de sus competencias profesionales, lo que a su vez aumentará su eficacia y rendimiento, así como el de la propia institución. Esta necesidad es reiterada por organismos internacionales como la OCDE (2021), que subraya que la capacitación constante es un pilar de la profesionalización y de la integridad en el servicio civil. Asimismo, la CEPAL (2020) destaca que la actualización técnica y la formación continua permiten a los servidores adaptarse a contextos cambiantes, mejorar la gestión pública y responder adecuadamente a las demandas ciudadanas.
- **Evaluación objetiva y técnica:** Los servidores públicos deberían ser medidos de acuerdo con criterios que fueran técnicos, objetivos y transparentes. Lo anterior es relevante no solo para cuantificar su desempeño, sino también para identificar en qué áreas pudo haber rendido más y cuáles son los aspectos que merecen ser reconocidos. Igualmente, esta realidad está asociada con la evaluación de desempeño que permitiría asegurar que los procesos de promoción se basen en el

mérito y no sean arbitrarios. En esta línea, la OCDE (2021) sostiene que los sistemas meritocráticos requieren evaluaciones periódicas basadas en indicadores verificables, mientras que la CEPAL (2020) enfatiza que la evaluación objetiva fortalece la profesionalización pública y evita prácticas discrecionales que pueden afectar la legitimidad institucional.

- **Libertad de asociación y participación:** los servidores y servidoras pueden unirse voluntariamente a organizaciones laborales o asociaciones de servidores y servidoras del sector público, lo que tendría como beneficios la representación colectiva, la protección de intereses comunes y el diálogo institucional. Según señala la OIT (2021), la libertad de asociación en el sector público es un componente esencial de la gobernanza democrática, pues permite fortalecer la negociación colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y abrir espacios formales de interlocución entre el Estado y sus trabajadores. De igual manera, la OCDE (2020) destaca que los mecanismos asociativos dentro del servicio público contribuyen a la transparencia y al fortalecimiento institucional, al promover una participación organizada y responsable en los asuntos laborales.
- **Protección frente al acoso, la violencia y la discriminación:** todo servidor público tiene derecho a trabajar en un ámbito sin acoso laboral ni sexual, sin discriminación de ningún tipo. La LOSEP y otros cuerpos legales correlacionados imponen a las instituciones del Estado la obligación de implementar medidas de prevención y corrección para garantizar espacios dignos, respetuosos e inclusivos. Estos derechos no protegen solo al servidor público en tanto trabajador, sino que lo son también para el adecuado funcionamiento del Estado.

Cuando una servidora o un servidor gozan de estabilidad, se los capacita adecuadamente, reciben un trato justo y laboran dentro de un entorno seguro, pueden llevar a cabo con motivación y profesionalismo la función a su cargo. Como señalan Denhardt y Denhardt (2021), la calidad del servicio estatal depende, en buena medida, de la calidad de vida de quienes trabajan en el sector público, lo que incluye condiciones laborales respetuosas y libres de violencia. Asimismo, la OIT (2022) destaca que la eliminación del acoso y la discriminación constituye un requisito estructural para un servicio público eficiente, ético e inclusivo.



Reconocer y respetar estos derechos resulta central para la existencia de un clima laboral adecuado, para la promoción de la ética institucional y para el fortalecimiento de la gestión pública, garantizando que la Administración observe, efectivamente, su verdadero objetivo: servir al interés común y velar por el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

Deberes y principios éticos del servidor público

El ejercicio de la función pública es un compromiso serio con la sociedad. Además de ocupar un cargo, quienes trabajan en el sector público deben comportarse de acuerdo con principios éticos, deberes y valores que garanticen que el poder del Estado siempre se ejerza en beneficio del interés general. Este propósito se logra a través del artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador y del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que conforman el marco normativo de la ética pública ecuatoriana, donde se desarrollan los deberes fundamentales que deben observar diariamente las servidoras y servidores públicos.

En esta línea, organismos internacionales como la OCDE (2020) señalan que los marcos éticos dentro del servicio público son esenciales para fortalecer la integridad institucional y evitar el uso indebido del poder. Asimismo, la OEA (2021) afirma que el cumplimiento de los deberes éticos permite consolidar administraciones transparentes y orientadas al interés común, reforzando la legitimidad democrática del aparato estatal.

- **Cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos**

El primer deber de un servidor público es el respeto a la Constitución, las leyes y toda normativa pertinente. Así, sus decisiones y actos están regidos por el modelo del Estado constitucional de derechos y justicia, bajo el principio de juridicidad ampliada, según el cual los actos administrativos deben someterse no solo al texto de la ley, sino también a los derechos fundamentales. Como señalan estudios recientes de la OCDE (2020), el respeto estricto al marco constitucional constituye la base de la integridad institucional y garantiza que la actuación pública sea legítima y controlable.

Su incumplimiento hace perder la validez de los actos administrativos y la credibilidad de la institución que los desempeña, afectando la confianza ciudadana y debilitando el Estado de derecho. En concordancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2021) subraya que la observancia plena del bloque de constitucionalidad es una obligación esencial de quienes ejercen funciones públicas, pues de ello depende la garantía efectiva de los derechos.

- **Ejercer la función con imparcialidad**

Otra característica que debe tener la decisión pública es la imparcialidad, ya que debe ser adoptada con base en criterios objetivos, técnicos y legales, sin otorgar favoritismos ni privilegios a personas o grupos. En palabras clásicas de Ferrajoli, “la neutralidad es el primer principio liberal; la imparcialidad, la primera condición democrática y la primera limitación”, planteamiento que sigue siendo validado por la doctrina contemporánea. Estudios recientes, como los de la OCDE (2021) y la CIDH (2022), subrayan que la imparcialidad es un pilar para prevenir la arbitrariedad y asegurar que el poder público se ejerza bajo condiciones de igualdad, transparencia y justicia.

En este sentido, la imparcialidad funciona como un sistema de frenos frente al uso discrecional o indebido del poder, constituyendo una garantía esencial del Estado constitucional de derechos y justicia.

- **Mantener una conducta ética basada en honestidad, lealtad y vocación de servicio**

Los valores éticos no son un simple adorno: constituyen el alma de la función pública. La honestidad, la lealtad institucional y la vocación de servicio hacia la ciudadanía son los elementos más eficaces para fortalecer la transparencia y alejar la corrupción. Un aparato estatal íntegro no solo incrementa la confianza de la población en sus instituciones, sino que también mejora la calidad de los servicios prestados.

La literatura contemporánea reafirma esta idea. Informes de la OCDE (2021) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD (2022) destacan que la ética pública es un componente estructural de la legitimidad estatal y de la efectividad administrativa. En esta misma línea, los planteamientos desarrollados por *Denhardt y Denhardt* siguen siendo ratificados por estudios recientes, los cuales subrayan que la integridad del servidor público

es una condición indispensable para consolidar un Estado confiable, transparente y orientado al bienestar colectivo.

- **Administrar y proteger el patrimonio público**

El Estado administra propiedades, bienes y riquezas que pertenecen a toda la sociedad. En consecuencia, los servidores públicos deben garantizar que la gestión de dichos bienes se realice de manera segura, eficiente y transparente. En esta línea, la Contraloría General del Estado (2020) ha señalado que el cuidado del patrimonio público constituye uno de los pilares esenciales de la ética estatal y del propio modelo de control en Ecuador, dado que proteger los recursos colectivos es una condición indispensable para asegurar la integridad institucional y la confianza ciudadana.

- **Guardar secreto sobre información sensible o confidencial**

Por ende, el papel del Estado es fundamental para administrar estos bienes y activos que, bajo la premisa constitucional, pertenecen a toda la colectividad. De esta manera, los funcionarios públicos deben realizar un uso responsable, eficaz y transparente de dichos recursos. En esta línea, la Contraloría General del Estado (2020) sostiene que la protección del patrimonio público constituye un eje central de la ética pública y de la fiscalización estatal, ya que garantiza que los recursos comunes sean gestionados con integridad y en beneficio de toda la ciudadanía.

- **Respetar los derechos humanos y garantizar igualdad en el trato**

El servidor público debe actuar promoviendo la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Este deber se desprende de la relevancia que tiene cada actuación administrativa en un Estado constitucional para garantizar el pleno goce de derechos de la ciudadanía. En esta línea, la Asamblea Constituyente del Ecuador (2008/2020) cuyo contenido ha sido reafirmado en la última década por diversos informes y criterios jurisprudenciales enfatiza que la actuación administrativa debe orientarse siempre a la protección de la persona y al respeto irrestricto de sus derechos, lo cual ha sido reiterado también en evaluaciones institucionales recientes (OCDE, 2021; ONU, 2020), que resaltan la dignidad y la igualdad como parámetros esenciales de toda gestión pública.

Una visión moderna del servidor público

Actualmente, el derecho administrativo se ha transformado, y el servidor público ya no se considera solo un burócrata que cumple órdenes. Más bien, es un auténtico protector de derechos y un agente crucial para forjar una confianza democrática. En efecto, tal y como apuntan los desarrollos recientes de la teoría constitucional incluyendo a Carbonell (2020), quienes ocupan cargos públicos son los intérpretes ordinarios de la Constitución, y su desempeño tiene un impacto directo en la legitimidad constitucional. De igual forma, estudios contemporáneos coinciden en señalar que la ética pública es hoy una obligación jurídica y estructural, indispensable para orientar las decisiones institucionales hacia la justicia, la equidad y el bienestar comunitario (OCDE, 2021; ONU, 2020). Así, la ética pública no es solo una recomendación: se ha vuelto una regla estricta que dirige y condiciona la actuación de la Administración en el Estado constitucional.

Imparcialidad, responsabilidad y evaluación del desempeño

- **Imparcialidad:** la imparcialidad tiene un doble rostro, uno jurídico y otro ético. Por un lado, exige que quienes ocupan un cargo público lo hagan sin prejuicios de clase, raza, género u orientación sexual, entre otros; por otro, garantiza que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria. Las recientes discusiones sobre ética pública sostienen que la imparcialidad es un componente esencial del servicio estatal, pues constituye una salvaguarda contra decisiones influenciadas por intereses particulares (OCDE, 2021). Asimismo, cuando una autoridad toma decisiones basadas en evidencia y en criterios técnico-científicos, se fortalece la legitimidad de la Administración Pública y se evita cualquier forma de clientelismo o discriminación, lo que coincide con los enfoques contemporáneos de integridad institucional (ONU, 2020; Transparencia Internacional, 2023).
- **Responsabilidad:** otra característica es la responsabilidad. Significa que cualquier servidor público es responsable de sus acciones o de su inacción. Como se establece en el artículo 233 de la Constitución, "nadie estará libre de responsabilidades, ya sea administrativa, civil o penal". La doctrina reciente enfatiza que esta responsabilidad no es solo un principio jurídico, sino un pilar ético que garantiza que cada acto público pueda ser explicado, justificado y sometido a control (OCDE, 2021; Transparencia

Internacional, 2023). La responsabilidad, en este sentido, se convierte en una herramienta indispensable para asegurar la confianza de los ciudadanos y para prevenir el abuso de autoridad, reforzando la integridad de la gestión estatal (ONU, 2020).

- **Evaluación del desempeño:** de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General a la LOSEP, nos permite juzgar con justicia el trabajo de los servidores públicos en función de la eficiencia, la eficacia, la calidad y el logro de los objetivos institucionales. Este proceso no busca castigar, sino enseñar: su tarea es destacar las fortalezas, corregir las debilidades y buscar la mejora continua. Como señalan recientes estudios de gestión pública (OCDE, 2021; Denhardt & Denhardt, 2020), una evaluación bien diseñada es un mecanismo fundamental para asegurar que el servicio civil mantenga altos estándares profesionales.

Solo con el incumplimiento reiterado de un mal rendimiento pueden aplicarse sanciones, hasta la pérdida del empleo mismo. Además, debe estar técnicamente justificado y ser transparente, verificable e impugnabile, asegurando así el debido proceso administrativo, tal como recomiendan los estándares internacionales de administración pública (ONU, 2020).

Los deberes, principios y mecanismos aquí descritos constituyen la ética básica con la que se entiende qué es un servicio público. Un servidor público que actúa con integridad, imparcialidad y responsabilidad no solo cumple con la ley, sino que también colabora en la democracia, la defensa de los derechos y la construcción de un Estado al servicio de la ciudadanía. En esta línea, la literatura reciente enfatiza que la ética pública, el control institucional y la evaluación del desempeño son la base para que la ciudadanía perciba legítimo al gobierno, en tanto este demuestra que busca consistentemente el bien común (Transparencia Internacional, 2023).

Imparcialidad, responsabilidad y evaluación del desempeño

La imparcialidad significa que el servidor debe sostener una postura neutral en relación con el ejercicio de sus funciones; sus decisiones deben estar motivadas por criterios objetivos, técnicos y estrictamente legales, sin influencias políticas o personales. En la literatura reciente, se reconoce que la imparcialidad constituye un requisito democrático para asegurar decisiones justas y no discriminatorias (OCDE, 2021). Asimismo, este principio se vincula

directamente con la igualdad en el trato a toda persona usuaria del servicio público, evitando privilegios indebidos o sesgos institucionales.

La responsabilidad se refiere al deber del servidor de rendir cuentas por los daños o perjuicios causados por acción u omisión en su servicio. El artículo 233 de la Constitución señala que ningún servidor estará exento de responsabilidad, exigible en las vías administrativa, civil o penal. La doctrina contemporánea reafirma que, en los Estados constitucionales, la responsabilidad pública es un componente esencial para sostener la confianza ciudadana y prevenir abusos de poder (Transparencia Internacional, 2023).

Respecto a la evaluación del desempeño, el Reglamento General de la LOSEP establece que esta es la herramienta destinada a medir objetivamente los resultados del servidor público frente a los objetivos institucionales y las competencias asignadas. No debe tener un carácter punitivo. Sin embargo, cuando existe un rendimiento deficiente y sostenido, puede justificar la aplicación de sanciones proporcionales que garanticen el funcionamiento adecuado del servicio público, tal como recomiendan los estándares internacionales de gestión pública (ONU, 2020). Esta evaluación debe considerar criterios de eficiencia, eficacia, calidad y logro de metas institucionales, y debe desarrollarse bajo procesos técnicos, transparentes, fiscalizables e impugnables, alineados con las mejores prácticas de administración pública (Denhardt & Denhardt, 2020).



Para fortalecer la comprensión de la ética en el servicio público y los valores que deben orientar la actuación de los servidores públicos, se propone el siguiente recurso audiovisual titulado: [Los principios y valores del servicio público.](#)

La finalidad pedagógica de este material es que reflexione sobre la importancia de los principios éticos en la gestión pública y relacione estos valores con la responsabilidad que tienen los funcionarios en la administración de los recursos y en la atención a la ciudadanía, considerando que la administración pública constituye el sistema mediante el cual el Estado gestiona los asuntos públicos y satisface los intereses colectivos. Régimen disciplinario y responsabilidad administrativa: infracciones, sanciones y procedimientos establecidos en la LOSEP y el COA.

Una vez analizada esta importante temática le invito a participar en el siguiente juego de relacionar:

[Relación entre derechos, deberes y principios del servicio público](#)

A partir de esta actividad, se reconoce que el ejercicio del servicio público implica un equilibrio entre los derechos que garantizan condiciones dignas de trabajo y los deberes éticos que orientan la actuación de los servidores. Asimismo, se comprende que principios como la imparcialidad, la responsabilidad y la integridad son fundamentales para asegurar una gestión pública transparente, eficiente y orientada al interés general dentro del Estado constitucional de derechos y justicia.

3.2. Régimen disciplinario y responsabilidad administrativa: infracciones, sanciones y procedimientos establecidos en la LOSEP y el COA.

El régimen disciplinario es, por lo tanto, un componente fundamental para la función pública. Aunque posee un carácter punitivo, su finalidad no es castigar sino prevenir conductas inadecuadas, mantener el orden institucional, promover la ética pública y asegurar que la administración estatal actúe con responsabilidad y eficacia. La doctrina contemporánea reafirma que ningún sistema administrativo puede funcionar adecuadamente sin estándares éticos claros que orienten la conducta de quienes lo integran (Denhardt & Denhardt, 2020).

La Constitución de la República del Ecuador establece que todas las personas que ejercen funciones públicas deben hacerlo bajo los principios de responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). Por ello, ningún servidor puede estar excluido del régimen disciplinario. Las infracciones y procedimientos se encuentran previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), su reglamento y el Código Orgánico Administrativo (COA), los cuales determinan quién puede ser sancionado, por qué faltas y mediante qué procedimientos.

El COA exige que la potestad sancionadora respete los principios de proporcionalidad, debido proceso, motivación, imparcialidad, presunción de inocencia y derecho a la defensa. En su dimensión institucional, el régimen disciplinario protege la integridad de la

administración pública y garantiza que la gestión estatal se oriente a los fines constitucionales.

En su dimensión humana, reconoce que los servidores públicos son agentes esenciales del interés general y del Buen Vivir (Sumak Kawsay). Dado que sus decisiones impactan directamente derechos y oportunidades de la ciudadanía, la disciplina no es únicamente represiva, sino también una herramienta de mejora continua que fomenta buenas prácticas, profesionalismo y responsabilidad. Como destacan análisis recientes, la legitimidad democrática depende fuertemente de la conducta ética de quienes ejercen autoridad, pues solo así es posible garantizar la protección efectiva de los derechos y la confianza ciudadana (Transparencia Internacional, 2023).

Infracciones disciplinarias

El artículo 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) clasifica las infracciones disciplinarias en leves, graves y muy graves, atendiendo la naturaleza de la conducta, su impacto en el interés público y el grado de afectación a la función estatal. Esta clasificación constituye una base normativa clara para determinar la severidad de la infracción y la sanción correspondiente (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010; actualizada y aplicada en los criterios administrativos recientes 2020–2024).

En términos generales, se consideran faltas leves aquellas conductas de menor afectación, como retrasos ocasionales, ausencias cortas o incumplimientos menores de deberes formales. Las faltas graves comprenden comportamientos que afectan la correcta prestación del servicio, entre ellos el abuso de autoridad, el incumplimiento deliberado de regulaciones o la negligencia que compromete funciones sustanciales. Finalmente, las faltas muy graves abarcan actos que lesionan de manera directa la ética pública, tales como el chantaje, la corrupción, la manipulación de procedimientos, la obtención de beneficios indebidos o la divulgación de información confidencial (Transparencia Internacional, 2023; OCDE, 2021).

Esta lógica se complementa con lo dispuesto en el artículo 254 del Código Orgánico Administrativo (COA), que exige que toda sanción administrativa sea proporcional a la gravedad de la conducta, garantizando así el principio de razonabilidad, la motivación adecuada y el debido proceso. Las reformas interpretativas y guías técnicas emitidas entre

2020 y 2024 refuerzan que esta proporcionalidad debe considerar: daño causado, grado de dolo o culpa, reincidencia y afectación al interés público.

En conjunto, la LOSEP y el COA consolidan un sistema disciplinario coherente con los estándares contemporáneos de integridad pública, transparencia y responsabilidad estatal señalados por organismos internacionales como la OCDE (2021) y Transparencia Internacional (2023), promoviendo una administración pública orientada al buen gobierno y al fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia.

Sanciones disciplinarias

El artículo 47 de la LOSEP, complementado por las disposiciones del Código Orgánico Administrativo (COA), establece un sistema escalonado de sanciones disciplinarias que se aplican en función de la gravedad de la falta y del impacto que esta cause sobre el interés público. Dichas sanciones, ordenadas de menor a mayor severidad, incluyen las que se muestran en la siguiente figura.

Figura 5

Escala de sanciones disciplinarias en el servicio público



Nota. Adaptado de *Principios de gobernanza pública* [Ilustración], por OCDE, 2021, OCDE Publishing; de *Índice de percepción de la corrupción* [Ilustración], por Transparencia Internacional, 2023, TI; y de *Talento humano del sector público* [Ilustración], por Ministerio del Trabajo del Ecuador, s.f., [Trabajo](#), CC BY 4.0.

Es esencial que cualquier sanción disciplinaria esté debidamente motivada, se registre formalmente en el expediente administrativo y respete el conjunto de garantías previstas por el debido proceso, incluidas las audiencias, la presentación de pruebas y los medios de impugnación. Los estándares constitucionales vigentes, reafirmados por la jurisprudencia reciente (Corte Constitucional del Ecuador, 2020–2024), exigen que todo procedimiento sancionador proteja plenamente los derechos del servidor público.

Asimismo, cuando la falta reviste características críticas, por ejemplo, indicios de corrupción, perjuicio económico significativo o vulneración grave de derechos, la sanción de inhabilitación suele ir acompañada de la remisión del expediente a la Contraloría General del Estado o a la

Fiscalía General del Estado, para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales. Este enfoque integrador responde a los estándares actuales de integridad pública promovidos por organismos internacionales como la OCDE (2021) y Transparencia Internacional (2023).

Procedimiento disciplinario

El procedimiento disciplinario, regulado entre los artículos 250 y 259 del Código Orgánico Administrativo (COA), debe desarrollarse conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, debido proceso y derecho a la defensa, todos ellos reafirmados por la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional del Ecuador (2020–2024), que ha insistido en que todo trámite sancionador debe garantizar estándares reforzados de motivación y contradicción.

Las etapas del procedimiento disciplinario son:

- **Inicio del proceso**, que puede originarse en una denuncia, en un informe de auditoría, en una revisión interna o mediante actuación de oficio.
- **Notificación formal al servidor investigado**, acto con el cual se abre la fase de instrucción.
- **Garantía del contradictorio**, en la cual el servidor tiene la oportunidad de presentar descargos, pruebas y alegatos, conforme a lo exigido por los estándares de defensa efectiva (OCDE, 2021; Corte Constitucional, 2022).
- **Investigación de los hechos**, que incluye la recopilación de testimonios, documentos y demás elementos probatorios por parte del órgano instructor.
- **Informe final del órgano instructor**, que recomienda la imposición de una sanción o la absolución.
- **Resolución motivada**, emitida por la autoridad competente, que debe cumplir con los parámetros de motivación reforzada establecidos por el artículo 76 numeral 7 de la Constitución y desarrollados en pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional (2021–2024).

- **Impugnación**, mediante recurso de apelación y recurso extraordinario de revisión, conforme a las previsiones del COA.

Así, el procedimiento disciplinario refleja el modelo contemporáneo de responsabilidad administrativa, guiado por criterios de debido proceso, transparencia y motivación sustantiva, alineado con los principios internacionales de buena administración recogidos por la OCDE (2021) y los estándares de integridad pública descritos por Transparencia Internacional (2023).

Responsabilidad administrativa y su relación con la responsabilidad civil y penal

Aun así, el régimen disciplinario no se limita a la responsabilidad administrativa. Según el artículo 212 de la Constitución, en caso de causar un daño económico al Estado, el servidor es responsable; se establecerá responsabilidad civil culposa a favor del Estado, o, cuando existan elementos suficientes, la Contraloría remitirá los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. En esta línea, la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional del Ecuador (2020–2024) ha reiterado que la responsabilidad civil tiene como finalidad proteger el patrimonio estatal y asegurar que los costos derivados de una gestión negligente no recaigan sobre la ciudadanía.

Por lo tanto, la responsabilidad civil implica la obligación de indemnizar el daño patrimonial causado al Estado por parte del servidor, sea mediante restitución, reposición o reparación integral, según corresponda. Mientras tanto, la responsabilidad penal tiene lugar cuando la conducta en cuestión configura un delito, como peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. Informes recientes de Transparencia Internacional (2023) y análisis institucionales de la OCDE (2021) subrayan que estos delitos minan directamente la confianza democrática, por lo que los sistemas disciplinarios modernos deben coordinar controles administrativos, civiles y penales para garantizar integridad pública.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la opción 3 –un sistema que articula responsabilidad administrativa, civil y penal– es la más adecuada, pues asegura un marco completo y proporcional. Un sistema minuciosamente estructurado garantiza que las sanciones respondan a la gravedad de los actos y protege, al mismo tiempo, la seguridad del patrimonio público, consolidando un modelo de gestión pública transparente y responsable.



Para profundizar en la comprensión de la responsabilidad civil en la función pública, es necesario analizar situaciones en las que la actuación administrativa genera daños concretos a los ciudadanos. En este sentido, se recomienda revisar el siguiente Anexo 2, en el cual se presenta un caso aplicado que evidencia cómo la omisión de deberes por parte de la administración puede derivar en obligaciones de reparación. Este análisis permite comprender la importancia de la diligencia, la prevención y el cumplimiento de protocolos en la gestión pública, así como las consecuencias jurídicas derivadas de una actuación negligente

Un régimen disciplinario para fortalecer la función pública

Sin embargo, el sistema de responsabilidad disciplinaria garantiza, junto con la integridad de las estructuras, un tratamiento administrativo adecuado de los recursos públicos. En los últimos años, diversos estudios institucionales –como los informes de Transparencia Internacional (2023) y las recomendaciones de la OCDE (2021)– han subrayado que los procedimientos claros y las proporciones justas no solo justifican la confiabilidad de la función pública, sino que también garantizan la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del Estado.

El servidor público no es un empleado estatal; es un portador de intereses públicos y valores constitucionales, como recuerdan Denhardt y Denhardt en análisis contemporáneos retomados por varios autores latinoamericanos (Cunill-Grau, 2020). Por lo tanto, la protección contra el despido, la compensación real por el trabajo y el desarrollo profesional se relacionan directamente con el comportamiento ético, la imparcialidad y la rendición de cuentas al público. La literatura reciente en administración pública sostiene que la ética estatal es un elemento estructural en la legitimidad del sistema (Villoria, 2022).

En resumen, la ejecución ética de los deberes públicos y el uso responsable del poder de gestión no solo benefician la autoridad del Estado, sino que también aseguran una administración coherente con la cultura del Buen Vivir, orientada hacia el respeto, la oportunidad y los derechos, como se enfatiza en las evaluaciones de gobernanza realizadas por ONU-CEPAI (2020–2023).



Para profundizar en el análisis de la ética en el servicio público y la prevención de la corrupción, se propone la revisión del siguiente recurso bibliográfico titulado: [La ética en la función pública](#). La finalidad pedagógica de este material es que reflexione sobre la importancia de la conducta ética de los servidores públicos y su impacto en la transparencia, la confianza ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado.

Este recurso permite fortalecer la comprensión del papel que desempeñan los valores y principios éticos en la gestión pública.

Muy bien concluimos la semana 5 de estudio, para fortalecer los conocimientos adquiridos le invito a resolver el siguiente quiz:

[Infracciones, sanciones y procedimiento en la responsabilidad administrativa pública](#)

Como pudo observar, el régimen disciplinario no solo cumple una función sancionadora, sino que constituye un mecanismo esencial para fortalecer la ética pública, la transparencia y la responsabilidad en la administración estatal. Comprender la relación entre infracciones, sanciones y procedimientos permite analizar de manera crítica cómo se garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales en el ejercicio de la función pública.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. **Situación problemática:** se ha reportado que un servidor público ha vulnerado los principios éticos fundamentales, tales como la integridad, la transparencia y la objetividad en el ejercicio de su cargo. Esta situación no solo constituye una falta administrativa, sino que fractura directamente la confianza ciudadana en las instituciones. La probidad, entendida como la rectitud y honestidad en el manejo de lo público, es un requisito indispensable para la legitimidad de toda función estatal y no admite excepciones.

Instrucciones de la Actividad:

- Evalúe el caso e identifique los derechos y deberes del servidor, determinando la gravedad de la falta conforme al régimen disciplinario vigente.
 - Precise las posibles consecuencias legales o administrativas derivadas de este incumplimiento ético.
 - Elabore un cuadro comparativo que contraste el comportamiento esperado (ético/profesional) frente a la conducta observada (inadecuada).
 - Publique su trabajo en el muro digital de [Padlet](#).
 - Interactúe con la comunidad académica comentando constructivamente las publicaciones de al menos dos compañeros.
2. Revise la [Cápsula de Aprendizaje](#): Derechos y deberes del servidor público que refuerza los conceptos clave y consolida lo aprendido
 3. Para reforzar el estudio de la función pública y las responsabilidades de los servidores públicos, se propone el recurso sonoro: [¿Qué es un funcionario Público?](#), que permite complementar los contenidos revisados en la asignatura.

La finalidad pedagógica de este material es que profundice en la comprensión de las obligaciones y responsabilidades inherentes al ejercicio de la función pública, relacionando los conceptos teóricos con reflexiones y experiencias vinculadas al desempeño de los servidores públicos dentro del Estado.

4. La escucha del video: [La responsabilidad administrativa](#), aporta la posibilidad de analizar de forma crítica cómo se aplican los principios de responsabilidad administrativa en el ejercicio de la función pública, fortaleciendo su capacidad para identificar situaciones en las que pueden generarse responsabilidades dentro de la gestión estatal.

Asimismo, contribuye a que relacione los contenidos teóricos con escenarios prácticos de la administración pública, promoviendo una comprensión más profunda sobre la importancia del cumplimiento de las normas y la actuación ética en el servicio público.



Semana 6

3.3. Reclutamiento, selección y evaluación del talento humano en el sector público: principios meritocráticos y procesos regulados por la LOSEP.

Etapas del proceso de reclutamiento y selección

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) describe de manera precisa las fases del sistema de reclutamiento y selección en las instituciones del servicio público en Ecuador. Dicho proceso se ejecuta bajo los principios de mérito, igualdad, transparencia y objetividad, conforme lo dispone el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador y la propia LOSEP. En los últimos años, diversos organismos internacionales como la OCDE (2021) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) han resaltado que estos principios son indispensables para garantizar administraciones públicas profesionales y libres de favoritismos. En coherencia con dichos estándares contemporáneos, el sistema ecuatoriano estructura su proceso en las siguientes fases:

- **Convocatoria pública:** el proceso inicia con la convocatoria abierta, la cual se publica en los canales oficiales de la institución y en los portales del Ministerio del Trabajo o del Servicio Nacional de Talento Humano Público SENRES. Según los lineamientos de profesionalización del servicio civil emitidos en los últimos años por la OCDE (2021) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (2020), la publicidad amplia y accesible de las convocatorias constituye una garantía esencial para evitar arbitrariedades y prácticas discrecionales en el acceso al sector público. Esta difusión asegura que todas las personas tengan la posibilidad real de informarse y participar, promoviendo la igualdad de oportunidades y la transparencia. Posteriormente, cualquier persona interesada debe poder acceder sin restricciones a la información oficial sobre el puesto, sus funciones y los requisitos para postular, en concordancia con los estándares de acceso a la información pública desarrollados en los últimos años por Transparencia Internacional (2023).

- **Verificación de requisitos:** recibidas las postulaciones a un determinado cargo, la entidad correspondiente verificará que cada uno de los aspirantes cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto. Este proceso de verificación preliminar es un filtro indispensable para asegurar que únicamente continúen quienes cumplen con los estándares básicos de formación, experiencia o competencias. En los últimos años, tanto la OCDE (2021) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (2020) han reiterado que la verificación objetiva de requisitos previos es un mecanismo esencial para garantizar el mérito, evitar favoritismos y asegurar procesos de selección transparentes y competitivos en el sector público. De este modo, el control inicial se convierte en una fase clave para preservar la igualdad de oportunidades y fortalecer la profesionalización de la función pública, en coherencia con las directrices de la LOSEP.
- **Evaluación de méritos:** en cuanto a la trayectoria profesional y educativa, se deben evaluar los estudios, los trabajos previos, los cursos realizados, las certificaciones obtenidas, las publicaciones y otros méritos que contribuyan al adecuado desempeño del candidato en el puesto. Esta valoración responde al principio de meritocracia, entendido como el reconocimiento objetivo de la preparación y del desarrollo profesional de las personas. En esta línea, organismos internacionales como la OCDE (2020) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (2021) han señalado que los procesos de selección basados en méritos verificables fortalecen la profesionalización del servicio público y reducen los riesgos de arbitrariedad o discriminación. Por ello, la revisión integral de la trayectoria constituye una herramienta clave para asegurar que la selección responda a criterios de idoneidad, transparencia y equidad.
- **Evaluación de oposición:** la fase de evaluación de oposición se centra en aplicar pruebas teóricas, técnicas o prácticas para medir las habilidades necesarias para el cargo. Esta etapa puede incluir exámenes escritos, simulaciones, ejercicios técnicos o actividades que reproduzcan situaciones reales del puesto. Se trata de una fase significativa, pues permite a la organización determinar si el postulante posee el conjunto de competencias requerido para desempeñar el trabajo de manera eficiente. En consonancia con ello, tanto la OCDE (2020) como el Banco Interamericano de

Desarrollo BID (2021) han señalado que las evaluaciones basadas en competencias y pruebas prácticas incrementan la objetividad de los procesos de selección y garantizan que el ingreso al servicio público responda a criterios de mérito e idoneidad.

- **Entrevista final:** la entrevista sigue siendo una herramienta valiosa para evaluar aspectos que no siempre pueden medirse mediante méritos o pruebas técnicas, como las actitudes, los valores institucionales, las habilidades interpersonales, la comunicación, el liderazgo y la capacidad de trabajo en equipo. Sin embargo, debe desarrollarse bajo criterios objetivos y preguntas estructuradas que minimicen la discrecionalidad y eviten cualquier tipo de sesgo. En línea con estas recomendaciones, la OCDE (2020) y el BID (2021) destacan que las entrevistas estructuradas aquellas basadas en indicadores previamente definidos y evaluaciones comparables aumentan la transparencia, reducen la subjetividad y fortalecen los procesos meritocráticos en el sector público.
- **Calificación definitiva y publicación de resultados:** una vez que todas las etapas se completan, se genera una calificación final que jerarquiza a los candidatos según la puntuación obtenida. La entidad competente de nominaciones únicamente puede designar a la persona que haya alcanzado la calificación más alta, garantizando el respeto a los principios de mérito, equidad y apertura. Tal como señalan la OCDE (2020) y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2021), la selección basada estrictamente en resultados verificables es un mecanismo esencial para fortalecer la transparencia y limitar la discrecionalidad en los procesos de ingreso al servicio público. Finalmente, la publicación de los resultados asegura la rendición de cuentas y permite a la ciudadanía verificar la autenticidad y legitimidad del procedimiento.
- **Transparencia y documentación del proceso:** el proceso completo debe estar debidamente documentado, desde la convocatoria hasta la designación final. Esta documentación debe estar disponible para auditorías internas, revisión ciudadana y verificación por parte de la Contraloría General del Estado, conforme a los principios de publicidad, transparencia y acceso a la información pública. En esta línea, organismos como la OCDE (2020) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH (2021) han enfatizado que la trazabilidad documental y la apertura de datos en

los procesos de selección pública constituyen garantías indispensables para prevenir la discrecionalidad y fortalecer la confianza institucional. Por tanto, el sistema de reclutamiento y selección en Ecuador se orienta a asegurar que el ingreso al servicio público responda exclusivamente al mérito y que las personas seleccionadas sean verdaderamente idóneas para servir al interés general.

El uso de representaciones gráficas en el proceso de aprendizaje permite al estudiante comprender de manera visual y ordenada los procedimientos que se desarrollan en la administración pública. La siguiente figura muestra el proceso de concurso público para el ingreso al servicio público, que incluye etapas como la validación de vacantes, la convocatoria al concurso, la inscripción de postulantes, la validación de méritos, la publicación de resultados, las recalificaciones, las apelaciones, las aceptaciones y los nombramientos.

Figura 6

Proceso de concurso público para ingreso al servicio público



Nota. Tomado de *Gráfico del proceso de Méritos y Oposición (MYO)* [Ilustración], por Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, [MINEDUC](#), CC BY 4.0.

Este recurso aporta una comprensión más clara de cómo se estructura el proceso de selección dentro del sector público, permitiéndole identificar las distintas fases del concurso y reflexionar sobre la importancia de los principios de mérito, transparencia y legalidad en el acceso a la función pública.

Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño es la encargada de determinar qué tan eficaz, eficiente y de calidad resulta el trabajo de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior implica que una de las claves de esta herramienta radica en que sus resultados deben ser objetivos, pues permiten identificar si las responsabilidades institucionales se están cumpliendo o si, por el contrario, las acciones ejecutadas se alejan de los fines del Estado. La LOSEP establece en su artículo 58 que esta evaluación será “periódica, objetiva y técnica” y que deberá considerar aspectos como el cumplimiento de metas e indicadores, la puntualidad, la colaboración interna, la conducta ética y la atención al ciudadano.

En este sentido, la evaluación del desempeño no posee un carácter punitivo, sino que se orienta al desarrollo institucional y al mejoramiento continuo. Organismos como la OCDE (2020) y la CEPAL (2021) han destacado que los sistemas de evaluación moderna deben identificar áreas prioritarias, detectar necesidades de capacitación, fortalecer la coordinación entre unidades y ofrecer retroalimentación continua para mejorar la gestión pública. En coherencia, la administración pública busca reconocer logros colectivos e individuales, detectar debilidades y planificar procesos de formación y perfeccionamiento.

Asimismo, Denhardt y Denhardt cuya tesis ha sido retomada recientemente en estudios de gestión pública como los de Poocharoen & Brillantes (2022) sostienen que el desempeño de los servidores debe analizarse no solo desde métricas administrativas, sino también desde dimensiones humanas y éticas, dado que la calidad del servicio público depende tanto del cumplimiento técnico como de la integridad y compromiso profesional.

Importancia del mérito en la gestión pública

La evaluación del desempeño, con todos sus campos técnicos, es una herramienta básica para medir la eficacia, la eficiencia y la calidad del trabajo de los empleados públicos. Tal como establece el artículo 58 de la LOSEP, esta evaluación debe ser periódica, objetiva y

técnica, lo que implica valorar el cumplimiento de metas e indicadores, la puntualidad, la cooperación interinstitucional, la conducta ética y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Su finalidad no es punitiva, sino orientada al desarrollo institucional: busca fomentar la formación continua, mejorar el desempeño de los equipos de trabajo e identificar fortalezas, brechas y necesidades de capacitación.

Los estándares internacionales recientes, la OCDE (2020) enfatiza que la evaluación del desempeño debe articularse con sistemas de incentivos, retroalimentación, reconocimiento y correcciones administrativas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión pública. Así, estas evaluaciones permiten influir en:

- a. Ascensos y promociones dentro de la estructura institucional;
- b. Reconocimientos e incentivos por desempeño destacado;
- c. Programas de mejora o reentrenamiento cuando se requieran refuerzos técnicos o conductuales; y
- d. Sanciones o desvinculaciones únicamente en casos de rendimiento persistentemente bajo, garantizando siempre el debido proceso.

De hecho, regulaciones comparadas respaldan este enfoque. El Reglamento de Evaluación del Desempeño del Servicio Público del Perú (Ministerio de Trabajo, 2019) dispone que las entidades deben aplicar herramientas técnicas estandarizadas y actuar con imparcialidad, asegurando que la persona evaluada tenga derecho a conocer, responder y cuestionar los resultados obtenidos. Esta visión coincide con recomendaciones recientes de la CEPAL (2021), que destacan que los sistemas de evaluación deben ser participativos, transparentes y orientados a la mejora continua.

Principios rectores del ingreso al servicio público

El reclutamiento y selección de personal en el ámbito público se rige por principios constitucionales en Ecuador como la igualdad, la transparencia, el mérito y la capacidad. De acuerdo con el artículo 228 de la Constitución, el acceso al servicio público se realizará mediante concursos de méritos y oposición, salvo las excepciones previstas en la ley. Este mandato asegura que los cargos del servicio público sean ocupados únicamente por

personas competentes, evitando designaciones arbitrarias o motivadas por intereses políticos ajenos al bien común. Estudios recientes señalan que los sistemas meritocráticos son fundamentales para reducir prácticas históricas como el clientelismo o el nepotismo y fortalecen la legitimidad estatal al garantizar procesos abiertos y verificables (OCDE, 2020; CEPAL, 2021).

Asimismo, el artículo 11, numeral 2, de la Constitución consagra el principio de igualdad de oportunidades, prohibiendo toda forma de discriminación y permitiendo la exclusión únicamente cuando una persona no cumple los requisitos objetivos establecidos para el cargo. La LOSEP desarrolla estos aspectos entre los artículos 44 y 68, detallando cómo debe garantizarse un acceso imparcial, equitativo y objetivo al servicio público. De acuerdo con la OCDE (2020), estos marcos normativos son esenciales para asegurar procesos de selección transparentes, profesionalizados y orientados al mérito, reforzando la confianza ciudadana en la administración pública.

Gestión del talento humano en el sector público: mérito, profesionalización y desarrollo de carrera administrativa

La gestión del talento humano en la administración pública es un elemento clave para la construcción de un Gobierno eficiente, transparente y verdaderamente al servicio de la población. Según el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, en el Estado constitucional de derechos y justicia, la función pública se orienta a proteger derechos, promover el bienestar común y asegurar que las instituciones operen de manera responsable, con visión de futuro. Bajo esta perspectiva, la gestión del recurso humano no puede limitarse a un enfoque meramente administrativo; debe sustentarse en los principios de eficiencia, equidad, ética, transparencia y meritocracia que caracterizan al Estado moderno y a un servicio público de calidad.

Diversos estudios recientes señalan que el talento humano constituye el principal activo de las instituciones públicas, puesto que son los servidores quienes implementan políticas, atienden a la ciudadanía y garantizan el funcionamiento del Estado (OCDE, 2020; ONU, 2021). En este sentido, los planteamientos clásicos de Denhardt y Denhardt sobre el rol central del servidor público han sido ampliamente reafirmados por investigaciones de los últimos cinco años, que

destacan la importancia de equipos profesionales y éticos para consolidar la legitimidad democrática y la confianza ciudadana (CEPAL, 2020; OCDE, 2022).

La Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento establecen la normativa que regula los procesos de selección, contratación, evaluación, capacitación, remuneración y carrera pública. Este marco jurídico asegura que tanto el ingreso como la progresión en el sector público se basen en criterios objetivos de mérito, capacidad y competencia técnica, evitando prácticas discrecionales o clientelares que afecten la transparencia y la calidad institucional. Organismos internacionales como la OCDE (2020, 2022) validan que la meritocracia es indispensable para fortalecer la profesionalización del servicio civil, pues garantiza que los cargos públicos sean ocupados por personas con la experiencia y conocimientos adecuados.

Desde esta perspectiva, la evaluación del desempeño cumple una doble función: medir la efectividad de las acciones individuales, identificar necesidades de mejora y orientar políticas de capacitación o reconocimiento; e instaurar una cultura de responsabilidad, mejora continua y excelencia administrativa, principios respaldados por estándares internacionales de gobernanza pública (OCDE, 2021; BID, 2020). En conjunto, la gestión del talento humano se convierte en una herramienta estratégica para asegurar que la institucionalidad estatal cuente con personal capacitado, ético y comprometido con el bienestar común.

Bajo un enfoque de meritocracia, igualdad y transparencia, la administración pública no solo optimiza su funcionamiento interno, sino que además consolida un sistema que inspira confianza ciudadana y que es capaz de generar políticas públicas de calidad, alineadas con las necesidades del país.

Para reforzar esta importante temática le invito a participar en el siguiente juego de relacionar:

[Fases del reclutamiento y evaluación en el servicio público](#)

Esta actividad permite reconocer que la gestión del talento humano en el sector público no es un proceso aislado, sino un sistema estructurado que articula fases técnicas orientadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la selección de perfiles idóneos. Asimismo, se comprende que la evaluación del desempeño complementa este proceso al fortalecer la mejora continua, la profesionalización y la calidad del servicio a la ciudadanía.

3.4. Capacitación, profesionalización y desarrollo de carrera administrativa: formación continua como herramienta de eficiencia institucional.

La formación continua como eje de eficiencia institucional

La capacitación y profesionalización de los servidores públicos es un pilar fundamental en la construcción de una administración estatal moderna, competente y alineada con los valores del Estado constitucional de derechos y justicia. En este modelo, el desarrollo continuo del personal no es un complemento, sino una condición necesaria para garantizar servicios y gestiones de calidad, coherentes con los principios de legalidad, participación, transparencia y responsabilidad social.

El artículo 32 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que *todo servidor público tiene derecho a la formación continua* y que las instituciones están obligadas a promover la capacitación como parte del desarrollo profesional basado en mérito y rendimiento. En los últimos años, organismos internacionales como la OCDE (2020, 2022) y la CEPAL (2021) han reiterado que la profesionalización del servicio civil es uno de los factores determinantes para construir Estados eficientes y democráticos.

En esta misma línea, investigaciones recientes han reafirmado la tesis clásica de Denhardt y Denhardt: la formación constante no solo incrementa la productividad, sino que fortalece la ética pública y fomenta una cultura institucional centrada en el ciudadano (BID, 2020; OCDE, 2021). A través de cursos, certificaciones, programas de formación, talleres y modalidades educativas innovadoras, los servidores adquieren competencias técnicas y blandas indispensables para enfrentar una administración pública cada vez más digitalizada, orientada a datos, sujeta al escrutinio social y guiada por principios de gobierno abierto.



La profesionalización adquiere aún mayor relevancia en el contexto actual de la gestión pública: transformación digital, participación ciudadana, gestión por resultados y exigencias crecientes de transparencia. Un servidor capacitado no solo cumple con sus funciones, sino que también innova, identifica problemas, propone soluciones y contribuye a mejorar la institución, fortaleciendo la legitimidad democrática.

Asimismo, la formación continua mejora directamente la calidad del servicio público. Como destacan estudios recientes en materia de administración estatal, la eficiencia y la buena gestión requieren servidores preparados que minimicen errores, optimicen recursos y garanticen servicios confiables (Costa-Sánchez, 2021; OCDE, 2022). La capacitación, por tanto, no es únicamente una herramienta técnica: es un mecanismo para fortalecer la vocación de servicio, consolidar la ética pública, elevar la confianza ciudadana y contribuir al Buen Vivir como mandato constitucional.

De esta forma, la profesionalización sostenida del talento humano se convierte en una condición indispensable para la consolidación de instituciones sólidas, democráticas y orientadas al bienestar colectivo.

La carrera administrativa

La carrera administrativa constituye la herramienta más fuerte del sistema del Estado ecuatoriano para alcanzar la estabilidad, profesionalización y formación continua de los servidores públicos. Es el pilar para construir una administración pública técnica y basada en el mérito. La Ley Orgánica del Servicio Público no menosprecia la importancia de la carrera en su funcionamiento; por el contrario, fue la primera en regular este instrumento y recoger sus conceptos.

En este sentido, el artículo 33 de la LOSEP explica que la carrera administrativa está compuesta por mérito, igualdad, estabilidad y capacitación, entendidos como elementos centrales para garantizar un servicio civil profesional y orientado al interés general. Estudios recientes de organismos internacionales como la OCDE (2020, 2021) y el Banco Interamericano de Desarrollo (2022) señalan que los sistemas de carrera bien estructurados reducen la discrecionalidad, fortalecen la transparencia y aumentan la eficiencia institucional, especialmente en contextos latinoamericanos donde la estabilidad y la profesionalización funcionan como antidotos frente al clientelismo.

De este modo, la carrera administrativa no se concibe únicamente como un camino hacia la permanencia laboral, sino como una gestión integral del talento humano. Desde el ingreso hasta la desvinculación del servidor, la LOSEP regula el proceso bajo parámetros de competencia técnica, mérito verificable y evaluación continua. Como señalan investigaciones recientes en gestión pública (CEPAL, 2021; OCDE, 2022), un sistema de carrera basado en

criterios objetivos garantiza trayectorias profesionales claras, fomenta la formación continua y promueve un servicio público altamente capacitado, ético y eficiente.

A continuación, el desarrollo de la carrera administrativa se ordena en varias etapas estructuradas que garantizan transparencia, justicia y criterios objetivos en el progreso profesional.

Etapas del desarrollo de la carrera administrativa

1. *La entrada a la administración pública* se da por concursos de méritos y oposición, a fin de que todos tengan las mismas oportunidades, evitando prácticas arbitrarias o de favoritismo, conforme al artículo 228 de la Constitución (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). En los últimos años, organismos como la OCDE (2021) y la CEPAL (2020) han reafirmado que los procesos meritocráticos son indispensables para asegurar igualdad de acceso y prevenir prácticas discrecionales.
2. *La evaluación y promoción* se basan en el desempeño, donde los logros laborales y la calidad del servicio son claves para avanzar o mejorar la posición laboral (LOSEP, 2010). Estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (2021) subrayan que los sistemas de ascenso basados en desempeño aumentan la eficiencia institucional y fortalecen la profesionalización del servicio civil.
3. *La capacitación permanente* es un derecho y, a la vez, un deber institucional para que los empleados puedan mantenerse actualizados, fortaleciendo sus saberes y asegurando la calidad de la gestión pública. Autores contemporáneos como Pimenta & Piñeiro (2022) y organismos como la OCDE (2020) señalan que la formación continua es uno de los factores más determinantes para garantizar la modernización estatal y la adaptación tecnológica del sector público.
4. *La estabilidad* en la carrera es para todos los servidores que han demostrado buen desempeño, pues esta asegura la continuidad institucional y evita la rotación excesiva. Informes recientes del CLAD (2021) y del BID (2022) confirman que la estabilidad laboral es clave para mantener la calidad del talento humano y reducir interferencias políticas en la función pública.

5. *La movilidad y ascenso* de los servidores se refiere al desarrollo y crecimiento profesional basado en el mérito y la experiencia, permitiendo que el personal fortalezca su conocimiento técnico y avance conforme a sus capacidades. Según la OCDE (2022), la movilidad interna bien gestionada contribuye a mejorar el desempeño institucional, evita la obsolescencia profesional y promueve la innovación pública.

La OCDE (2021) menciona que un sistema de carrera sólido fortalece la institucionalidad, mejora la calidad de los servicios públicos y disminuye la injerencia política en la administración pública. La carrera administrativa ofrece prácticas que fomentan un ambiente laboral basado en justicia, transparencia y respeto profesional, lo que incrementa la motivación, el compromiso y el sentido de pertenencia del personal.

La carrera administrativa, por lo tanto, no solo es la mejor opción para quienes laboran en el sector público, sino que también garantiza una gestión estatal de calidad y la confianza que la sociedad civil debe tener en sus instituciones. Es un instrumento esencial para asegurar la profesionalización, continuidad y responsabilidad del talento humano estatal, convirtiéndose en un pilar central de una democracia fortalecida y de una administración pública orientada al bienestar de la sociedad.

Capacitación y profesionalización en la práctica

En el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, la formación del talento humano se convierte en más que una opción: es una responsabilidad institucional destinada a garantizar que la administración funcione con calidad, eficiencia y apego a los principios constitucionales. Según la Ley Orgánica del Servicio Público y las directrices del Ministerio del Trabajo, todas las instituciones públicas de Ecuador deben elaborar un plan anual de formación coherente con los objetivos nacionales y con las políticas de fortalecimiento del talento humano (Ministerio del Trabajo, 2021; Secretaría Nacional de Planificación, 2020).

Los planes de capacitación deben abarcar contenidos integrales que fortalezcan la institucionalidad pública. En este sentido, los ejes formativos mínimos incluyen:

- **Cooperación técnica y profesional**, indispensable para la actualización de habilidades especializadas y la mejora de la calidad en la gestión estatal. Organismos como la

CEPAL (2021) subrayan que la actualización profesional continua es clave para el rendimiento institucional.

- **Formación ética**, orientada a promover valores de probidad, responsabilidad e integridad, esenciales para el servicio público. Estudios recientes destacan que estos procesos formativos reducen el riesgo de corrupción y fortalecen la confianza ciudadana (OCDE, 2021; BID, 2022).
- **Formación en liderazgo**, fundamental para el desarrollo de capacidades directivas, gestión de equipos y toma efectiva de decisiones. La literatura contemporánea en administración pública destaca el liderazgo ético como un pilar de la gobernanza democrática (Pimenta & Piñeiro, 2022).
- **Calidad de atención al ciudadano**, orientada a mejorar la provisión de servicios públicos y a fortalecer la relación entre administración y ciudadanía, principio reforzado en los estándares de gobierno abierto (OCDE, 2020).
- **Derechos humanos**, en coherencia con la obligación constitucional de garantizar dignidad, igualdad y no discriminación. Estos contenidos han sido reforzados por programas regionales de formación en derechos promovidos desde 2020 por la ONU y la OEA (ONU, 2021).
- **Gobierno Digital**, imprescindible para la modernización del Estado, la optimización de procesos y la digitalización de servicios. La OCDE (2020–2022) señala que la alfabetización digital del talento humano público es condición necesaria para la eficiencia gubernamental.

Debe aclararse que este diseño de contenidos no responde únicamente a una visión técnica de la capacitación, sino que incorpora una dimensión profundamente humanista. Los programas de formación en ética, integridad institucional y anticorrupción cumplen un papel estratégico en la gestión pública moderna. La evidencia internacional de los últimos años demuestra que la capacitación ética y en integridad disminuye sustancialmente los riesgos de corrupción y fortalece culturas organizacionales basadas en transparencia, eficiencia y confianza (Transparencia Internacional, 2023).

En coherencia con la apuesta por el Buen Vivir (Sumak Kawsay), reafirmada en sucesivos planes nacionales desde 2020, formar en clave ética implica no solamente desarrollar destrezas técnicas, sino promover prácticas de compromiso comunitario, responsabilidad social y respeto pleno a los derechos humanos. Según la Secretaría Nacional de Planificación (2019/actualizada 2021), la formación ética es esencial para construir instituciones más justas, transparentes y orientadas al bienestar colectivo.

La formación en el sector público ecuatoriano —planificada, obligatoria y alineada con los principios constitucionales— se ha consolidado como una herramienta estratégica para mejorar la gestión pública, optimizar la administración estatal e impulsar la innovación institucional conforme a los nuevos paradigmas y exigencias ciudadanas del servidor público contemporáneo.

Vinculación entre capacitación, evaluación y promoción



La conexión entre la formación, la evaluación del rendimiento y el desarrollo de la carrera es uno de los pilares de la gestión moderna del talento humano en la administración pública. En lugar de actuar por separado, estos tres factores, integrados en un ciclo continuo, apoyan la profesionalización del servidor público y garantizan tanto una función estatal eficiente y transparente como una gestión orientada al bienestar social.

Dentro de este modelo, la evaluación del rendimiento, regulada por la LOSEP, juega un papel estratégico: más que medir resultados, permite identificar brechas de conocimiento, necesidades formativas, desafíos operativos, fortalezas institucionales y habilidades que deben ser fortalecidas. Estudios recientes de gestión pública confirman que *“un sistema de evaluación bien diseñado es una herramienta central para la toma de decisiones, pues proporciona evidencia objetiva crucial para la modernización y mejora continua”* (OCDE, 2021; CEPAL, 2022).

La formación y la capacitación continua, en este esquema, se convierten en la respuesta institucional para cerrar dichas brechas. La capacitación deja de ser un procedimiento

aislado o meramente formal y pasa a ser una acción planificada que aborda necesidades reales relacionadas con la calidad del servicio público. Como destacan diversos organismos internacionales, “la capacitación no solo mejora las competencias técnicas, sino que fortalece la ética del trabajo y refuerza la capacidad de los servidores públicos para enfrentar los desafíos de la administración contemporánea” (BID, 2020; OCDE, 2022).

La relación entre la evaluación y la formación impacta directamente en la carrera administrativa, definida por la LOSEP como un sistema basado en el mérito, la competencia técnica y la capacitación. Como resultado, la promoción, el ascenso y las oportunidades de movilidad en el sector público dependen de criterios objetivos, lo que disminuye la discrecionalidad clientelar y fortalece la institucionalidad. Esto crea un entorno laboral donde los esfuerzos, logros y habilidades se reflejan en oportunidades reales de crecimiento profesional, alineado con los estándares de profesionalización recomendados por la OCDE (2020) y la ONU (2021).

El funcionamiento de este esquema crea un ciclo virtuoso caracterizado por:

Figura 7

Resultados de la evaluación y formación



Nota. Ramírez. S. (2026)

Estos factores, combinados, impulsan la transición hacia una administración pública técnica, ética y constitucionalmente guiada, generando beneficios tanto para los servidores públicos como para las instituciones y las políticas públicas.

Impacto de la profesionalización en la gestión pública

Tanto la capacitación como su evaluación deben ser concebidas con criterios claros, objetivos y verificables que incentiven el mérito. La LOSEP, en conjunto con el Código Orgánico Administrativo, despliegan un modelo de gestión sustentado en la idoneidad, ética, transparencia y formación permanente, conceptos básicos de cualquier administración moderna y que se legitiman plenamente en este nuevo régimen. En los últimos cinco años, organismos como la OCDE (2021) y la CEPAL (2022) han destacado que los sistemas de gestión pública basados en mérito y formación continua son esenciales para garantizar instituciones confiables, profesionales y orientadas al ciudadano.

Un proceso selectivo basado en el mérito garantiza igualdad de oportunidades; la capacitación y el desarrollo de carrera aseguran estabilidad y continuidad técnica, lo que a su vez consolida altos niveles de profesionalismo. Diversas organizaciones internacionales – incluyendo el BID (2020) y la ONU (2021)– han planteado que la inversión en talento humano es determinante para conformar un Estado eficiente, cercano a la ciudadanía y representativo de los valores democráticos. Capacitar, evaluar y reconocer a los servidores no constituye un mero trámite administrativo, sino una estrategia estructural para robustecer las instituciones.

Estos procesos permiten consolidar servicios de calidad, eficaces, transparentes y alineados con las necesidades prioritarias de la sociedad. El desarrollo del talento humano en el sector público es coherente con la construcción del *Buen Vivir* o *Sumak Kawsay*, materializado en instituciones éticas, competentes y orientadas a la equidad social y al interés colectivo. La profesionalización de los servidores públicos, como señalan estudios recientes de gobernanza pública (OCDE, 2020; BID, 2023), asegura un gobierno más equitativo, confiable y articulado con el desarrollo humano sostenible.



El video: [Nuevas tendencias en la capacitación para la función pública](#), aporta la oportunidad de identificar nuevas formas de formación y desarrollo profesional en el sector público, permitiéndole comprender cómo la capacitación permanente, el intercambio de experiencias y la innovación en los procesos de aprendizaje contribuyen a mejorar la gestión pública.

A partir de este recurso, puede reflexionar sobre la importancia de fortalecer las competencias de los servidores públicos, analizar los desafíos actuales de la capacitación en la región y reconocer cómo estos procesos influyen en la mejora de la calidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía.



La lectura del documento: [La Gestión Pública en el Siglo XXI. Anticipando los Cambios que Vienen](#), aporta al estudiante la oportunidad de analizar críticamente los enfoques contemporáneos de la gestión pública, permitiéndole comprender cómo los cambios institucionales, la modernización administrativa y las nuevas formas de gobernanza influyen en el funcionamiento de las instituciones estatales.

Asimismo, este recurso favorece el desarrollo de habilidades de análisis y reflexión, ayudando a relacionar los contenidos teóricos de la asignatura con los desafíos actuales de la administración pública.

¡Felicidades, concluimos el estudio de la Unidad 3! Para poner en práctica la temática de esta semana, le invito a tomar las mejores decisiones en el siguiente caso de estudio:

[Formación continua, carrera administrativa y eficiencia institucional en el sector público](#)

El análisis del caso permite comprender que la profesionalización del talento humano constituye un eje estratégico para el fortalecimiento institucional. La articulación entre capacitación, evaluación y desarrollo de carrera no solo mejora el desempeño individual, sino que impulsa procesos de innovación, calidad del servicio y confianza ciudadana, consolidando una administración pública eficiente y orientada al bienestar colectivo



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

1. **Situación problemática:** las vulnerabilidades detectadas en el sistema de gestión de personas representan un riesgo estratégico para el Ministerio de Cultura. La falta de procesos sólidos en la administración del capital humano no solo reduce la eficiencia de las operaciones, sino que erosiona la cultura y el clima organizacional. Es imperativo fortalecer estas capacidades para asegurar que el servicio público sea prestado por profesionales motivados y bajo procesos de alta calidad.

Directrices de la Actividad:

- Analice las causas de las deficiencias detectadas en los procesos de personal.
 - Proponga soluciones técnicas y disruptivas para fortalecer los subsistemas de:
 - Reclutamiento meritocrático.
 - Planes de capacitación integral.
 - Evaluación del desempeño basada en resultados e indicadores.
 - Diseño de una Propuesta Estructurada de Mejora Organizacional.
 - Edición colaborativa en [Canva](#).
 - Forme equipos de trabajo para consolidar la propuesta y presente los resultados finales ante el grupo.
2. Revise la [Video Aula 4](#): Reclutamiento, selección y evaluación del talento humano en el sector público para identificar los conceptos clave y reforzar tu comprensión de la materia.

3. Para fortalecer la comprensión del reclutamiento, selección y evaluación del talento humano en el sector público, se propone la revisión del recurso audiovisual:

[reclutamiento y selección del personal](#)

La finalidad pedagógica de este recurso es que identifique los procesos que permiten a las instituciones públicas seleccionar a los candidatos más idóneos para el ejercicio de la función pública, comprendiendo cómo estas etapas contribuyen a garantizar una administración eficiente y profesional. El reclutamiento consiste en atraer candidatos calificados para ocupar un puesto, proceso que posteriormente continúa con la selección del aspirante que mejor cumple con los requisitos del cargo.

4. La visualización del video: [capacitación y desarrollo organizacional recursos humanos. Factor clave de la estrategia.](#) aporta la posibilidad de identificar la importancia de la formación permanente y del desarrollo profesional dentro del sector público, permitiéndole relacionar los contenidos teóricos de la asignatura con los procesos de capacitación y crecimiento profesional que se implementan en la administración pública.

De esta manera, el recurso contribuye a que comprenda cómo la profesionalización de los servidores públicos influye en la mejora de la calidad de los servicios estatales y en el fortalecimiento institucional del Estado.

5. Para el desarrollo de la siguiente autoevaluación le sugiero que en la presente semana realice el estudio de las unidades 1, 2 y 3, que guardan estrecha relación entre ellas.

Ha llegado a un punto clave de nuestra asignatura. En esta etapa, tiene el control sobre cómo procesar lo aprendido. No todos aprendemos de la misma forma, por ello, le invito a elegir la técnica que mejor se conecte con su estilo académico para sintetizar los conceptos que hemos revisado en estas tres primeras unidades.

Le sugiero seleccionar una estrategia que le obligue a ir más allá de la lectura y te invite a la reflexión crítica.

Podría diseñar:

- **Mapas Conceptuales:** para visualizar cómo se jerarquizan las normas.

- **Fichas Temáticas:** para tener a mano los principios fundamentales.
- **Resúmenes Críticos o Discusión con sus compañeros:** para poner a prueba tus argumentos jurídicos.

Fortalecer sus conocimientos antes del siguiente paso: Como preparación final para cerrar este ciclo, le animo a participar en la siguiente autoevaluación. No lo vea como una prueba, sino como un termómetro personal que le indicará qué temas domina y en cuáles necesita profundizar un poco más.

¡Adelante con su estudio!

Estoy seguro de que el esfuerzo y la dedicación que ha puesto se reflejarán en su dominio de la materia. Realice cada paso con minuciosidad y selecciona con confianza la respuesta que considere correcta en las interrogantes planteadas.



Autoevaluación 3

1. **¿Cuál de los siguientes enunciados expresa correctamente la naturaleza del servidor público según la Constitución ecuatoriana?**
 - a. Es un funcionario con autoridad independiente del Estado.
 - b. Es un ciudadano que ejerce funciones públicas sin control.
 - c. Es un servidor al servicio de la colectividad, guiado por los principios de eficiencia, calidad y transparencia.
 - d. Es un trabajador con derechos privados y fines lucrativos.
2. **¿Cuál de los siguientes derechos está reconocido expresamente en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)?**
 - a. La exoneración de evaluaciones de desempeño.
 - b. La capacitación y desarrollo profesional permanente.
 - c. La libre determinación de sus horarios laborales.

- d. La posibilidad de ejercer funciones privadas mientras ocupa un cargo público

3. El principio de imparcialidad en el servicio público implica que el servidor debe:

- a. Favorecer a las autoridades políticas de turno.
- b. Actuar sin discriminación ni preferencias personales.
- c. Responder a los intereses de su partido político.
- d. Omitir su criterio profesional para evitar conflictos

4. ¿Qué establece el artículo 233 de la Constitución respecto a los servidores públicos?

- a. Que pueden ser sancionados únicamente por delitos penales.
- b. Que tienen inmunidad frente a actos administrativos.
- c. Que ningún servidor público estará exento de responsabilidad por sus actos u omisiones.
- d. Que la Contraloría debe autorizar toda sanción disciplinaria.

5. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación del desempeño según la LOSEP y su reglamento?

- a. Controlar el salario del servidor público.
- b. Medir objetivamente el rendimiento laboral y mejorar la gestión institucional.
- c. Justificar sanciones disciplinarias.
- d. Determinar ascensos automáticos sin mérito.

6. ¿Cómo clasifica la LOSEP las infracciones disciplinarias cometidas por los servidores públicos?

- a. Ordinarias y extraordinarias.
- b. Leves, graves y muy graves.
- c. Internas y externas.
- d. Morales y técnicas.

7. ¿Cuál de las siguientes sanciones puede imponerse según el COA y la LOSEP por una infracción disciplinaria grave?

- a. Un llamado de atención verbal.
- b. Suspensión temporal o multa.
- c. Aumento salarial.
- d. Extinción automática del cargo sin procedimiento.

8. ¿Cuál de los siguientes principios guía el procedimiento disciplinario según el COA?

- a. Agilidad y confidencialidad absoluta.
- b. Debido proceso, motivación y derecho a la defensa.
- c. Carácter secreto y sancionador inmediato.
- d. Supremacía jerárquica del superior.

9. ¿Qué órgano tiene la facultad de determinar responsabilidades civiles o indicios de responsabilidad penal por el manejo indebido de recursos públicos?

- a. El Consejo de Participación Ciudadana.
- b. La Contraloría General del Estado.
- c. La Asamblea Nacional.
- d. El Consejo de la Judicatura.

10. ¿Cuál es el propósito esencial del régimen disciplinario en la función pública ecuatoriana?

- a. Castigar al servidor público.
- b. Favorecer a los funcionarios con poder político.
- c. Preservar la ética, la eficiencia y la integridad institucional.
- d. Reducir el número de empleados públicos.

11. ¿Cuál es la secuencia correcta del proceso de reclutamiento y selección en el sector público ecuatoriano?

- a. Evaluación de oposición → Convocatoria → Entrevista → Publicación de resultados
- b. Convocatoria pública → Verificación de requisitos → Evaluación de méritos → Evaluación de oposición → Entrevista → Calificación y publicación de resultados
- c. Entrevista → Evaluación de méritos → Convocatoria → Verificación de requisitos → Publicación
- d. Verificación de requisitos → Convocatoria → Evaluación → Entrevista → Nombramiento

12. La evaluación del desempeño en el sector público se orienta únicamente a sancionar a los servidores que no cumplen sus funciones.

- a. Verdadero
- b. Falso

13. ¿Qué relación existe entre la evaluación del desempeño, la capacitación y la carrera administrativa en el sector público?

- a. Son procesos independientes sin relación entre sí.
- b. La capacitación reemplaza la evaluación del desempeño.
- c. La evaluación permite identificar necesidades, la capacitación fortalece competencias y ambas influyen en ascensos y desarrollo profesional.
- d. La evaluación se aplica únicamente para justificar desvinculaciones laborales.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 4. Regímenes autónomos descentralizados

4.1. Estructura y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): autonomía política, administrativa y financiera.

De las claves del modelo territorial y de gestión pública que Ecuador ha implementado pasa por la creación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los GAD no son solo niveles de organización territorial; constituyen una definición clara del proyecto de descentralización político, administrativo y fiscal que la Constitución de 2008 intentó establecer. Los artículos 238 a 241 los reconocen como entidades con autonomía política, administrativa y financiera. En otras palabras, los GAD disponen de competencias exclusivas y concurrentes con el gobierno central, así como de recursos propios, y no dependen jerárquicamente de él. Los GAD tienen personalidad jurídica propia; son relativamente independientes; gestionan recursos, planifican su territorio y ofrecen servicios públicos.

La finalidad del gobierno autónomo es fortalecer el Estado desde abajo, acercando las decisiones públicas a los contextos locales y dando respuestas más adecuadas a las necesidades reales de la gente (SENPLADES, 2019). En los últimos cinco años, la CEPAL (2021) y la OCDE (2020, 2022) han enfatizado que los procesos de descentralización efectiva permiten mejorar la eficiencia del gasto público, fortalecer la participación ciudadana y adaptar las políticas públicas a las particularidades territoriales, lo que refuerza la pertinencia de los GAD como actores estratégicos del desarrollo local.

La ley que desarrolla el mandato constitucional de descentralización es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que regula el funcionamiento de los GAD, define sus competencias, regula los sistemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, determina su régimen financiero y establece principios implementativos como planificación territorial, control, corresponsabilidad y transparencia. Estudios recientes sobre gobernanza territorial en América Latina (BID, 2020; ONU-Hábitat, 2021) resaltan que los

marcos legales de descentralización solo funcionan plenamente cuando los gobiernos locales cuentan con autonomía real, financiamiento adecuado y capacidades institucionales.

Las contribuciones de los distintos GAD parroquiales, municipales, metropolitanos y provinciales son:

- La cercanía de la toma de decisiones a la ciudadanía a través de mecanismos de participación, reforzada por enfoques de gobierno abierto impulsados internacionalmente desde 2020.
- La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, elemento central en los estándares recientes de gestión territorial sostenible (CEPAL, 2022).
- La administración de servicios esenciales como agua potable, vialidad, residuos, medio ambiente y riesgos, ámbitos en los que los gobiernos locales han sido reconocidos como actores estratégicos para el cumplimiento de los ODS (ONU, 2021).
- El diseño de políticas públicas adaptadas a la realidad local, promoviendo modelos de gobernanza multinivel más flexibles y eficientes, tal como subraya la OCDE (2022).

La figura que se muestra a continuación presenta los niveles de organización territorial del Ecuador: regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, así como las relaciones que existen entre estas circunscripciones territoriales.

Figura 8

Niveles de organización territorial del Ecuador



Nota. Tomado de *Estructura y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)* [Infografía], por Toral, J., 2023, [scribd](#), CC BY 4.0.

El aporte de este recurso radica en que facilita la comprensión de la estructura territorial del Estado y su relación con la gestión pública y la administración local, permitiéndole identificar cómo se distribuyen las competencias y responsabilidades en los diferentes niveles de gobierno. De esta manera, la figura contribuye a consolidar el aprendizaje al conectar los contenidos teóricos con la organización real del territorio y la gestión pública en el Ecuador.

La autonomía política, administrativa y financiera

La autonomía política, administrativa y financiera es uno de los elementos más relevantes del modelo de descentralización dispuesto por la Constitución de 2008. Sin estas tres dimensiones, es imposible garantizar el correcto funcionamiento de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados antes mencionados. Además, las tres dimensiones en cuestión no son privilegios públicos; son herramientas para asegurar que las prácticas de gobierno respondan adecuadamente a las realidades locales y se ajusten a las necesidades de la comunidad.

En los últimos cinco años, organismos especializados como la CEPAL (2021) y la OCDE (2020, 2022) han insistido en que la autonomía territorial constituye un requisito indispensable para el fortalecimiento de la gobernanza multinivel, el desarrollo sostenible y la eficiencia administrativa. De igual forma, estudios recientes del BID (2020) destacan que la descentralización efectiva solo se materializa cuando los gobiernos locales cuentan con capacidades institucionales, competencias definidas y recursos suficientes para ejercerlas. Estas conclusiones refuerzan que la autonomía política, administrativa y financiera no es solo un diseño constitucional, sino un componente técnico y democrático fundamental para garantizar la calidad de la gestión pública en el territorio.

A continuación, en la siguiente infografía se presenta una síntesis estructurada que permite identificar cómo estas formas de autonomía fortalecen la toma de decisiones, la prestación de servicios y la eficiencia institucional en el ámbito local.

[Dimensiones de la autonomía en la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados](#)

El análisis de estas dimensiones permite comprender que la autonomía territorial no se limita a un reconocimiento formal, sino que constituye un sistema integrado de capacidades que hacen posible una gestión pública efectiva. La interacción entre autonomía política, administrativa y financiera asegura decisiones legítimas, ejecución eficiente de competencias y disponibilidad de recursos, elementos esenciales para fortalecer la gobernanza local y responder de manera pertinente a las necesidades de la ciudadanía.

En coherencia con estos estándares, el principio de corresponsabilidad fiscal reconocido por la Constitución establece que toda transferencia de competencias debe ir acompañada de los recursos necesarios para su ejecución. Este principio busca garantizar que la capacidad de autofinanciación no sea simplemente nominal, sino una herramienta real para que los gobiernos regionales y locales cumplan adecuadamente con sus tareas públicas sin depender completamente del nivel central.

Estructura de los GAD

El Gobierno Autónomo Descentralizado es la piedra fundamental de la organización territorial del Ecuador y constituye el principal ámbito de la gestión pública local. Aunque su estructura se encuentra originalmente descrita en la Constitución de 2008 y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), los análisis más recientes destacan que este modelo sigue vigente y es esencial para la gobernanza democrática del país. Estudios de organismos internacionales como la CEPAL (2020) y la OCDE (2020, 2022) subrayan que los GAD representan el núcleo operativo de la descentralización territorial, al articular las políticas públicas de manera cercana a la ciudadanía.

El COOTAD prevé una estructura descentralizada compuesta por tres niveles provinciales, municipales y parroquiales, cada uno con competencias, autoridades y órganos propios. El modelo se basa en la toma de decisiones locales, reconoce la diversidad territorial del Ecuador y busca garantizar que la administración pública responda de manera adecuada a las necesidades reales de los habitantes. En esta misma línea, SENPLADES (2019, 2021) y la CEPAL (2022) enfatizan que la descentralización territorial es una herramienta esencial para reducir desigualdades, fortalecer la participación ciudadana y promover un desarrollo sostenible y equilibrado.

- **Nivel provincial**

Los GAD provinciales están a cargo de la prefectura y están compuestos por la prefecta o el prefecto y la viceprefecta o viceprefecto, autoridades elegidas democráticamente mediante sufragio universal. Su órgano legislativo es el Consejo Provincial, integrado por los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales rurales, lo que permite articular políticas y proyectos a nivel territorial de forma coordinada. Según la CEPAL (2020) y SENPLADES (2021), estos mecanismos colegiados fortalecen la gobernanza multinivel y aseguran una planificación territorial más coherente con las realidades locales.

En cuanto a competencias, los GAD provinciales se enfocan principalmente en el riego, la vialidad rural, el desarrollo productivo y la planificación y ordenamiento territorial de la provincia. La OCDE (2020, 2022) destaca que estas funciones son claves para conectar espacios rurales y urbanos, mejorar la movilidad social, integrar redes logísticas y promover actividades económicas estratégicas como la agricultura, la ganadería y el turismo. Asimismo,

informes recientes del Ministerio de Planificación (SENPLADES, 2021) subrayan que la labor de los gobiernos provinciales resulta central para impulsar cadenas productivas sostenibles y reducir brechas territoriales.

- **Nivel municipal**

A nivel municipal, la organización se compone de tres órganos fundamentales. Estos son: (1) la alcaldesa o el alcalde, que constituye la máxima autoridad ejecutiva; (2) el concejo municipal, cuya responsabilidad central es la aprobación de ordenanzas, la supervisión de la gestión municipal y la aprobación del presupuesto anual; y (3) la administración ejecutiva, encargada de implementar las políticas públicas, prestar servicios municipales y gestionar el territorio. De acuerdo con la OCDE (2020) y CEPAL (2021), esta estructura responde a modelos modernos de gobierno local orientados a fortalecer la capacidad institucional, la transparencia y la gestión basada en resultados.

Los GAD municipales son de especial interés para las y los ciudadanos, ya que tienen a su cargo los servicios básicos de uso cotidiano: agua potable, alcantarillado, recolección de residuos, mantenimiento del espacio público, movilidad y señalización, entre otros. Asimismo, son responsables de la planificación urbana, la regulación del uso de suelo y aspectos vinculados a la seguridad ciudadana local. Informes recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) subrayan que la gestión municipal es determinante para la calidad de vida porque opera en el nivel más inmediato de interacción con la ciudadanía.

Este es el nivel donde las y los ciudadanos pueden observar con mayor claridad la calidad del servicio público. Por ello, la eficiencia municipal es esencial para fortalecer la confianza pública en el resto de las instituciones del Estado, tal como remarcen la OCDE (2020) y la CEPAL (2023).

- **Nivel parroquial**

Las juntas parroquiales rurales constituyen el nivel de gobierno más cercano a las comunidades. Están integradas por vocales y presididas por una autoridad electa. Su misión es promover el desarrollo comunitario, fomentar la participación ciudadana y ejecutar obras menores, así como infraestructura básica y programas de apoyo social. Según la CEPAL (2021) y SENPLADES (2020), este nivel de gobierno resulta estratégico porque permite que las

decisiones públicas se formulen desde la proximidad territorial, garantizando que las soluciones respondan a las particularidades de cada comunidad rural.

Las juntas parroquiales urbanas, aunque menos comunes, cumplen funciones similares en contextos urbanos, especialmente en cantones con grandes extensiones territoriales o múltiples centros poblados. Informes recientes del BID (2022) destacan que estas entidades contribuyen a mejorar la articulación entre ciudadanía y gobierno local, fortaleciendo la gobernanza de proximidad.

Este nivel de gobierno desempeña un papel crucial en el desarrollo comunitario, la cohesión social y la adaptación de las políticas públicas a la realidad local, asegurando que los programas y decisiones estatales tengan pertinencia territorial y social (OCDE, 2020; CEPAL, 2023).

Asociación entre GAD: mancomunidades y consorcios

Así, el COOTAD considera que los GAD tienen la posibilidad de asociarse para gestionar conjuntamente competencias o proyectos cuya especial complejidad o costo demanden un esfuerzo coordinado. Estudios recientes sobre gobernanza local (CEPAL, 2021; OCDE, 2020) confirman que estas asociaciones fortalecen la capacidad institucional y permiten respuestas más eficientes a desafíos territoriales.

Las formas de asociación son dos: mancomunidades y consorcios interinstitucionales. Según SENPLADES (2020), existen numerosas áreas en las que es posible la coordinación entre GAD, entre ellas: tránsito y movilidad; manejo de residuos sólidos; agua potable, alcantarillado y saneamiento; vialidad urbana y rural; gestión ambiental; desarrollo económico y turismo.

Este tipo de coordinación permite beneficiarse de economías de escala, optimizar recursos, mejorar la capacidad técnica y formular soluciones regionales a problemas estructurales. Además, como señalan el BID (2022) y la OCDE (2020), fortalece la gobernanza multinivel y promueve una visión territorial común que mejora la planificación y la cohesión entre gobiernos locales.

Complementariedad y coordinación intergubernamental

A pesar de su autonomía respectiva, los GAD no pueden –y gracias al COOTAD no lo hacen– funcionar sin tener en cuenta a los demás. Como señalan la OCDE (2020) y la CEPAL (2021), la autonomía territorial solo es efectiva cuando se articula con mecanismos sólidos de coordinación intergubernamental. En esa lógica, el COOTAD exige que los diferentes niveles de gobierno coordinen sus políticas, colaboren en áreas compartidas y consideren los intereses generales del territorio, priorizando la eficiencia y la coherencia estatal.

Esta cooperación evita la duplicación de funciones, reduce conflictos entre entidades y asegura que la gestión pública descentralizada sea óptima y funcional. La Consejo Nacional de Competencias (CNC), según sus informes institucionales más recientes (CNC, 2022), ha sido un órgano clave para fortalecer dicha colaboración, verificando el adecuado ejercicio de las competencias, supervisando su transferencia progresiva y generando lineamientos para garantizar que la descentralización sea efectiva, equilibrada y orientada al bienestar colectivo.

Impacto en la gestión pública

Aunque la existencia de GAD autónomos hace que la gestión pública sea más participativa, contextualizada y cercana a la ciudadanía –permitiendo que las decisiones se adapten mejor a las realidades locales y promoviendo procesos de gobernanza más democráticos–, diversos estudios técnicos y evaluaciones institucionales recientes han señalado que la efectividad de la autonomía depende en gran medida de varios factores. Informes de la OCDE (2020), la CEPAL (2021) y el Consejo Nacional de Competencias (CNC, 2022) destacan que, en varios territorios, persisten brechas de gestión que requieren fortalecimiento institucional, capacitación y asistencia técnica, así como mejoras en los mecanismos de financiamiento.

Entre los ámbitos críticos se encuentran la capacidad administrativa, la disponibilidad de recursos, la profesionalización del personal, la planificación adecuada y la calidad del liderazgo local. Según la CEPAL (2023), estas condiciones determinan si la autonomía descentralizada se traduce realmente en servicios públicos más eficientes, equitativos y sostenibles.



La visualización del video: [Entidades que Integran los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador](#), aporta la posibilidad de identificar cómo se organizan y funcionan las instituciones que integran los gobiernos locales, permitiéndole relacionar los conceptos estudiados en la asignatura con la estructura real de la administración territorial del país.

Además, el recurso favorece la comprensión de las competencias y responsabilidades que ejercen los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo la capacidad del alumno para analizar la descentralización, la gestión pública local y la relación entre el Estado y los territorios. Participación ciudadana y planificación local: mecanismos de cogobernanza y desarrollo territorial sostenible

Marco constitucional y legal

La Constitución de la República del Ecuador asume la participación ciudadana como un derecho humano fundamental del ciudadano y la considera un eje estratégico para el desarrollo de la democracia. El artículo 95 de la Ley Suprema afirma que las personas, comunidades y colectivos ejercerán libremente este derecho, contarán con información y serán responsables de formular, ejecutar y monitorear las políticas públicas y los procesos de ordenación territorial. Esta concepción ha sido reafirmada por análisis recientes como los de la CEPAL (2021) y del PNUD (2022) que sostienen que la participación efectiva mejora la calidad democrática, fortalece la legitimidad institucional y reduce las brechas de desigualdad en el acceso al poder público.

Esta disposición se desarrolla en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuya aplicación ha sido evaluada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, 2023), destacando que la participación constituye un mecanismo indispensable para la transparencia, el control social y la corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado.

4.2. Participación ciudadana y planificación local: mecanismos de cogobernanza y desarrollo territorial sostenible.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en un modelo de territorio descentralizado, tienen la responsabilidad de crear espacios para la ciudadanía en los que se pueda participar, decidir y supervisar la gestión local. El COOTAD, en particular, establece que los GAD deben hacerlo a través de sistemas de participación que incluyan mecanismos como asambleas ciudadanas, consejos consultivos, presupuestos participativos y veedurías, los cuales son clave para el involucramiento de las comunidades en la gestión pública y el control social. Evaluaciones recientes como las realizadas por la CEPAL (2021) y el PNUD (2022) destacan que estos mecanismos fortalecen la transparencia, la confianza institucional y la eficacia de las decisiones públicas. Estos son espacios en los que la ciudadanía, primero, puede identificar los problemas; en segundo lugar, definir prioridades; y, en tercer lugar, evaluar el desempeño de las instituciones, asegurándose de que la gestión pública esté acorde a las diversas realidades territoriales y responda a los principios democráticos de participación activa

Planificación territorial y cogobernanza

La planificación territorial es fundamental para el regular funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. A través de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sus agendas programáticas, los gobiernos locales organizan su visión de desarrollo, fijan metas y prioridades, asignan recursos y planifican el uso del suelo, la infraestructura y los servicios. Este proceso une el conocimiento técnico de los equipos municipales con las necesidades y percepciones de las comunidades. La participación ciudadana se incorpora a este proceso a través de asambleas comunitarias, consultas públicas, mesas de diálogo, observatorios locales y veedurías.

Este enfoque, conocido como gobernanza, permite la toma de decisiones compartidas entre el Estado y la sociedad mediante una estructura reconocida por los estándares internacionales de gobernanza democrática. Estudios recientes del PNUD (2021), la CEPAL (2022) y la OCDE (2020) destacan que los modelos de planificación participativa fortalecen la legitimidad institucional y mejoran la pertinencia territorial de las políticas públicas. Asimismo, las guías metodológicas actualizadas para la planificación emitidas por SENPLADES (2020,

2021) retoman el ciclo participativo que abarca las fases de información, deliberación, priorización, decisión, ejecución y control social, garantizando una cobertura ciudadana completa en la gestión territorial.

A continuación, en el siguiente módulo didáctico se presenta una síntesis estructurada que integra los instrumentos de participación ciudadana junto con sus beneficios y desafíos en el contexto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

[Participación ciudadana en la gestión territorial: mecanismos, beneficios y desafíos](#)

La revisión de esta infografía permite comprender que la participación ciudadana en la gestión territorial no solo se materializa a través de mecanismos formales, sino que también genera impactos concretos en la legitimidad, la transparencia y la calidad de las decisiones públicas. Al mismo tiempo, evidencia que su implementación enfrenta desafíos estructurales relacionados con capacidades institucionales, recursos y coordinación entre niveles de gobierno. Este enfoque integral facilita una comprensión crítica de la participación como un elemento clave para fortalecer la gobernanza democrática y el desarrollo territorial sostenible.

Relación entre autonomía de los GAD y participación

Esta autonomía se refiere a la política, la administrativa y la financiera. Finalmente, la autonomía política significa que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tengan competencias y la posibilidad de ejercer la gestión y decisión de los asuntos públicos desde el territorio. En otras palabras, de no contar con estos tres aspectos, la participación sería únicamente simbólica; un GAD sin autonomía financiera no podría establecer procesos de cogobierno ni involucrar a las comunidades en las decisiones de su trabajo.

En este sentido, la descentralización no se limita a la distribución de competencias, sino que también crea las condiciones para que la ciudadanía participe en la acción territorial. Estudios recientes afirman que la autogestión local permite diseñar políticas, planificar el desarrollo, gestionar servicios y tomar decisiones que respondan a la realidad territorial, fortaleciendo la gobernanza democrática (OCDE, 2020; CLAD, 2021). De esta forma, el cogobierno —esto es, la toma de decisiones entre autoridades y las personas afectadas por ellas— adquiere sentido y legitimidad social.

En el contexto ecuatoriano, el régimen de organización territorial se compone del COOTAD y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esta normativa también desarrolla la autonomía desde tres dimensiones que se complementan, lo cual ha sido reafirmado en evaluaciones institucionales recientes sobre descentralización y gobernanza territorial (SENPLADES, 2020).

- **Autonomía política:** la autonomía política implica que las autoridades locales alcaldes, prefectos, presidentes parroquiales y vocales sean electas mediante voto popular y tengan la capacidad de ejercer su mandato de forma libre y autónoma dentro del marco constitucional y legal que guía su actuación. El poder distribuido en los territorios es un poder que se ejerce desde y para la comunidad, y esta proximidad facilita una participación más activa y efectiva de la ciudadanía.

En tal sentido, evaluaciones recientes destacan que acercar el poder a los territorios no solo fortalece la representatividad, sino que también mejora la legitimidad democrática, al promover decisiones más sensibles a las realidades locales y a las necesidades de la población (SENPLADES, 2020; OCDE, 2021).

- **Autonomía administrativa:** los GADs, en su calidad de autonomías, poseen la libertad para definir su estructura interna, emitir ordenanzas, administrar servicios públicos, ordenar el desarrollo y ejecutar obras, contando con competencias exclusivas sobre su espacio territorial, la vialidad local, el medio ambiente y los servicios públicos. En esta dirección, la capacidad operativa es indispensable para que los mecanismos de participación ciudadana produzcan un impacto real en la formulación y ejecución de las políticas locales. Evaluaciones recientes sobre gobernanza territorial subrayan que la autonomía administrativa solo es efectiva cuando va acompañada de capacidad técnica, recursos suficientes y procesos participativos robustos (OCDE, 2021; CEPLAN–SENPLADES, 2020; CLAD, 2021).
- **Autonomía financiera:** gracias a la autonomía financiera, los GAD pueden manejar sus propios ingresos como impuestos locales, tasas, tarifas por servicios y contribuciones además de recibir transferencias del Gobierno Central y acceder a cooperación internacional. Sin esta dimensión financiera, la autonomía política y administrativa sería inviable en la práctica. En coherencia con ello, el COOTAD establece que toda transferencia de competencias debe ir acompañada de los recursos necesarios para

su ejecución, garantizando que la descentralización no se limite a un acto formal sino a un proceso efectivo de gestión territorial. Este principio ha sido reiterado en evaluaciones recientes de gobernanza fiscal y descentralización, que destacan que “sin recursos suficientes, la autonomía no es más que nominal” (OCDE, 2021; CEPAL, 2020; CLAD, 2022).

Participación ciudadana como complemento imprescindible

Sin embargo, aunque la autonomía es fundamental, no es suficiente para garantizar una gestión pública plenamente democrática. La verdadera descentralización requiere necesariamente la participación ciudadana, reconocida como un derecho humano y un eje estructural de la democracia contemporánea. En Ecuador, el artículo 95 de la Constitución establece que todas las personas, comunidades y colectivos tienen el derecho a participar de manera protagónica en los asuntos públicos. Esta visión ha sido reafirmada en evaluaciones recientes de gobernanza, que señalan que “no existe descentralización efectiva sin mecanismos reales de participación y control social” (CEPAL, 2021; OCDE, 2020; CLAD, 2022).

Los mecanismos de participación disponibles incluyen asambleas comunitarias, veedurías, presupuestos participativos, cabildos y consejos consultivos, herramientas que fortalecen el involucramiento de la sociedad civil en la formulación de políticas, su seguimiento y su control social. La participación no solo genera sentido de pertenencia, sino que también mejora la calidad de las decisiones públicas y contribuye a la sostenibilidad del desarrollo territorial (CPCCS, 2020; SENPLADES, 2021). Además, permite incorporar el conocimiento local y la experiencia comunitaria en los procesos de planificación, algo que las instituciones, por sí solas, no pueden suplir.

Cogobernanza y planificación local

Aunque la autonomía es fundamental, no es suficiente para garantizar una gestión pública verdaderamente democrática. Diversos análisis recientes sobre gobernanza territorial han señalado que la descentralización solo se vuelve efectiva cuando existe participación ciudadana activa, reconocida como un derecho humano y un componente esencial del sistema democrático (CEPAL, 2021; CLAD, 2022). En concordancia con ello, el artículo 95 de la

Constitución establece que las personas, comunidades y colectivos pueden intervenir en los asuntos públicos de manera libre y protagónica.

Los mecanismos de participación disponibles para la ciudadanía como asambleas comunitarias, veedurías, presupuestos participativos, cabildos y consejos consultivos permiten que la sociedad civil influya en la formulación de políticas locales, supervise su ejecución y ejerza control social. Estudios recientes afirman que estos instrumentos no solo fortalecen la transparencia, sino que mejoran la toma de decisiones públicas y promueven el desarrollo sostenible desde un enfoque territorial (CPCCS, 2020; SENPLADES, 2021). Además, la participación ciudadana aporta el conocimiento local y la experiencia comunitaria que las instituciones, por sí solas, no pueden generar, enriqueciendo la planificación y la gestión del territorio.

Condiciones para una participación efectiva

Para que la descentralización y la cogobernanza funcionen, los GAD deben contar con:

Figura 9

Factores clave para una participación ciudadana efectiva



Nota. Ramírez. S. (2026)

Cuando los sistemas de participación no cuentan con estructuras formalizadas, reglamentos claros y mecanismos de control social activos, el riesgo es que estos espacios se transformen en procedimientos meramente formales y vacíos de contenido. Diversos estudios recientes sobre gobernanza y participación advierten que, sin institucionalidad sólida, los mecanismos participativos pierden eficacia y se convierten en rituales burocráticos sin impacto real en la toma de decisiones (CLAD, 2022; CEPAL, 2021; OCDE, 2020). Por ello, mantener reglas claras, procesos permanentes y control ciudadano efectivo es indispensable para garantizar una participación significativa y vinculante.

Descentralización, participación y Buen Vivir

La descentralización con verdadera autonomía, acompañada de una participación ciudadana estructurada, una planificación organizada y un enfoque territorial, se convierte en uno de los pilares fundamentales para la construcción de un Estado más cercano a la ciudadanía y orientado al Buen Vivir. Diversos análisis recientes sostienen que los procesos descentralizadores fortalecen la eficiencia gubernamental y consolidan modelos de gestión más inclusivos y sensibles a la realidad local (CEPAL, 2021; OCDE, 2020). De esta manera, la gestión pública se humaniza, se vuelve más eficiente y transparente, ya que coloca al territorio y a las comunidades como destinatarios principales. Desde la óptica del derecho público ecuatoriano, este modelo permite observar a la Administración Pública no como un aparato burocrático, sino como un espacio dinámico donde se materializan derechos y donde la gobernanza se fortalece para impulsar el desarrollo sostenible (SENPLADES, 2020).

Ejemplo de buenas prácticas

El GAD de ciertas localidades en Ecuador han implementado sistemas de participación ciudadana vinculados con el presupuesto participativo y el monitoreo de obras locales. Estas experiencias demuestran que la planificación local con participación genera mayor satisfacción ciudadana y mejor adherencia de las políticas.



En este sentido, al finalizar el estudio de esta semana, se sugiere revisar el siguiente [Anexo 3](#), en el cual se presenta un caso aplicado que evidencia cómo los Gobiernos Autónomos Descentralizados incorporan mecanismos participativos en la planificación y ejecución del presupuesto. Este análisis permite comprender cómo la intervención directa de la ciudadanía contribuye a mejorar la transparencia, la eficiencia y la legitimidad de las decisiones públicas en el contexto local.

La revisión del siguiente artículo aporta herramientas para analizar cómo se gestionan [las competencias municipales mediante procesos institucionales organizados](#), permitiéndole relacionar los contenidos teóricos de la asignatura con la práctica de la gestión pública local.

Además, favorece la comprensión de cómo los gobiernos autónomos descentralizados deben desarrollar capacidades institucionales y mejorar su organización administrativa para prestar servicios públicos con eficacia, eficiencia y calidad en beneficio de la ciudadanía



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. **Situación problemática:** un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) presenta brechas críticas en la prestación de servicios públicos esenciales, como agua potable, saneamiento o vialidad. Estas deficiencias impactan negativamente en la calidad de vida de los habitantes y ponen de manifiesto una desconexión entre la Planificación Institucional y la Ejecución Presupuestaria. Esta falta de alineación sugiere que los recursos financieros no se están asignando ni ejecutando conforme a las prioridades identificadas en el territorio, limitando la capacidad del gobierno local para cerrar brechas de inequidad

Directrices de la Actividad:

- Evalúe el marco de competencias (exclusivas, concurrentes o delegadas) del GAD y su alineación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).

- Identifique las barreras geográficas, técnicas o financieras que limitan la cobertura y eficiencia de los servicios.
 - Determine cómo la activación de la "Silla Vacía", los presupuestos participativos o las veedurías ciudadanas podrían mejorar la fiscalización y la calidad del servicio.
 - Elaboración de una Ficha de Análisis Institucional con hallazgos y recomendaciones colaborativa en [Miro](#).
 - Realice un ejercicio comparativo con el análisis de otro GAD (vecino o de similar categoría) y debata sobre las distintas estrategias de gestión aplicadas.
2. Revise la [Video-Aula 5](#) sobre Participación ciudadana y planificación local, para reforzar la comprensión de la materia estudiada.
 3. Revise la [Cápsula de aprendizaje](#) sobre Estructura y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para identificar los conceptos clave y reforzar tu comprensión de la materia.
 4. **La visualización del video:** [organismos descentralizados y desconcentrados / la mejor explicación](#), aporta la posibilidad de identificar y analizar cómo se distribuyen las competencias y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, facilitando la comprensión del modelo de descentralización y de la gestión pública territorial.

Asimismo, permite relacionar los conceptos teóricos estudiados en la asignatura con la estructura institucional del Estado, fortaleciendo su capacidad para comprender el funcionamiento de los gobiernos locales y su papel en la planificación y administración del desarrollo territorial.

5. **La visualización del video:** [Organización territorial y gobiernos autónomos descentralizados](#), aporta la posibilidad de comprender cómo se distribuyen las competencias y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, facilitando la interpretación del modelo de descentralización del Estado ecuatoriano.

Además, permite relacionar los contenidos teóricos de la asignatura con la organización territorial y el funcionamiento real de los gobiernos locales, fortaleciendo

la capacidad para analizar la gestión pública territorial y el papel de la autonomía local en el desarrollo de las comunidades.

6. Como último recurso de esta semana, observe el video: [Descentralización y Gobiernos Autónomos Descentralizados](#)



4.3. Coordinación intergubernamental entre el Estado central y los GAD: mecanismos de cooperación y articulación de competencias.

La descentralización del Estado ecuatoriano, tal como fue diseñada en la Constitución de 2008, se rige por el principio de progresividad en la transferencia de competencias, responsabilidades y recursos hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Según estudios recientes, este modelo ha sido concebido para fortalecer la gestión territorial mediante autonomías reales que permitan decisiones más cercanas a las comunidades (CEPAL, 2021; SENPLADES, 2020). En este sentido, los GAD son actores centrales para el desarrollo local, ya que, gracias a su autonomía política, administrativa y financiera, pueden generar condiciones efectivas para la participación ciudadana y la planificación orientada al territorio.

No obstante, la descentralización ecuatoriana no puede entenderse únicamente como un proceso de traslado de funciones desde el nivel central hacia los gobiernos locales. Investigaciones contemporáneas enfatizan que se trata de una reconfiguración profunda del poder político-administrativo, orientada a democratizar la toma de decisiones y a promover una administración pública más pertinente y eficiente (OCDE, 2020; CLAD, 2021). Tal como establece el COOTAD, la transferencia de competencias debe basarse en criterios de gradualidad, sostenibilidad y corresponsabilidad, de modo que cada nivel de gobierno cuente con los recursos técnicos y financieros necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Descentralización no significa aislamiento

Siendo los GAD entidades autónomas, ello no implica que actúan en completo aislamiento. El principio de la descentralización en Ecuador se inserta dentro del paradigma contemporáneo del Estado multinivel, donde las instituciones deben interrelacionarse y cooperar para garantizar coherencia en la acción pública. Estudios recientes señalan que la distribución territorial del poder político exige mecanismos sólidos de diálogo, coordinación y cooperación

entre el gobierno central y los GAD, con el fin de asegurar que las políticas públicas mantengan coherencia nacional sin perder pertinencia territorial (SENPLADES, 2020; CLAD, 2021).

En esta lógica, la descentralización busca un equilibrio entre:

- Mayor autonomía para decidir desde el territorio, y
- Mayor coordinación para sostener políticas nacionales integradas.

Este balance como destacan organismos internacionales de gobernanza territorial evita la duplicación de funciones, los conflictos competenciales y la fragmentación institucional, problemas que suelen aparecer en modelos descentralizados sin adecuada planificación (OCDE, 2020; CEPAL, 2021).

La importancia de la coordinación intergubernamental

En cuanto al sistema territorial, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental. En este sentido, un papel crucial lo desempeña el Consejo Nacional de Competencias, encargado de definir, regular y supervisar la transferencia de competencias entre los distintos niveles de gobierno, procurando que dichos procesos sean técnicamente viables, fiscalmente responsables y coherentes con los objetivos de desarrollo nacional (SENPLADES, 2020; OCDE, 2020).

Los niveles de gobierno central, provincial, municipal y parroquial deben colaborar en ámbitos como la planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la infraestructura, la provisión de servicios básicos, la gestión ambiental, la movilidad y el transporte, y el desarrollo económico local, conforme recomiendan los marcos recientes de gobernanza territorial (CEPAL, 2021; CLAD, 2021).

Esta cooperación intergubernamental se ve reforzada mediante la creación de mancomunidades y consorcios intermunicipales, instrumentos que permiten a diversos GAD unir capacidades técnicas, administrativas y financieras para ejecutar proyectos regionales que, individualmente, serían inviables. Diversos estudios recientes destacan que estas asociaciones fortalecen la eficiencia, la sostenibilidad territorial y la gobernanza multinivel (OCDE, 2020; Banco Mundial, 2022).

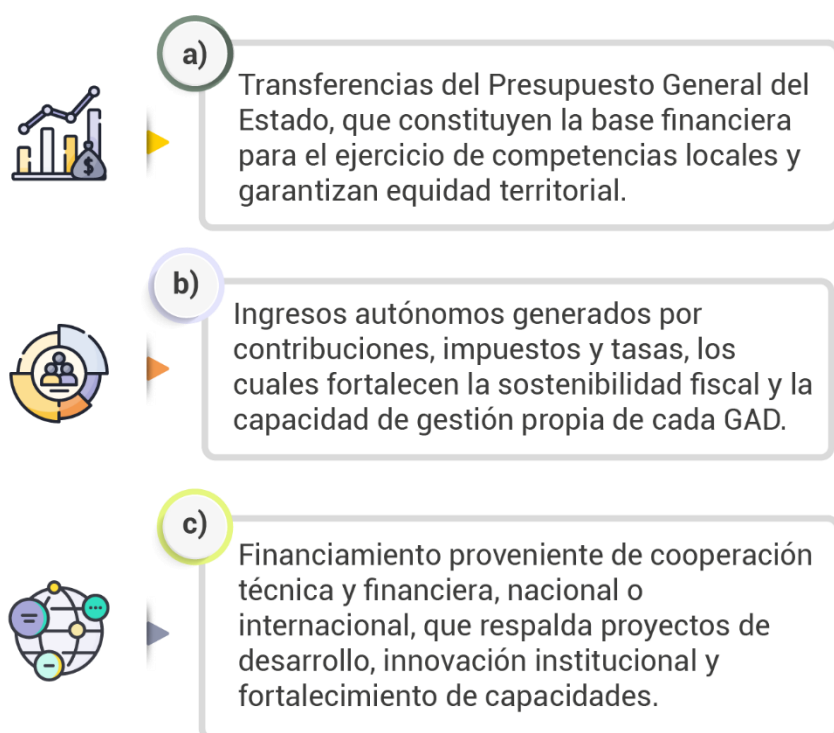
El financiamiento como base de la descentralización efectiva

Sólo puede funcionar con el fortalecimiento de un sólido modelo de financiamiento, constitucionalmente establecido, motivo por el cual incluso las reformas constitucionales comparadas como las analizadas en Chile en los últimos años insisten en el principio de correspondencia entre recursos y competencias, señalando que, sin financiamiento adecuado, la autonomía sería únicamente declarativa y no efectiva (OCDE, 2020; CEPAL, 2021).

Las fuentes de recursos autonómicos se clasifican en tres grupos:

Figura 10

Fuentes de financiamiento de los GAD



Nota. Ramírez. S. (2026)

Desde el punto de vista de CEPAL, la sostenibilidad fiscal de los gobiernos subnacionales es indispensable para asegurar una descentralización real, ya que permite que las transferencias, remesas e inversiones se ejecuten de manera eficiente y contribuyan al desarrollo territorial sostenible (CEPAL, 2022; Banco Mundial, 2023).

La descentralización como proceso transformador

En efecto, cuando la descentralización funciona, puede lograr una serie de beneficios: acercar el poder a las comunidades, fortalecer la democracia a nivel local, mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad, fomentar la corresponsabilidad ciudadana y promover un desarrollo territorial sostenible. Estudios recientes confirman que la descentralización bien implementada incrementa la legitimidad institucional, mejora la provisión de servicios y genera mayores niveles de cohesión social (CEPAL, 2021; OCDE, 2020).

Sin embargo, para que todo esto ocurra, es crítico contar con lo siguiente: una autonomía real, adecuada capacidad técnica, financiamiento suficiente, buena coordinación intergubernamental y, en particular, una participación ciudadana estructurada y permanente. La literatura contemporánea destaca que sin estos elementos la descentralización se vuelve solo formal y no logra transformar la gestión territorial (Banco Mundial, 2022; PNUD, 2023).

Todos estos elementos juntos ayudan a construir un Estado más equilibrado, moderno y cercano a la gente, en conformidad con el modelo de Buen Vivir, cuyos principios siguen siendo referidos por la planificación nacional en los últimos años (SENPLADES, 2020). Asimismo, un eje vital es establecer una buena coordinación entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues la gobernanza multinivel es indispensable para evitar duplicidades, mejorar la eficiencia y asegurar coherencia en las políticas públicas (OCDE, 2021).

Marco constitucional y legal de la coordinación intergubernamental

En la Carta Magna de la República del Ecuador se establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen autonomía; sin embargo, esto no significa que haya independencia total ni fragmentación del Estado. El artículo 238 indica que “la autonomía del Gobierno Autónomo Descentralizado implicará la facultad de resolver y regular sus asuntos de competencia y competencias exclusivas y concurrentes, sin perjuicio de la unidad del Estado”.

Estudios recientes recuerdan que la descentralización contemporánea busca equilibrar la autonomía territorial con la cohesión estatal, garantizando coordinación, corresponsabilidad y preservación del interés nacional (OCDE, 2020; CEPAL, 2021).

Esta fracción constitucional destaca que la descentralización no es una política que busca dividir el país en porciones independientes, sino una filosofía que distribuye responsabilidades y competencias de manera equilibrada y promueve la complementariedad entre niveles de gobierno, en línea con los estándares actuales de gobernanza multinivel (Banco Mundial, 2022). Dicho de otra manera, la autonomía territorial se concibe como una herramienta evolutiva de gestión pública en la que las decisiones se toman desde el territorio, pero avanzan articuladamente en el plano institucional. En otras palabras, este es uno de los fundamentos en los que se asienta el principio de coordinación y corresponsabilidad territorial, destacado como eje del modelo ecuatoriano de descentralización en evaluaciones recientes (SENPLADES, 2020).

Desarrollo normativo del principio de coordinación

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, amplía tal visión constitucional, estableciendo que la coordinación intergubernamental es un principio fundamental e indispensable en la gestión pública territorial. De acuerdo con el artículo 115, tanto el Gobierno Central como los GAD “tienen que” cooperar mediante convenios, mecanismos formales y políticas concertadas, para que cada nivel de gobierno pueda ejercer sus competencias específicas, evitar la duplicación de funciones y propiciar la eficiencia pública (COOTAD, 2010). Estudios recientes sostienen que esta coordinación es clave para garantizar coherencia y cohesión territorial, especialmente en Estados descentralizados de tipo multinivel (OCDE, 2020; CEPAL, 2021). En otras palabras, la coordinación intergubernamental no es una opción, sino una obligación legal destinada a garantizar un ejercicio ordenado y complementario del poder público. Esa colaboración es esencial para la resolución de conflictos de competencias, el intercambio de información y la armonización de procesos y políticas, de manera tal que las sectoriales y las territoriales se potencien mutuamente. Diversos organismos internacionales han señalado que los sistemas descentralizados exitosos se caracterizan por relaciones fluidas, cooperativas y transparentes entre los distintos niveles de gobierno (Banco Mundial, 2022; OCDE, 2023).

El rol del Consejo Nacional de Competencias

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), que se establece en el artículo 116 del COOTAD, es el organismo técnico responsable de liderar el proceso de descentralización en Ecuador. Su labor incluye la regulación, coordinación y supervisión de la transferencia de competencias entre los distintos niveles de gobierno, asegurando que este proceso se lleve a cabo con criterios de equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y una adecuada articulación territorial (COOTAD, 2010). Investigaciones recientes han destacado que los órganos rectores de la descentralización deben garantizar marcos institucionales claros, criterios técnicos homogéneos y mecanismos de articulación multinivel para evitar asimetrías territoriales y mejorar la gobernanza local (OCDE, 2020; CEPAL, 2022).

Además, el CNC se asegura de que la transferencia de competencias venga acompañada de los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios, evitando que la autonomía se convierta en una carga sin el respaldo adecuado para los GAD. Esta exigencia está en línea con los principios internacionales de descentralización fiscal, los cuales insisten en que cada competencia debe estar respaldada por financiamiento suficiente y sostenible (Banco Mundial, 2021; CEPAL, 2023). De este modo, se garantiza que cada función pública territorial se ejecute de manera efectiva y que la descentralización realmente contribuya a fortalecer el modelo de Estado diseñado en la Constitución de 2008.

Unidad, autonomía y coordinación: un equilibrio constitucional

La descentralización en Ecuador se basa en un delicado equilibrio entre tres elementos clave:

- La autonomía, que permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tomar decisiones que se adapten a su realidad local.
- La unidad del Estado, que asegura la coherencia del proyecto nacional.
- La coordinación intergubernamental, que organiza las responsabilidades y competencias.

Cuando estos tres componentes se integran de manera efectiva, se refuerzan la gobernanza, la eficiencia pública y la democracia territorial. Estudios recientes han señalado que los sistemas descentralizados exitosos requieren precisamente este balance entre diferenciación

territorial y cohesión estatal, asegurando que las políticas nacionales puedan adaptarse a contextos locales sin perder coherencia (OCDE, 2020; CEPAL, 2022). Asimismo, la coordinación multinivel se reconoce como un pilar central para evitar duplicidades, conflictos de competencia y fragmentación institucional, garantizando que la descentralización contribuya realmente al desarrollo territorial y al Buen Vivir de la población (Banco Mundial, 2021; OCDE, 2023).

Mecanismos de coordinación intergubernamental

La colaboración entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es fundamental para el funcionamiento del modelo territorial en Ecuador. Aunque la Constitución garantiza la autonomía política, administrativa y financiera, esta solo se hace realmente efectiva cuando se implementan mecanismos formales que faciliten una gestión pública coherente, complementaria y enfocada en el bienestar general. Estudios recientes destacan que la descentralización solo funciona cuando la autonomía se articula con sistemas de coordinación multinivel que eviten duplicidades y generen coherencia territorial (OCDE, 2020; CEPAL, 2021; Banco Mundial, 2022).

En este contexto, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno se lleva a cabo a través de herramientas institucionales, técnicas y políticas que permiten conectar la acción estatal, reafirmando que la descentralización requiere interacción permanente y no aislamiento entre niveles de gobierno (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008; COOTAD, 2010; OCDE, 2023).

A continuación, en el siguiente módulo didáctico se describen los principales mecanismos a través de los cuales se sostiene esta articulación territorial y las limitaciones que inciden en su efectividad.

[Coordinación intergubernamental en Ecuador: mecanismos y desafíos](#)

El análisis de estos mecanismos permite comprender que la descentralización efectiva no depende únicamente del reconocimiento de la autonomía, sino de la capacidad de articular acciones entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, la identificación de los desafíos evidencia que la coordinación intergubernamental requiere fortalecer capacidades institucionales, mejorar la planificación conjunta y consolidar espacios de diálogo, elementos

esenciales para avanzar hacia una gobernanza multinivel eficiente, coherente y orientada al desarrollo territorial sostenible.

4.4. Financiamiento y autonomía fiscal de los GAD: fuentes de ingresos, transferencias y responsabilidad en el gasto público

Autonomía fiscal y responsabilidad financiera

Uno de los pilares del modelo territorial ecuatoriano es la autonomía financiera o fiscal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Recogida en los artículos 238 y 240 de la Constitución de la República del Ecuador, la autonomía fiscal permite a los GAD generar, administrar y gastar sus propios recursos, elaborar su presupuesto institucional y desarrollar políticas de gasto coherentes con sus competencias territoriales. No es una simple función operativa, sino una condición *sine qua non* para que la descentralización sea efectiva, que se ejerce conforme a los principios de responsabilidad, transparencia, sostenibilidad y rendición de cuentas, contenidos en la Ley Orgánica de Finanzas Públicas que define la gestión económica de todo el sector público ecuatoriano.

Según la OCDE (2020, 2021, 2023), la autonomía fiscal solo es efectiva si se acompaña de una rigurosa disciplina fiscal, reglas claras y mecanismos de control –internos y externos– que aseguren el uso eficiente de los escasos recursos. En la práctica, la autonomía fiscal permite a los GAD:

- Recaudar ingresos propios a través de tasas, contribuciones especiales, impuestos locales, tarifas por servicios y la explotación de activos municipales.
- Administrar recursos transferidos por el Presupuesto General del Estado.
- Elaborar su propio presupuesto y ejecutar programas de inversión y gasto corriente en áreas como infraestructura, servicios públicos, saneamiento, medio ambiente, vialidad, ordenamiento del territorio y desarrollo social.
- Asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente y sostenible, orientados al bienestar colectivo y al avance del Buen Vivir.

- Tomar decisiones acordes a las realidades territoriales, respondiendo de forma más directa y rápida a las demandas ciudadanas, como destacan evaluaciones recientes de la CEPAL y el BID (2021–2024).

Sin embargo, múltiples estudios señalan que el nivel de autonomía es verdaderamente efectivo cuando existe una adecuada correspondencia entre competencias y recursos (CEPAL, 2020; BID, 2022; OCDE, 2023). En otras palabras, la descentralización requiere que el Gobierno Central no solo transfiera responsabilidades, sino también financiamiento suficiente para cumplirlas. Esto evita que la autonomía sea simplemente formal o nominal. Cuando la autonomía se acompaña de planificación técnica, responsabilidad fiscal y transparencia, se convierte en un motor para la construcción de gobiernos locales competentes, eficientes y cercanos a la ciudadanía.

Para fortalecer la comprensión del Presupuesto General del Estado, se presenta la siguiente figura como recurso pedagógico que permite identificar de manera visual los componentes que integran la organización del sistema presupuestario ecuatoriano.

Figura 11

Estructura del Presupuesto General del Estado



Nota. Tomado de Presupuesto General del Ecuador (p. 5) [Ilustración], por Intriago, A., s.f., [slideshare](#), CC BY 4.0.

La figura muestra la relación entre el presupuesto del gobierno central, los organismos de control y regulación, los ingresos preasignados por ley, las instituciones de control social y los fondos creados por ley, lo que facilita comprender cómo se planifican, distribuyen y administran los recursos públicos dentro del Estado, reforzando así su comprensión sobre la importancia del presupuesto como instrumento clave para la gestión pública y la ejecución de políticas públicas.

Fuentes de financiamiento de los GAD

Los artículos del 192 al 198 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y las instrucciones proporcionadas por el Ministerio de Finanzas, responden claramente cuáles son las principales fuentes de financiación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La estructura legal es crucial para el sistema fiscal descentralizado en Ecuador y garantiza que los sistemas locales tengan suficientes fondos para realizar sus funciones. Al mismo tiempo, estos enfoques jurídicos cumplen con los principios constitucionales de autonomía, corresponsabilidad y sostenibilidad fiscal, tal como lo han subrayado informes recientes de la OCDE (2020, 2021) y la CEPAL (2022, 2023), que destacan la necesidad de marcos normativos sólidos para asegurar una descentralización fiscal efectiva y equilibrada.

A continuación, en la siguiente infografía se presenta una síntesis organizada de las fuentes de financiamiento, destacando su función en la sostenibilidad fiscal y la autonomía territorial.

[Fuentes de financiamiento de los GAD: autonomía fiscal y sostenibilidad](#)

El análisis de estas fuentes de financiamiento permite comprender que la sostenibilidad fiscal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados depende de un equilibrio entre generación de recursos propios, transferencias estatales y mecanismos complementarios de financiamiento. Esta combinación no solo fortalece la autonomía territorial, sino que también garantiza la continuidad de los servicios públicos, la ejecución de proyectos estratégicos y el desarrollo equilibrado de los territorios en el marco de una gestión pública responsable y eficiente.

Responsabilidad y control del gasto público local

En cuanto al uso de los recursos públicos, el control, por otro lado, se divide en varias formas. Con el fin de verificar cómo el presupuesto se gasta, los GAD también realizan control interno a través de sus unidades financieras, comisiones de fiscalización, sistemas contables y auditorías internas. Al mismo tiempo, un control externo se lleva a cabo por la Contraloría General del Estado, mientras que, si es necesario, se realizan auditorías especiales cuando existan razones para determinar si se comete una falta administrativa, civil o penal. Finalmente, el control social se basa en proporcionar la información sobre la cuenta anual que los GAD deben presentar cada año de conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Estudios recientes señalan que la combinación articulada de control interno, control externo y control social fortalece la transparencia, reduce los riesgos de corrupción y mejora la rendición de cuentas en los gobiernos subnacionales (CEPAL, 2020; OCDE, 2021; BID, 2022; PNUD, 2023). Como resultado, esta triangulación de controles incrementa la vigilancia democrática y facilita la auditoría por parte de la ciudadanía.

Desafíos de la autonomía fiscal

Sin embargo, a pesar del progreso en la legislación, la autonomía fiscal no se ha establecido adecuadamente y se mantiene inaccesible por varias razones:

- Dependencia excesiva de las transferencias estatales, especialmente para los GAD rurales con un limitado potencial fiscal;
- Rezago en las transferencias del Gobierno Central, lo que entorpece la planificación anual y retrasa la ejecución de obras;
- Ausencia de capacidades técnicas y humanas en dominios clave como presupuesto, recaudación y finanzas locales;
- Cultura tributaria asumida de forma pasiva, lo que socava la sostenibilidad de los ingresos municipales.

Diversos estudios recientes coinciden en que estos factores constituyen obstáculos estructurales en la consolidación de la autonomía fiscal subnacional. Tal como señala la OCDE (2021, 2023), la descentralización financiera solo puede ser eficaz si los gobiernos

locales cuentan con suficientes recursos económicos y capacidades técnicas que les permitan ejercer plenamente sus competencias. Investigaciones de CEPAL (2020) y del BID (2022) reafirman que, sin fortalecimiento institucional, formación del talento humano y estabilidad en las transferencias intergubernamentales, la autonomía fiscal corre el riesgo de convertirse en una figura normativa más que en un mecanismo efectivo de gestión territorial.

Hacia una autonomía fiscal sostenible

Para enfrentar estos desafíos, es indispensable fortalecer los mecanismos de gestión local con los siguientes recursos complementarios: la modernización de los sistemas de recaudación; la profesionalización del personal financiero y técnico de los GAD; la cooperación intergubernamental permanente entre los niveles central, provincial, municipal y parroquial; y la participación ciudadana activa con un control social efectivo. Estudios recientes coinciden en que estos elementos son decisivos para consolidar la autonomía fiscal subnacional (OCDE, 2021; CEPAL, 2020; BID, 2022).

De esta forma, la autonomía fiscal se convierte en un “activo” para alcanzar un modelo descentralizado equilibrado, basado en la combinación de autonomía y corresponsabilidad, un financiamiento suficiente y la rendición de cuentas. Diversos análisis contemporáneos subrayan que un sistema fiscal descentralizado sólido y operativo se sustenta en cuatro pilares fundamentales: autonomía, coordinación, responsabilidad y transparencia (OCDE, 2023). Un proyecto de descentralización construido sobre estos elementos es el único capaz de cumplir con el objetivo esencial de la Constitución: mejorar la calidad de vida de las personas y promover un desarrollo territorial sostenible y equitativo en todo el país.



Se propone la revisión del documento: la [Descentralización y autonomías en el Ecuador: un modelo en riesgo inminente](#) con la finalidad pedagógica de que comprenda los fundamentos teóricos y jurídicos del proceso de descentralización y el alcance de la autonomía fiscal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, permitiéndole analizar cómo se distribuyen las competencias y los recursos financieros entre el Estado central y los gobiernos locales; además, su revisión aporta al estudiante elementos para analizar críticamente el modelo de descentralización fiscal

ecuatoriano, fortaleciendo su comprensión sobre el papel de la autonomía financiera en la gestión territorial y en el funcionamiento de la administración pública descentralizada.

Estimado estudiante:

Hemos llegado al final del estudio de los contenidos de esta asignatura. Ahora es el momento perfecto para que organices su tiempo y realice una revisión completa de lo que has aprendido, de modo que puedas prepararte de la mejor manera para la evaluación presencial. Durante las semanas de trabajo académico, exploramos los principios fundamentales que sustentan la Administración Pública en Ecuador, desde su marco constitucional hasta las normativas que regulan el ejercicio de la función administrativa. Vimos cómo los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad y servicio a la ciudadanía guían las acciones del Estado y aseguran que se cumplan los objetivos públicos.

Profundizamos en el papel de la Constitución de la República del Ecuador como la norma suprema que organiza el funcionamiento del Estado y establece las bases de la administración. También estudiamos los instrumentos legales clave, como el Código Orgánico Administrativo (COA), la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entendiendo su relevancia para una gestión pública moderna, ética y eficiente. A lo largo de la asignatura, analizamos el régimen jurídico de la función administrativa, subrayando la importancia del acto administrativo, el procedimiento administrativo y los mecanismos de control y fiscalización. Reflexionamos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, la ética en el ejercicio de sus funciones y la necesidad de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones del Estado.

Se revisó cómo está estructurado el Estado y cómo se distribuyen las competencias entre los diferentes niveles de gobierno, subrayando la importancia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en el marco de la descentralización y la autonomía administrativa. Esta información nos ayudó a entender cómo las normas regulan la coordinación entre el Estado central y las entidades locales, garantizando el respeto a los derechos y un desarrollo territorial equilibrado. También se examinaron las herramientas normativas para la

planificación, control y evaluación de la gestión pública, entendiendo su papel en un sistema que busca el bienestar colectivo y el uso responsable de los recursos públicos.

Se discutieron los mecanismos de participación ciudadana y control social, que son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones y establecer un modelo de gobierno abierto y transparente. Por último, se resaltó la función del servidor público como garante de los valores constitucionales, recordando que su actuación debe alinearse con los principios de imparcialidad, integridad y compromiso con el interés general. Ahora es el momento de aplicar de manera reflexiva y práctica los conocimientos adquiridos. Le invito a llevar a cabo las actividades propuestas a continuación, que te ayudarán a consolidar lo aprendido, identificar las áreas que necesitan refuerzo y prepararte adecuadamente para tu evaluación final.

Recuerde que dominar los fundamentos normativos de la Administración Pública no solo le permitirá aprobar esta asignatura, sino también entender el papel crucial que desempeña la gestión pública en la construcción de un Estado democrático, eficiente y al servicio de la sociedad.

Esta semana marca el fin del estudio de esta asignatura, lo que significa que es hora de poner a prueba sus conocimientos. A continuación, le invitamos a revisar un resumen de lo aprendido durante este periodo.

[Resumen de contenidos de la asignatura](#)

La revisión de este recurso, consolida los principales contenidos abordados durante la asignatura. Este proceso contribuye a reforzar su comprensión general y a identificar aspectos clave del aprendizaje alcanzado.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. **Situación problemática:** se ha diagnosticado una débil participación y escaso involucramiento de la ciudadanía en las distintas fases de los procesos de planificación territorial y desarrollo local (GAD). Esta situación limita la legitimidad de

los instrumentos de planificación y genera una brecha entre las necesidades reales de la población y las decisiones adoptadas por la administración pública local.

Instrucciones de la Actividad:

- a. Analice las causas estructurales, culturales y metodológicas que desmotivan la participación ciudadana en el territorio.
 - b. Formule propuestas concretas y contextualizadas para fortalecer la participación, considerando:
 - o Optimización de presupuestos participativos, consejos locales de planificación, y la "silla vacía".
 - o Uso de TICs para el gobierno abierto, cartografía social, y asambleas ciudadanas deliberativas.
 - o Estrategias para garantizar la participación de grupos históricamente excluidos.
 - c. Elaboración de un Documento Técnico de Propuesta de Mejora Aplicada, que incluya objetivos, cronograma, y actores clave.
 - d. Herramienta interactiva:
 - o Utilice Canva para crear un resumen visual ejecutivo de su propuesta.
 - o Suba tanto el documento como el resumen visual al Foro Académico.
 - e. Socialice su propuesta y realice una retroalimentación crítica constructiva a las intervenciones de al menos dos compañeros.
- 2.** Para asegurar que su desempeño en la siguiente autoevaluación sea excelente, le invito a seguir esta ruta de estudio diseñada para consolidar sus conocimientos de manera estructurada y profunda:
- Comience explorando los contenidos de la unidad en su guía didáctica. Para enriquecer su visión, complementa este estudio con la bibliografía básica y los recursos

de nuestra biblioteca virtual. Recuerde que un administrador público sólido es aquel que fundamenta sus decisiones en fuentes diversas y confiables.

- Durante su lectura, identifique las ideas fuerza de cada tema. No se limite a leer; analice qué hace que un concepto sea diferente de otro. Esta capacidad de distinguir matices legales y técnicos es lo que te permitirá resolver casos complejos con precisión.
- Le sugiero elaborar un cuadro sinóptico en su cuaderno o en un documento digital. Organice la información de esta manera le ayudará a visualizar la jerarquía de los contenidos y facilitará una comprensión mucho más clara y estructurada de lo aprendido durante la semana.
- Considere esta actividad como su mejor aliada para el repaso. Al procesar la información de forma activa, estará reforzando su aprendizaje y creando una herramienta de preparación clave para su evaluación.

¡Confíe en su proceso!

Tiene toda la capacidad para rendir su autoevaluación con éxito; su dedicación se está convirtiendo en un conocedor profundo de la materia. Una vez que se sienta listo con su cuadro sinóptico, le invito a medir sus avances respondiendo las siguientes preguntas de autoevaluación.

¡Demuestra lo que has aprendido!



Autoevaluación 4

Seleccione la respuesta correcta para cada una de las interrogantes planteadas

- 1. ¿Qué son los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) según la Constitución ecuatoriana?**
 - a. Instituciones privadas encargadas de la gestión local.
 - b. Entidades territoriales con autonomía política, administrativa y financiera.

- c. Órganos desconcentrados del Gobierno Central.
- d. Agencias temporales de desarrollo urbano.

2. ¿Qué nivel de gobierno NO forma parte de la estructura de los GAD?

- a. Parroquial rural.
- b. Municipal.
- c. Provincial.
- d. Nacional.

3. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de competencia exclusiva de los GAD municipales?

- a. Seguridad ciudadana.
- b. Gestión de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo público.
- c. Educación superior.
- d. Relaciones exteriores.

4. ¿Qué implica la autonomía política de los GAD?

- a. Poder crear leyes nacionales.
- b. Capacidad de elegir sus autoridades y dictar normas locales.
- c. Independencia total del Gobierno Central.
- d. Poder manejar libremente la política exterior.

5. ¿Qué característica define la autonomía financiera de los GAD?

- a. Capacidad ilimitada de gasto.
- b. Dependencia del Ministerio de Finanzas.
- c. Posibilidad de administrar sus propios ingresos y recursos.
- d. Exoneración de control por parte del Estado.

6. ¿Qué instrumento utilizan los GAD para orientar su gestión y desarrollo territorial?

- a. Presupuesto Nacional.
- b. Plan Nacional de Inversiones.
- c. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).
- d. Agenda Presidencial.

7. ¿Cuál es la finalidad principal de la participación ciudadana en la gestión local?

- a. Sustituir las funciones de los GAD.
- b. Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y el control social.
- c. Reducir el gasto público.
- d. Delegar las funciones administrativas a la empresa privada.

8. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es un ejemplo de cogobernanza local?

- a. La designación directa de autoridades por el Ejecutivo.
- b. Los presupuestos participativos impulsados por los GAD.
- c. La auditoría financiera anual del Ministerio de Economía.
- d. Las decisiones tomadas exclusivamente por el alcalde.

9. ¿Qué órgano regula y supervisa la distribución de competencias entre los niveles de gobierno?

- a. La Asamblea Nacional.
- b. El Consejo Nacional de Competencias.
- c. El Consejo de Participación Ciudadana.
- d. El Ministerio del Interior.

10. ¿Qué objetivo persigue la planificación participativa en el desarrollo territorial sostenible?

- a. Cumplir requisitos legales mínimos.
- b. Construir políticas locales equitativas, sostenibles y concertadas con la ciudadanía.
- c. Delegar la planificación a empresas consultoras.
- d. Centralizar la gestión pública en el Gobierno Nacional.

11. ¿Cuál es el propósito principal de la coordinación intergubernamental en el modelo descentralizado ecuatoriano?

- a. Limitar la autonomía de los GAD.
- b. Garantizar coherencia en las políticas públicas y evitar duplicidad de funciones.
- c. Centralizar todas las decisiones en el Estado.
- d. Sustituir las competencias de los gobiernos locales.

12. La descentralización implica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados actúan de manera independiente sin necesidad de coordinación con el Estado central.

- a. Verdadero
- b. Falso

13. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una fuente de financiamiento de los GAD y su función?

- a. Transferencias del Estado destinadas exclusivamente al gasto administrativo sin control.
- b. Ingresos propios que fortalecen la autonomía fiscal y la sostenibilidad financiera local.
- c. Endeudamiento sin restricciones para cualquier tipo de gasto.
- d. Recursos internacionales sin necesidad de cumplir normativa fiscal.

[Ir al solucionario](#)

Una vez finalizada esta actividad, es importante reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados durante el desarrollo del ejercicio. Este proceso le permitirá consolidar los conocimientos adquiridos y fortalecer su comprensión sobre el uso de las plataformas digitales gubernamentales de acceso a la información dentro de la gestión pública. A través de este tipo de actividades, usted ha tenido la oportunidad de analizar, comparar y organizar la información de manera crítica, lo que contribuye al desarrollo de sus competencias académicas y a una mejor comprensión de los contenidos de la asignatura.

Posteriormente, podrá revisar el solucionario de la actividad, el cual le permitirá contrastar sus respuestas, identificar posibles aspectos a mejorar y reforzar aquellos conceptos que considere necesarios. Este proceso forma parte del diálogo didáctico comunicacional, cuyo propósito es acompañarlo y motivarlo en su proceso de aprendizaje, promoviendo una reflexión continua sobre los contenidos estudiados



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El artículo 227 de la Constitución ecuatoriana establece los principios que orientan la función administrativa: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
2	c	El principio de juridicidad amplía el principio de legalidad. No basta con cumplir la ley: toda actuación administrativa debe respetar la Constitución, los derechos fundamentales y los valores democráticos. De esta forma, el servidor público actúa dentro del marco del Estado constitucional de derechos y justicia, y no solo del Estado legal de derecho.
3	c	De acuerdo con el artículo 3 numeral 1 de la Constitución, el Estado ecuatoriano debe garantizar sin discriminación el goce efectivo de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta disposición reafirma el rol del Estado como sujeto activo de garantía, no solo como autoridad normativa o sancionadora.
4	b	La Administración Pública es el brazo ejecutor del Estado. A través de políticas, servicios y programas, el Estado cumple su deber de respetar, proteger y garantizar los derechos. Por tanto, existe una relación directa y funcional: el Estado diseña las políticas, y la Administración las ejecuta con base en los principios de eficacia, transparencia y legalidad constitucional.

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
5	b	La acción de protección, prevista en los artículos 88 y 94 de la Constitución, es un mecanismo ágil y efectivo que permite a cualquier persona solicitar ante un juez la tutela inmediata de sus derechos frente a actos u omisiones de autoridades públicas o particulares. Es una herramienta central en el Estado garante para asegurar que la Administración Pública actúe dentro del marco de los derechos humanos y constitucionales.
6	b	El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador consagra la supremacía constitucional, afirmando que ninguna norma jurídica ni acto del poder público puede contradecir la Constitución. Este principio obliga a que toda actuación estatal – incluida la administrativa– se ajuste a los valores, derechos y principios constitucionales. La Constitución no solo organiza el poder, sino que también limita su ejercicio y garantiza los derechos de las personas.
7	c	La supremacía constitucional transforma la gestión pública en una actividad al servicio de la Constitución y los derechos humanos. La Administración ya no actúa solo con base en la ley, sino dentro de un marco más amplio de juridicidad constitucional, donde los derechos fundamentales y los principios del Estado son parámetros obligatorios. Cada decisión administrativa debe tener una finalidad legítima y ajustarse al orden constitucional.
8	b	El paso del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia amplía el principio de legalidad hacia el de juridicidad. Esto significa que la Administración Pública no solo debe ceñirse a lo que la ley ordena, sino también a los principios constitucionales como la proporcionalidad, la razonabilidad y la tutela efectiva de los derechos. Es decir, la Constitución se convierte en la guía y límite real de toda acción administrativa.

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	c	El artículo 225 de la Constitución organiza el Estado ecuatoriano en cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de Transparencia y Control, y Electoral. Esta distribución busca equilibrar el poder y garantizar que cada función actúe dentro de sus competencias, cooperando entre sí. La Administración Pública, perteneciente a la Función Ejecutiva, debe operar bajo este esquema, coordinando sus acciones con las demás funciones para asegurar el control democrático y la eficiencia estatal.
10	c	La Corte Constitucional, conforme al artículo 429, es el órgano máximo de control e interpretación constitucional. Supervisa que las leyes, reglamentos y actos administrativos se ajusten a la Constitución y garantiza la protección de los derechos fundamentales mediante acciones como la acción de protección, la acción por incumplimiento o la acción extraordinaria de protección. Su labor fortalece el principio de supremacía constitucional y asegura que la Administración Pública actúe siempre dentro del marco del Estado de Derecho.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El artículo 120 numeral 9 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional tiene la facultad de ejercer control político sobre los actos del Gobierno y la Administración Pública. Este tipo de control permite evaluar la gestión, llamar a comparecencias, interpelar ministros y exigir rendición de cuentas, fortaleciendo así la transparencia y la responsabilidad democrática.
2	c	El artículo 211 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) establecen que la CGE realiza el control externo posterior del uso de recursos públicos, ejecutando auditorías financieras, de gestión, ambientales o de cumplimiento. Su objetivo es garantizar el uso eficiente, legal y transparente de los bienes del Estado.
3	b	El control que ejerce la Contraloría es externo, porque se realiza desde un organismo independiente, y posterior, porque se efectúa una vez ejecutadas las acciones administrativas o financieras. Esto garantiza objetividad y permite evaluar resultados, responsabilidades y posibles irregularidades.
4	b	El control político garantiza la rendición de cuentas democrática mediante la fiscalización de autoridades electas, mientras que el control técnico-administrativo revisa con criterios jurídicos, contables y de eficiencia la gestión de los recursos públicos. Ambos son complementarios en el sistema de control estatal.
5	b	La Asamblea Nacional puede interpelar y censurar a ministros o funcionarios públicos cuando existan indicios de incumplimiento de funciones o uso indebido de recursos (artículo 131 de la Constitución). Este es un instrumento clave de control político que garantiza la responsabilidad política ante el pueblo.
6	c	La responsabilidad administrativa se aplica cuando el servidor público infringe normas internas o deberes funcionales sin necesariamente causar daño económico. Puede acarrear

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
		sanciones disciplinarias, destitución o multas. Está regulada en el Código Orgánico Administrativo (COA) y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).
7	b	La responsabilidad civil culposa, determinada por la Contraloría General del Estado, obliga a restituir o indemnizar al Estado por los daños causados. Este principio garantiza la recuperación de bienes públicos y la reparación integral del perjuicio económico.
8	c	Según el artículo 212 de la Constitución, la CGE tiene la competencia exclusiva de determinar indicios de responsabilidad penal derivados de sus auditorías o exámenes especiales. En tal caso, debe remitir la documentación a la Fiscalía General del Estado para la investigación penal correspondiente.
9	b	El régimen de responsabilidades públicas busca asegurar la integridad del patrimonio estatal, sancionar la mala gestión y prevenir la corrupción. Combina sanciones administrativas (internas), civiles (reparación económica) y penales (castigo judicial) para garantizar la rendición de cuentas integral.
10	c	El artículo 233 consagra el principio de responsabilidad de los servidores públicos, indicando que toda acción u omisión en el ejercicio de sus funciones genera responsabilidad administrativa, civil y penal. Los otros artículos tratan temas de derechos, competencias del Estado y políticas económicas, pero no se refieren a la responsabilidad del servidor.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad y debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y participación. Esto refuerza la idea del servidor público como un agente del bien común y no como un actor de intereses particulares.
2	b	El artículo 23 de la LOSEP reconoce entre los derechos del servidor público la formación y capacitación continua. Este derecho promueve la mejora de la calidad del servicio y fortalece la carrera administrativa, garantizando que el personal público mantenga competencias técnicas actualizadas.
3	b	La imparcialidad es un principio ético esencial del servidor público. Según la Constitución y la LOSEP, toda actuación debe ser objetiva y neutral, garantizando igualdad de trato a los ciudadanos, sin influencias políticas, religiosas o personales.
4	c	El artículo 233 consagra el principio de responsabilidad pública, estableciendo que todo funcionario o servidor debe responder administrativa, civil y penalmente por el mal desempeño o abuso en el ejercicio de sus funciones.
5	b	La evaluación del desempeño tiene carácter formativo, orientado a la mejora continua del servicio público. Se basa en criterios de eficacia, eficiencia y calidad, y sus resultados pueden influir en la estabilidad, ascensos o programas de capacitación.
6	b	El artículo 46 de la LOSEP tipifica las infracciones según su gravedad. Las leves incluyen retrasos o incumplimientos menores; las graves, abusos de autoridad o negligencia; y las muy graves, delitos como peculado, cohecho o falsificación. Esta clasificación garantiza proporcionalidad en las sanciones.

Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	b	Las sanciones se aplican de acuerdo con la gravedad de la falta y deben estar debidamente motivadas. El COA (art. 254) exige proporcionalidad y respeto al debido proceso, asegurando que las medidas sean correctivas y no arbitrarias.
8	b	El COA (arts. 250–259) regula el procedimiento disciplinario bajo los principios del debido proceso (art. 76 de la Constitución), lo que implica notificación, oportunidad de defensa, presentación de pruebas y resolución motivada. Garantiza así la justicia administrativa.
9	b	Según el artículo 212 de la Constitución, la Contraloría General del Estado tiene la competencia exclusiva de determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, garantizando la integridad del patrimonio estatal.
10	c	El régimen disciplinario busca garantizar una Administración Pública honesta, transparente y eficiente. No tiene una finalidad punitiva, sino correctiva y preventiva, asegurando que los servidores públicos cumplan con los principios de probidad, lealtad y responsabilidad.
11	b	El proceso de selección en el sector público sigue un orden estructurado que garantiza transparencia, objetividad y mérito, permitiendo evaluar progresivamente a los postulantes hasta la designación final.
12	Falso	La evaluación del desempeño tiene un enfoque formativo y de mejora continua, ya que permite identificar fortalezas, debilidades y necesidades de capacitación, contribuyendo al desarrollo institucional.
13	c	Estos elementos funcionan de manera integrada dentro de un ciclo que fortalece la profesionalización del servicio público,

Autoevaluación 3

Pregunta

Respuesta

Retroalimentación

asegurando que el desarrollo de carrera se base en mérito y mejora continua.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Según el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los GAD son niveles de gobierno con autonomía política, administrativa y financiera, responsables de la planificación y gestión del desarrollo territorial, en coordinación con las políticas nacionales.
2	d	Los niveles de gobierno descentralizado, de acuerdo con la Constitución y el COOTAD, son: parroquial rural, municipal o metropolitano, provincial y regional. El nivel nacional corresponde al Gobierno Central, no a los GAD.
3	b	Según el artículo 55 del COOTAD, los municipios tienen competencia exclusiva para planificar, regular y prestar servicios públicos básicos, tales como agua potable, alcantarillado, recolección de desechos y mantenimiento de espacios públicos.
4	b	Un plan de Gobierno Abierto debe incluir fases de ejecución, monitoreo y evaluación. La retroalimentación constante permite ajustar las políticas y rendir cuentas de los resultados obtenidos.
5	c	La autonomía financiera permite que los GAD gestionen sus ingresos propios (impuestos, tasas y contribuciones) y los recursos transferidos por el Estado, en función de sus competencias y planes de desarrollo territorial.
6	c	El PDOT es el instrumento técnico y participativo mediante el cual los GAD planifican el uso del suelo, la inversión pública y las metas de desarrollo local, garantizando la sostenibilidad ambiental y la inclusión social (COOTAD, art. 41).
7	b	La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (art. 95 de la Constitución) promueve la intervención directa de los ciudadanos en la gestión y vigilancia de las políticas públicas, garantizando la transparencia y la corresponsabilidad en el desarrollo local.

Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
8	b	Los presupuestos participativos son herramientas de cogobernanza, donde la ciudadanía y las autoridades locales deciden conjuntamente la asignación de una parte de los recursos municipales, fortaleciendo la transparencia y la legitimidad democrática.
9	b	El Consejo Nacional de Competencias (CNC) coordina la transferencia y el ejercicio de competencias entre el Gobierno Central y los GAD, promoviendo la equidad, eficiencia y descentralización (COOTAD, arts. 118–120).
10	b	La planificación participativa busca integrar los saberes y necesidades de la comunidad en los planes locales, garantizando un desarrollo económico, social y ambientalmente equilibrado, basado en la cooperación entre el Estado y la sociedad civil.
11	b	La coordinación intergubernamental permite articular acciones entre niveles de gobierno, asegurando eficiencia, coherencia territorial y evitando conflictos o superposición de competencias.
12	Falso	La descentralización no implica aislamiento, sino un equilibrio entre autonomía y coordinación, donde los distintos niveles de gobierno cooperan dentro de un modelo de gobernanza multinivel.
13	b	Los ingresos propios reflejan la capacidad de gestión financiera de los GAD, fortalecen su autonomía y permiten una administración más eficiente y sostenible de los recursos públicos.

[Ir a la autoevaluación](#)



5. Glosario

Para el estudio de la presente guía didáctica se recomienda considerar el siguiente glosario de términos. La inclusión del glosario tiene como finalidad facilitar la comprensión de conceptos fundamentales que serán utilizados a lo largo del desarrollo de los contenidos de la asignatura.

Asimismo, permite que el estudiante se familiarice con terminología especializada del ámbito de la Administración Pública y del Derecho Administrativo, identificando con claridad sus definiciones y las siglas con las que frecuentemente se emplean en la normativa y en la gestión pública.

Administración Pública

Conjunto de instituciones, órganos y servidores públicos encargados de ejecutar las políticas públicas, aplicar la normativa y prestar servicios a la ciudadanía para satisfacer el interés general.

Acto administrativo

Decisión emitida por una autoridad administrativa en ejercicio de sus competencias que produce efectos jurídicos directos sobre los ciudadanos o sobre otras instituciones públicas.

Auditoría gubernamental

Proceso técnico de evaluación y control que examina la legalidad, eficiencia y transparencia del uso de recursos públicos en las instituciones del Estado.

Buen Vivir (Sumak Kawsay)

Principio constitucional ecuatoriano que orienta la acción del Estado hacia el bienestar integral de la población, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la armonía con la naturaleza.

Control constitucional

Mecanismo mediante el cual se verifica que las normas, actos y decisiones del Estado se ajusten a la Constitución. En Ecuador lo ejerce principalmente la Corte Constitucional.

Control social

Participación de la ciudadanía en la vigilancia, evaluación y fiscalización de la gestión pública y del uso de los recursos del Estado.

Coordinación administrativa

Principio que busca armonizar las actuaciones de las distintas instituciones públicas para evitar duplicidades, conflictos de competencias o decisiones contradictorias.

Descentralización

Proceso mediante el cual el Estado transfiere competencias, recursos y responsabilidades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para fortalecer la gestión territorial.

Desconcentración

Distribución interna de funciones dentro de una misma institución pública con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y acercar los servicios a la ciudadanía.

Discrecionalidad administrativa

Facultad que tiene la Administración Pública para elegir entre varias opciones legítimas al tomar una decisión, siempre dentro de los límites de la ley y la Constitución.

Eficacia

Principio de gestión pública que implica alcanzar los objetivos o resultados previstos en las políticas públicas o programas institucionales.

Eficiencia

Principio que exige utilizar los recursos públicos de manera óptima para lograr resultados con el menor costo posible.

Estado constitucional de derechos y justicia

Modelo de Estado adoptado por la Constitución ecuatoriana de 2008 en el cual los derechos fundamentales constituyen el eje del sistema jurídico y limitan el ejercicio del poder público.

Ética pública

Conjunto de valores y principios que orientan la conducta de los servidores públicos hacia la integridad, la honestidad y el servicio a la ciudadanía.

Fiscalización gubernamental

Conjunto de mecanismos institucionales destinados a supervisar y controlar la gestión pública y el uso adecuado de los recursos del Estado.

Función administrativa

Actividad del Estado destinada a ejecutar políticas públicas, prestar servicios y aplicar las normas jurídicas para satisfacer necesidades colectivas.

Gestión pública

Conjunto de procesos, decisiones y acciones mediante los cuales las instituciones del Estado planifican, ejecutan y evalúan políticas públicas.

Gobierno abierto

Modelo de gestión pública basado en la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre el Estado y la sociedad.

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)

Entidades territoriales del Ecuador (provinciales, municipales y parroquiales) que poseen autonomía política, administrativa y financiera para gestionar el desarrollo local.

Interés general

Principio que orienta la actuación del Estado hacia el bienestar colectivo y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Juridicidad

Principio que establece que la Administración Pública debe actuar conforme a todo el ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución, las leyes y los principios generales del derecho.

Legalidad

Principio fundamental del Derecho Administrativo que establece que las autoridades públicas solo pueden actuar dentro de las competencias y procedimientos establecidos por la ley.

Participación ciudadana

Derecho y mecanismo mediante el cual las personas intervienen en la toma de decisiones públicas, contribuyendo al control democrático y al fortalecimiento institucional.

Planificación pública

Proceso mediante el cual el Estado define objetivos, estrategias y acciones para orientar el desarrollo nacional y la gestión institucional.

Política pública

Conjunto de decisiones, programas y acciones adoptadas por el Estado para resolver problemas sociales o satisfacer necesidades colectivas.

Potestad administrativa

Conjunto de facultades jurídicas otorgadas por el ordenamiento legal a las instituciones públicas para cumplir sus funciones.

Potestad sancionadora

Facultad de la Administración Pública para imponer sanciones administrativas cuando se incumplen normas o disposiciones legales.

Principio de supremacía constitucional

Principio según el cual la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y prevalece sobre cualquier otra norma o decisión administrativa.

Procedimiento administrativo

Conjunto ordenado de actos y etapas que deben seguir las autoridades públicas para adoptar decisiones administrativas válidas.

Rendición de cuentas

Obligación de las autoridades públicas de informar, justificar y responder ante la ciudadanía sobre sus decisiones y el uso de recursos públicos.

Responsabilidad administrativa

Consecuencia jurídica que se aplica a los servidores públicos cuando incumplen sus deberes o infringen normas en el ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad del Estado

Obligación del Estado de reparar los daños ocasionados por acciones u omisiones de sus autoridades o servidores públicos.

Servicio público

Actividad realizada por el Estado o por entidades autorizadas para satisfacer necesidades colectivas de la población.

Transparencia

Principio que garantiza el acceso a la información pública y permite a la ciudadanía conocer y controlar la gestión del Estado.

Talento humano del sector público

Conjunto de servidores y funcionarios públicos que desempeñan funciones en las instituciones del Estado y cuya gestión se regula por la LOSEP.



6. Referencias bibliográficas

- Agustín Gordillo. (2019). Tratado de derecho administrativo (Vols. I–III). Fundación de Derecho Administrativo.
- Alexy, R. (2021). Teoría de los derechos fundamentales (Ed. actualizada). Centro de Estudios Constitucionales.
- Anónimo. (2024). Análisis crítico: El principio de legalidad y juridicidad en la administración pública. *Revista Científica y Académica*, 4(1), xx–yy.
- Arellano Gault, D. (2019). Gestión pública y rendición de cuentas. Fondo de Cultura Económica.
- Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Registro Oficial Suplemento 303.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación. Registro Oficial 306.
- Calderón, F. (2022). Talento humano y meritocracia en el servicio público. IAEN.
- Carbonell, M. (2020). Constitucionalismo contemporáneo. UNAM.
- Cassagne, J. C. (2021). Derecho administrativo (Vols. I–II). La Ley.
- CEPAL. (2019). Gestión pública local y participación ciudadana. CEPAL.
- CEPAL. (2020). Gobiernos locales y descentralización en América Latina. CEPAL.

CLAD. (2003). Carta Iberoamericana de la Función Pública. CLAD.

CLAD. (2016). Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. CLAD.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (2020). Reglamento de veedurías ciudadanas. CPCCS.

Contraloría General del Estado. (2019). Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG).

Contraloría General del Estado. (2020). Manual de auditoría gubernamental. CGE.

Courtis, C. (2020). Acciones constitucionales de protección de derechos (Ed. revisada). Editores del Sur.

Denhardt, R. (2020). The new public service (3rd ed.). Routledge.

Ecuador. (2002). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE). Registro Oficial Suplemento 595.

Ecuador. (2004). Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Registro Oficial 337.

Ecuador. (2010). Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Registro Oficial Suplemento 294.

Ecuador. (2017). Código Orgánico Administrativo (COA). Registro Oficial Suplemento 31.

Ecuador. (2025). Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Escudero-Soliz, J., & Valle-Franco, A. (Eds.). (2020). La administración pública: Un enfoque desde la teoría del Estado y los derechos humanos. IAEN.

García de Enterría, E., & Fernández, T. R. (2021). Curso de derecho administrativo (Ed. actualizada). Civitas.

Gobierno de Ecuador – Secretaría Nacional de Planificación. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. SENPLADES.

- Longo, F. (2020). Gestión pública para la complejidad (2.ª ed.). ESADE–ICPS.
- Martínez, E. (2019). Ética pública y responsabilidad administrativa. Universidad Externado de Colombia.
- Mir Puigpelat, O. (2021). Derechos fundamentales y control de la Administración (Ed. actualizada). Atelier.
- Montaña Pinto, J. (2019). Responsabilidad del Estado y sus agentes. Legis.
- Narváez, M. J. (2020). El principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador: Un principio compuesto. En A. Valle–Franco & J. Escudero–Soliz (Eds.), La administración pública: Un enfoque desde la teoría del Estado y los derechos humanos (pp. xx–yy). IAEN.
- Naciones Unidas. (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
- OCDE. (2021). Principios de gobernanza pública. OCDE Publishing.
- OEA. (1996). Convención Interamericana contra la Corrupción.
- ONU–Hábitat. (2022). Gobernanza local y desarrollo sostenible. ONU–Hábitat.
- Parejo Alfonso, L. (2020). Administración pública y Estado de derecho (Ed. revisada). INAP.
- Pichardo, J. (2019). Evaluación del desempeño en el sector público (Ed. actualizada). INAP.
- Ponce, J. (2020). Descentralización y autonomía en el Ecuador (reimpresión 2020). FLACSO.
- Proética. (2020). Auditoría social y control ciudadano. Proética.
- PNUD. (2020). Transparencia en la gestión pública y gobernabilidad democrática. PNUD.
- Ramió, C. (2021). Teorías de la organización aplicadas a la administración pública. Ariel.
- Revista Digital UCE. (2023). La administración pública en el nuevo régimen constitucional. Revista Digital UCE, vol.(n), xx–yy.

Rivero Ortega, R. (2021). Legalidad y control en el Estado constitucional (Ed. revisada). Tecnos.

Santamaría Pastor, J. A. (2021). La Constitución como norma y el derecho administrativo. Marcial Pons.

SENPLADES. (2019). Modelo de gestión descentralizada en Ecuador. SENPLADES.

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). (2023). Normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública. SERCOP.

Torres, R. (2021). Gobernanza multinivel y cooperación intergubernamental. UASB.

Transparencia Internacional. (2023). Índice de percepción de la corrupción. TI.

Valle-Franco, A., & Escudero-Soliz, J. (2020). La administración pública: Un enfoque desde la teoría del Estado y los derechos humanos. IAEN.

Villoria Mendieta, M. (2018/2020). Ética en la administración pública (Reed. 2020). INAP.

REA

Ecuador. (2021). Constitución de la República del Ecuador (arts. 227–233).
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

Ecuador. (2021). Constitución de la República del Ecuador. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

Ecuador. (2017). Código Orgánico Administrativo.
<https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/COA.pdf>

Ecuador. (2011). Constitución de la República del Ecuador.
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/constitucion_mayo_2011.pdf

Corte Constitucional del Ecuador. (s. f.). Jurisprudencia constitucional.
<https://portal.corteconstitucional.gob.ec/>

Ecuador. (2021). Constitución de la República del Ecuador. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

Ecuador. (2002). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29739&tipo=pesdoc>

Ecuador. (2004). Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. <https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/LOTAIP.pdf>

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (s. f.). Portal institucional. <https://www.cpccs.gob.ec/>

Ecuador. (2011). Constitución de la República del Ecuador. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/constitucion_mayo_2011.pdf

Ecuador. (2017). Código Orgánico Administrativo. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/COA.pdf>

Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/COIP.pdf>

Ecuador. (2010). Ley Orgánica del Servicio Público. <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/LOSEP.pdf>

Ecuador. Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Código de ética del servicio público. <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/CODIGO-DE-ETICA.pdf>

Ecuador. (2010). Ley Orgánica del Servicio Público. <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/LOSEP.pdf>

Ecuador. (2017). Código Orgánico Administrativo. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/COA.pdf>

Ministerio del Trabajo del Ecuador. (s. f.). Talento humano del sector público. <https://www.trabajo.gob.ec/talento-humano-del-sector-publico/>

Instituto de Altos Estudios Nacionales. (s. f.). Portal institucional. <https://www.iaen.edu.ec/>

Ecuador. (2018). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/12/COOTAD_actualizado_2018.pdf

Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador. (s. f.). Planes de desarrollo y ordenamiento territorial. <https://www.planificacion.gob.ec/planes-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial/>

Ecuador. (2018). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/12/COOTAD_actualizado_2018.pdf

Ecuador. Ministerio de Economía y Finanzas. (s. f.). Transparencia fiscal.
<https://www.finanzas.gob.ec/transparencia-fiscal/>



Anexos



Anexo 1. Extracto del libro Historia verdadera de la conquista de Nueva España

Extracto del libro Historia verdadera de la conquista de Nueva España (pp. 111-115) realizado por Bernal Diaz del Castillo en 1568. Disponible en:

https://www.rae.es/sites/default/files/aparato_de_variantes_historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_nueva_espana.pdf

CAPÍTULO XXXVI¹

Cómo vinieron todos los caciques e calachionis del río de Grijalva y trujeron un presente, y lo que sobre ello pasó.

Otro día de mañana, que fueron a quince días del mes de marzo de mil e quinientos y diez y nueve años, vinieron muchos caciques y principales de aquel pueblo de Tabasco y de otros comarcanos, haciendo mucho acato a todos nosotros; y trujeron un presente de oro, que fueron cuatro diademas y unas lagartijas y dos como perrillos y orejeras y cinco ánades y dos figuras de caras de indios, y dos suelas de oro como de sus cotaras, y otras cosillas de poco valor, que ya no me acuerdo qué tanto valía. Y trujeron mantas de las que ellos hacían, que son muy bastas, porque ya habrán oído decir los que tienen noticia de aquella provincia que no las hay en aquella tierra sino de poca valía. Y no fue nada todo este presente en comparación de veinte mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer que se dijo doña Marina², que así se llamó después de vuelta cristiana.

Y dejaré esta plática y de hablar della y de las demás mujeres que trujeron, y diré que Cortés rescibió aquel presente con alegría. Y se apartó con todos los caciques y con Aguilar, el intérprete, a hablar. Y les dijo que por aquello que traían se lo tenía en gracia; mas que una

¹ El texto está escrito en español antiguo y respeta la gramática de la época. El editor del texto, Guillermo Serés, incluyó algunos puntos para facilitar la lectura.

² Marina fue el nombre cristiano con el que se conoció a "La Malinche".

cosa les rogaba: que luego mandasen poblar aquel pueblo con toda su gente e mujeres e hijos, y que dentro en dos días le quiere ver poblado, y que en esto conocerá tener verdadera paz. Y luego los caciques mandaron llamar a todos los vecinos, y con sus hijos y mujeres en dos días se pobló. Y lo otro que les mandó, que dejasen sus ídolos y sacrificios, y respondieron que así lo harían. Y les declaramos con Aguilar, lo mejor que Cortés pudo, las cosas tocantes a nuestra santa fe, y cómo éramos cristianos y adorábamos en un solo Dios verdadero. Y se les mostró una imagen muy devota de Nuestra Señora con su hijo precioso en los brazos, y se les declaró que en aquella santa imagen reverenciamos, porque así está en el cielo y es madre de Nuestro Señor Dios. Y los caciques dijeron que les parecía muy bien aquella gran teclecihuata, y que se la diesen para tener en su pueblo, porque a las grandes señoras en aquella tierra, en su lengua, llaman tecleciguatas. Y dijo Cortés que sí daría; y les mandó hacer un buen altar, bien labrado, el cual luego hicieron.

Y otro día de mañana mandó Cortés a dos de nuestros carpinteros de lo blanco, que se decían Alonso Yáñez y Álvaro López, que luego labrasen una cruz muy alta. Y después de haber mandado todo esto, les dijo qué fue la causa que nos dieron guerra, tres veces requiriéndoles con la paz. Y respondieron que ya habían demandado perdón dello, y estaban perdonados; y que el cacique de Champotón, su hermano, se lo aconsejó, y porque no le tuviesen por cobarde, y porque se le reñían y deshonraban, porque no nos dio guerra cuando la otra vez vino otro capitán con cuatro navíos. Y, según parece, decíalo por Juan de Grijalva; y también que el indio que traíamos por lengua, que se huyó una noche, se lo aconsejó, y que de día y de noche nos diesen guerra. Y luego Cortés les mandó que en todo caso se lo trujesen, y dijeron que como les vio que en la batalla no les fue bien, que se les fue huyendo, y que no sabían dél, y aunque le han buscado; y supimos que le sacrificaron, pues tan caro les costó sus consejos.

Y más les preguntó que de qué parte traían oro y aquellas joyezuelas. Respondieron que hacia donde se pone el sol, y decían "Culúa" y "México"; y como no sabíamos que cosa era México ni Culúa, dejábamoslo pasar por alto. Y allí traíamos otra lengua que se decía Francisco, que hobimos cuando lo de Grijalva, ya otra vez por mí memorado; mas no entendía poco ni mucho la de Tabasco, sino la de Culúa, que es la mexicana, y medio por señas dijo a Cortés que Culúa era muy adelante; y nombraba México y no le entendimos. Y en esto cesó la plática hasta otro día, que se puso en el altar la santa imagen de Nuestra Señora y la cruz, la

cual todos doramos. Y dijo misa el padre fray Bartolomé de Olmedo, y estaban todos los caciques y principales delante; y púsose nombre aquel pueblo Santa María de la Vitoria, y así se llama agora a la villa de Tabasco. Y el mismo fraile, con nuestra lengua, Aguilar, predicó a las veinte indias que nos presentaron muchas buenas cosas de nuestra santa fe, y que no creyesen en los ídolos que de antes creían, que eran malos, y no eran dioses, ni más les sacrificasen, que las traían engañadas, y adorasen en Nuestro Señor Jesucristo. Y luego se bautizaron, y se puso por nombre doña Marina aquella india e señora que allí nos dieron; y verdaderamente era gran cacica e hija de grandes caciques y señora de vasallos, y bien se le parecía en su persona; lo cual diré adelante cómo y de qué manera fue allí traída. E a las otras mujeres, no me acuerdo bien de todas sus nombres, y no hace al caso nombrar algunas; mas estas fueron las primeras cristianas que hobo en la Nueva España; y Cortés las repartió a cada capitán la suya. Y a esta doña Marina, como era de buen parescer y entremetida y desenvuelta, dio a Alonso Hernández Puertocarrero, que ya he dicho otra vez que era muy buen caballero, primo del conde de Medellín; y desde que fue a Castilla el Puertocarrero, estuvo doña Marina con Cortés, e hobo en ella un hijo, que se dijo don Martín Cortés. En aquel pueblo estuvimos cinco días, así porque se curaban las heridas como por los que estaban con dolor de lomos, que allí se les quitó.

Y demás desto, porque Cortés siempre atraía con buenas palabras a todos los caciques y les dijo cómo el Emperador nuestro señor, cuyos vasallos somos, tiene a su mandar muchos grandes señores, y que es bien que ellos le den la obediencia; e que en lo que hobieren menester, así favor de nosotros o cualquiera cosa, que se lo hagan saber dondequiera que estuviésemos, que él les verná ayudar. Y todos los caciques les dieron muchas gracias por ello, y allí se otorgaron por vasallos de nuestro gran emperador; y estos fueron los primeros vasallos que en la Nueva España dieron la obediencia a Su Majestad. Y luego Cortés les mandó que para otro día, que era Domingo de Ramos, muy de mañana viniesen al altar con sus hijos y mujeres, para que adorasen la santa imagen de Nuestra Señora y la cruz; y ansimismo les mandó que viniesen luego seis indios carpinteros, y que fuesen con nuestros carpinteros, y que en el pueblo de Cintla, adonde nuestro Señor Dios fue servido darnos aquella vitoria de la batalla pasada por mí memorada, que hiciesen una cruz en un árbol grande que allí estaba, que entre ellos llaman ceiba; e hiciéronla en aquel árbol a efeto que durase mucho, que con la corteza que suele reverdecer está siempre la cruz señalada. Hecho esto, mandó que aparejasen todas las canoas que tenían para nos ayudar a embarcar, porque luego aquel

santo día nos queríamos hacer a la vela, porque en aquella sazón vinieron dos pilotos a decir a Cortés que estaban en gran riesgo los navíos por amor del Norte, que es travesía.

Y otro día muy de mañana vinieron todos los caciques y principales con todas las canoas y sus mujeres e hijos, y estaban ya en el patio donde teníamos la iglesia e cruz, y muchos ramos cortados para andar en procesión. Y desde que los caciques vimos juntos, así Cortés y capitanes, y todos a una con gran devoción anduvimos una muy devota procesión, y el padre de la Merced y Juan Díaz, el clérigo, revestidos; y se dijo misa, y adoramos y besamos la santa cruz, y los caciques e indios mirándonos. Y hecha nuestra solene fiesta, segund el tiempo, vinieron los principales y trujeron a Cortés hasta diez gallinas y pescado y otras legumbres. Y nos despedimos dellos, y siempre Cortés encomendándonos la santa imagen y santas cruces, y que las tuviesen muy limpias y barridas, y enramado, y que las reverenciasen, y hallarían salud y buenas sementeras. Y después de que era ya tarde, nos embarcamos, y otro día por la mañana nos hicimos a la vela, y con buen viaje navegamos, y fuimos la vía de San Juan de Ulúa, y siempre muy juntos a tierra.

E yendo navegando con buen tiempo, decíamos a Cortés los que sabíamos aquella derrota: "Señor, allí queda la Rambla, que en lengua de indios se dice Ayagualulco". Y luego que llegamos en el paraje de Tonalá, que se dice San Antón, se lo señalábamos; más adelante le mostrábamos el gran río de Guazacualco; y vio las muy altas sierras nevadas, y luego las sierras de San Martín, y más adelante le mostramos la roca partida, que es unos grandes peñascos que entran en la mar, y tienen una señal arriba como manera de silla; y más adelante le mostramos el río de Alvarado, que es adonde entró Pedro de Alvarado cuando lo de Grijalva; y luego vimos el río de Banderas, que fue donde rescatamos los diez y seis mil pasos; y luego le mostramos la isla Blanca, y también le dijimos adonde quedaba la isla Verde; y junto a tierra vio la isla de Sacrificios, donde hallamos los altares, cuando lo de Grijalva, y los indios sacrificados; y luego en buena hora llegamos a San Juan de Ulúa, jueves de la Cena, después de mediodía.

Y acuérdomeme que se llegó un caballero, que se decía Alonso Hernández Puertocarrero, e dijo a Cortés: "Parésceme, señor, que os han venido diciendo estos caballeros, que han venido otras dos veces a estas tierras:

Cata Francia, Montesinos,

cata París la cibdad,

cata las aguas de Duero,

do van a dar en la mar.

Yo digo que mire las tierras ricas, y sabéos bien gobernar." Luego Cortés bien entendió a qué fin fueron aquellas palabras dichas, y respondió: "Denos Dios ventura en armas, como al paladín Roldán, que en lo demás, teniendo a vuestra merced y a otros caballeros por señores, bien me sabré entender". Y dejémoslo y no pasemos de aquí Y esto es lo que pasó, y Cortés no entró en el río de Alvarado, como lo dice Gómara.